

चैत - २

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

पाक्षिक प्रकाशन

वर्ष ३१, अङ्क २४

२०७९ चैत १६-३०

पूर्णाङ्क ७३८



प्रकाशक

सर्वोच्च अदालत

रामशाहपथ, काठमाडौं

फोन नं. ४२००७१२, ४२००७२९, ४२००७५०, Ext. २२६९ (सम्पादक), २२७० (सम्पादन शाखा), २१७० (छापाखाना), २२७४ (बिक्री)

टोल फ्री : १६६०-०१-३३३५५, फ्याक्स: ४२००७४९, पो.ब.नं. २०४३८

Email: info@supremecourt.gov.np, admin@supremecourt.gov.np / Web: www.supremecourt.gov.np

सम्पादन तथा प्रकाशन समिति

माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान, सर्वोच्च अदालत	- अध्यक्ष
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
मुख्य रजिस्ट्रार श्री लालबहादुर कुँवर, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पदमप्रसाद पाण्डेय, प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	- सदस्य
रजिस्ट्रार श्री निर्मला पौडेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
अधिवक्ता श्री सुरज खत्री, उपाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन	- सदस्य
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला, अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन	- सदस्य
डा.कृष्णप्रसाद बस्न्याल, डिन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कानून संकाय	- सदस्य
सहरजिस्ट्रार श्री हरिराज कार्की, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य सचिव

सम्पादक : श्री नगेन्द्रकेशरी पोखरेल

सम्पादन तथा प्रकाशन शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

शाखा अधिकृत श्री दिपक पोखरेल
शाखा अधिकृत श्री योमा मुलपती
शाखा अधिकृत श्री नरेश कार्की
नायब सुब्बा श्री सन्तोष घिमिरे
नायब सुब्बा श्री रेखा दाहाल
सिनियर प्रुफरिडर श्री रेशम शर्मा
कम्प्युटर अपरेटर श्री अर्जुन सुवेदी
कम्प्युटर अपरेटर श्री मञ्जु खडका
कार्यालय सहयोगी श्री अच्युत दाहाल

भाषाविद् : श्री रामचन्द्र फुयाल

बिक्री शाखा

नायब सुब्बा श्री पुष्पा पराजुली

मुद्रण शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

मुद्रण अधिकृत श्री कान्छा श्रेष्ठ
मुद्रण अधिकृत श्री आनन्दप्रकाश नेपाल
नायब सुब्बा श्री शिवहरि अधिकारी
सिनियर प्रेसम्यान श्री योगप्रसाद पोखरेल
सिनियर मेकानिक्स श्री निर्मल बयलकोटी
सिनियर कम्पोजिटर श्री श्यामकृष्ण प्रजापति
सिनियर प्रेसम्यान श्री सविता पोखरेल
सिनियर प्लेटमेकर श्री प्रमिलाकुमारी लामिछाने
सिनियर बुकबाइन्डर श्री तारा वाग्ले
सिनियर कार्टोग्राफर श्री विपिन अधिकारी
बुकबाइन्डर श्री सरिता चक्रधर
बुकबाइन्डर श्री सुमन राजथला
बुकबाइन्डर श्री मदन तिमिल्सिना
प्रेसम्यान श्री केशवबहादुर सिटौला
बुकबाइन्डर श्री अच्युतप्रसाद सुवेदी
कार्यालय सहयोगी श्री धनमाया नगरकोटी
कार्यालय सहयोगी श्री मोतीलाल चौधरी

विभिन्न इजलासहरूबाट सम्पादन शाखामा प्राप्त भई यस अङ्कमा

प्रकाशित निर्णय / आदेशहरू

इजलास नं. १	८	इजलास नं. ८	६
इजलास नं. २	४	इजलास नं. ९	४
इजलास नं. ३	१०	इजलास नं. १०	३
इजलास नं. ४	७		
इजलास नं. ५	९		
इजलास नं. ६	५		
जम्मा	४३	जम्मा	१३

कूल जम्मा ४३ + १३ = ५६

नेपाल कानून पत्रिकामा

प्रकाशित भएका फैसलाहरू (२०१५ सालदेखि हालसम्म)

हेर्न, पढ्न तथा सुरक्षित गर्न

www.nkp.gov.np

मा जानुहोला ।

खोज्ने तरिका

सर्वप्रथम **www.nkp.gov.np** लगइन गरेपश्चात् देखिने पृष्ठमा **शब्दबाट** भन्ने स्थानमा आफूले खोज्न चाहेअनुसारको कुनै शब्द नेपाली युनिकोड फन्टमा टाइप गरी हरियो बटनमा रहेको खोज्नुहोस् भन्ने बटनलाई थिची खोजी गर्न सक्नुहुनेछ । यसबाट खोजेअनुसारको फैसला प्राप्त गर्न नसकेमा मुद्दाको किसिम, मुद्दाको नाम एवं निर्णय नं. तथा ने.का.प. विवरणमा रहेका विविध शीर्षकबाट आफूले चाहेअनुसार फैसला खोज्न सकिनेछ । त्यस अतिरिक्त **नेकाप प्रत्येक वर्ष** र **हाम्रो बारेमा** समेतबाट हेर्न सक्नुहुनेछ ।

यस पत्रिकाको इजलाससमेतमा उद्धरण गर्नुपर्दा निम्नानुसार गर्नुपर्ने छः

सअ बुलेटिन, २०७०, ... - १ वा २, पृष्ठ

(साल) (महिना)

उदाहरणार्थः सअ बुलेटिन, २०७१, चैत - २, पृष्ठ १

सूचना

"नेपाल कानून पत्रिका र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन" को "वार्षिक ग्राहक" बन्न चाहनेका लागि २०७६ वैशाख अङ्कदेखि वार्षिक ग्राहक बन्न पाउने गरी सम्पादन तथा प्रकाशन समितिले निर्णय गरेको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

समितिको निर्णयानुसार मूल्य समायोजन भई नेपाल कानून पत्रिका रु.७५ र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन प्रति अङ्क रु.४० कायम गरिएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

मूल्य रु.४०।-

मुद्रक: सर्वोच्च अदालत, छापाखाना

विषयसूची

क्र.सं.	विषय	पक्ष / विपक्ष	पृष्ठ
इजलास नं. १			१ - ११
१.	कर्तव्य ज्यान	वगरे कान्छा भन्ने धनबहादुर सम्बाहाम्फेसमेत वि. नेपाल सरकार	१
२.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	अवधेश ठाकुरको हकमा कृष्ण मुरारी रौनियार वि. बारा जिल्ला अदालत, बारासमेत	२
३.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	सुजन अधिकारी वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल शाखासमेत	३
४.	सरकारी छाप दस्तखत कित्ते	नेपाल सरकार वि. ताहिर मोमिनसमेत	४
५.	विनाइजाजत बाघ चितुवा मारी छाला र हड्डी ओसार पसार गरेको	नेपाल सरकार वि. विष्णुबहादुर गुरुङसमेत	६
६.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	SHAFQAAT ALI समेत वि. कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलसमेत	७
७.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	पारस भन्ने सानु कान्छो खत्री वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत	८

८.	उत्प्रेषण / परमादेशसमेत	डा. शर्मिला चापागाईं वि. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत	१०
इजलास नं. २			११ - १५
९.	करार उल्लङ्घन	निलम झा मैथिल बाहुन वि. आशा मिश्र	११
१०.	मोही नामसारी मोही प्रमाण पुर्जा पाउँ	नन्दकिशोर राठीसमेत वि. चन्द्रबहादुर गुरुङ	१२
११.	लागु औषध ब्राउन सुगर	नेपाल सरकार वि. विजय श्रीससमेत	१३
१२.	कर्तव्य ज्यान	कमल भन्ने कम्पबहादुर राई वि. नेपाल सरकार	१४
इजलास नं. ३			१५ - २१
१३.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. भरत सिंह महारा	१५
१४.	जबरजस्ती करणी उद्योग	नेपाल सरकार वि. जीवन भन्ने मेखराज सार्की	१५
१५.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	चुडामणी ओलीसमेत वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार	१६
१६.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	वीरबहादुर तिरुवाको हकमा राधाकृष्ण जोशी	१६
१७.	कर्तव्य ज्यान	मुन्ना भन्ने रामेश्वर विन वि. नेपाल सरकार	१६

१८.	फैसला बदर, मोही लगत कट्टा	मज्जु पौडेल रामस्वरूप रामसागरद्वारा स्थापित श्री धर्म संस्था	१७
१९.	नकबजनी चोरी	नेपाल सरकार वि. अब्बास खान	१८
२०.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	परिवर्तित नामथर ०७८/०७९-४५(C) को हकमा नवलकिशोर साह वि. नवलकिशोर साह	२०
२१.	जबरजस्ती करणी	कपिलदेव भन्ने कपलदेव साह वि. नेपाल सरकार	२०
२२.	हुण्डीसम्बन्धी विदेशी विनियम	नेपाल सरकार वि. शालीग्राम डुम्रे	२१
इजलास नं. ४			२१ – २६
२३.	किर्ते जालसाज	रामनारायण देव वि. श्यामनारायण यादवसमेत	२१
२४.	नापी नक्सा बदर	बनवारीलाल अग्रवाल वि. बासुराम चौधरीसमेत	२२
२५.	उत्प्रेषण परमादेशसमेत	शिवजी दास वि. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत	२३
२६.	उत्प्रेषणसमेत	रामप्रमोद महतो वि. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत	२३
२७.	घर भत्काई खिचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ	रघुविर भन्ने रविन्द्र रोका सार्की वि. नन्दकला सार्की	२४
२८.	उत्प्रेषण परमादेश	ताराचन्द्रप्रसाद यादव वि. देवी चौधरीसमेत	२५
२९.	अदालतको अवहेलना	हरिप्रसाद श्रेष्ठ वि. प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानसमेत	२६
इजलास नं. ५			२६ – ३६
३०.	उत्प्रेषण / परमादेशसमेत	राधा देवकोटा वि. काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत	२६
३१.	उत्प्रेषणसमेत	कर्णबहादुर थापासमेत वि. त्रिभुवन विश्वविद्यालय, उपकुलपतिको कार्यालयसमेत	२७
३२.	वैदेशिक रोजगार कसुर	भीमबहादुर खड्का वि. नेपाल सरकार	२९
३३.	जग्गा दर्ता नामसारी हक कायम	चिरीमै महर्जन वि. सिलाल ज्यापु	२९
३४.	कर्तव्य ज्यान, जबरजस्ती करणी उद्योग	नेपाल सरकार वि. भीमबहादुर रानाभाट, नेपाल सरकार वि. भीमबहादुर रानाभाट	३०
३५.	लागु औषध ब्राउन सुगर (हेरोइन)	नेपाल सरकार वि. आरती खड्कासमेत, हेमन्त भारती वि. नेपाल सरकार	३१

३६.	कर्तव्य ज्यान	गोपाल राजवंशी वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. प्रमेश राजवंशी	३२
३७.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. मन्दिरा श्रेष्ठ, मन्दिरा श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार	३४
३८.	बैंकिङ कसुर	नेपाल सरकार वि. गोमा अधिकारी	३५
इजलास नं.६			३६ – ४०
३९.	परमादेशसमेत	सावित्री भन्ने मोहनकुमारी वि. बस्नेतसमेत तथा प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत	३६
४०.	उत्प्रेषण / परमादेश	सन्दीप खड्का वि. ज्योति विकास बैंक लि. केन्द्रीय कार्यालयसमेत	३७
४१.	उत्प्रेषण / परमादेश	रमेशबहादुर सिंह वि. ज्योति विकास बैंक लि. केन्द्रीय कार्यालयसमेत	३७
४२.	उत्प्रेषण / परमादेशसमेत	लिलानाथ आचार्यसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत	३८

४३.	उत्प्रेषणसमेत	आई.डि.एस. सोलार प्रा.लि., कमलादी वि. अर्थ मन्त्रालयसमेत	३९
इजलास नं.८			४० – ४६
४४.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. हसबुन खातुन	४०
४५.	हाडनातामा जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नामथर ०७५/७६-४५(B)	४१
४६.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	भिमप्रसाद सापकोटाको हकमा गोपालप्रसाद शर्मा वि. उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलाससमेत	४२
४७.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	नेपाल सरकार वि. जोगमेहर लामासमेत	४३
४८.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. सुवास भरसमेत	४४
४९.	जग्गा खिचोला चलन	मन्टु भन्ने कपुरचन राय यादव वि. नेपाल सरकार	४५
इजलास नं.९			४६ – ५०
५०.	जबरजस्ती करणी, कर्तव्य ज्यान	पूर्णबहादुर ठाडा मगर वि. नेपाल सरकार, यामबहादुर रास्कोटी मगर वि. नेपाल सरकार, खड्कबहादुर गाहा मगर वि. नेपाल सरकार	४६

५१.	अपहरणसमेत	भोजबहादुर थापा वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. गुरु भन्ने कानु पहेरी, हरिबहादुर पुन वि. नेपाल सरकार	४७
५२.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	कुलप्रसाद पौडेल वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल शाखासमेत	४९
५३.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	तोयानाथ अधिकारी वि. निलकण्ठ श्रेष्ठसमेत	४९

इजलास नं. १०			५० – ५२
५४.	उत्प्रेषण / परमादेश	निलगिरी खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लि. वि. उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय सिंहदरबार	५०
५५.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. पूर्णबहादुर सोनी मगर	५१
५६.	अंश दपोट	आसमाया मादी देवान वि. दुर्गा मादी देवानसमेत	५२

इजलास नं. १

१

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की, ०७६-CR-०५५४, कर्तव्य ज्यान, वगरे कान्छा भन्ने धनबहादुर सम्बाहाम्फेसमेत वि. नेपाल सरकार

पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले हामीहरूले नै उक्त घटना घटाएको प्रत्यक्ष प्रमाण छैन, शंकाको भरमा मात्रै अभियोग लगाइएको हो, प्रतिवादी प्रेम लेप्चालाई प्रहरीले चरम यातना दिएर कसुर स्वीकार गर्न लगाएकाले हामीले प्रस्तुत मुद्दामा सफाई पाउनुपर्छ भनी लिएको जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा, निःसन्देह प्रस्तुत वारदात भएको प्रत्यक्ष देख्ने व्यक्तिको अभाव रहेको पाइन्छ। तथापि प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ (१) मा “मुद्दाका कुनै पक्षले व्यक्त गरेको कुनै कुरा निजका विरुद्ध प्रमाणमा लिन हुन्छ” भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ। यस्तो व्यवस्था गर्नुको पछाडि कुनै पनि पक्षले आफूलाई अहित हुने गरी कुनै कुरा बोल्न सक्दैन भन्ने मान्यताका आधारमा मुद्दामा पक्षले बोलेको कुरा निजको विरुद्धमा प्रमाण लिने व्यवस्था गरिएको हो। तर फौजदारी मुद्दामा कुनै व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले बाध्य बनाई निजका विरुद्धमा जबरजस्ती बोल्न कर लगाउने खतरा कायम रहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा फैजदारी कसुरमा उल्लिखित प्रमाण ऐनको कानूनी व्यवस्थाको यान्त्रिक प्रयोग गर्न पनि हुँदैन। त्यसैले विधायिकाले सो कानूनको निर्माण गर्दा फौजदारी मुद्दामा कुनै अभियुक्तले निजलाई लगाइएको अभियोगको सम्बन्धमा अदालतबाहेक अन्यत्र व्यक्त गरेको कुरा अदालतले प्रमाण ऐनको दफा ९(२)(क) को देहाय (१) मा भएको “सो कुरा व्यक्त गर्दा अभियुक्त सचेत अवस्थामा र आफूले भनेको र गरेको कुरा बुझ्न सक्ने अवस्थामा थियो” र देहाय (२) मा भएको

“निजलाई बाध्य गरी वा निज वा अरु कसैलाई यातना दिई वा यातना दिने धम्की दिई वा निजलाई आफ्नो इच्छा विरुद्ध सो कुरा व्यक्त गर्ने स्थितिमा पारी सो कुरा व्यक्त गरेको होइन” भन्ने अवस्थाको यकिन भएपछि मात्र प्रमाण ग्रहण गर्दछ। प्रस्तुत मुद्दामा घटना घटेको करिब ९ दिनपछि मृतकका छोरा रामकुमार खनालले यी प्रतिवादीहरू विरुद्धमा जाहेरी दरखास्त दिएको पाइन्छ। सो जाहेरीपछि यी तीनै जना प्रतिवादीहरूलाई मिति २०७४।६।१५ मा पक्राउ गरी सोही दिन थुनुवा पुर्जो दिएको र मिति २०७४।६।२० मा इलाम जिल्ला अदालतबाट पक्राउ गरेको मितिदेखि लागु हुने गरी पहिलो पटक ११ दिन र मिति २०७४।६।२६ मा दोस्रो पटक १० दिन गरी २ पटक म्याद थप भएको पनि देखिन्छ। यदि प्रहरीमा प्रेम लेप्चालाई निजका विरुद्धमा जबरजस्ती साबिती बयान दिन लगाएको भए निजले म्याद थपको समयमा सो कुराको जिकिर अदालतसमक्ष लिएको हुनुपर्ने थियो सो जिकिर लिन सकेको पाइँदैन। यसैगरी सो मुद्दामा पक्राउ भएका अन्य दुई जनाले अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयानमा समेत इन्कार रही बयान गरेकोबाट निजलाई मात्र कुटपिट गरी साबिती गराएको भन्ने कुरा विश्वासयोग्य देखिँदैन। अतः प्रतिवादी प्रेम लेप्चाले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको आधारमा निजसमेतको विरुद्धमा ग्रहणयोग्य प्रमाण देखिन आउने।

सहअभियुक्तको पोललाई अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा प्रमाण लिन हुन्छ या हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९क मा “दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिले कसुर गरेकोमा त्यस्तो व्यक्तिहरूमध्ये कुनै व्यक्तिले अदालतमा आफू साबित भई अन्य अभियुक्तलाई पोल गरेकोमा त्यस्तो पोल अन्य प्रमाणबाट पुष्टि भएमा प्रमाणमा लिन हुन्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। उक्त कानूनी व्यवस्थाले अदालतमा आई अभियुक्तमध्ये कसैले

आफू साबित भई अरूलाई समेत पोल गरेको र त्यस्तो पोल अरू प्रमाणले समेत पुष्टि भएको खण्डमा प्रमाण लिन सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीमध्ये प्रेम लेप्चाले अनुसन्धानको क्रममा आफू साबित रही अन्य प्रतिवादीहरूलाई पोल गरेको तर अदालतमा आफू कसुरमा इन्कार रही अन्य प्रतिवादीहरूलाई समेत पोल गरेको देखिँदैन । तथापि प्रकरण १० मा विवेचित आधारमा प्रतिवादी प्रेम लेप्चाको अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको प्रमाणलाई ग्रहण गरी सकिएको हुँदा सोही आधारमा अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा समेत निजको भनाइ प्रमाणमा लिन मिल्ने ।

प्रतिवादीहरूमध्ये उक्त ज्यानसम्बन्धी कसुरमा कसको कति संलग्नता रहेको थियो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा तीनै जना प्रतिवादीले वनसम्बन्धी विवादमा दुर्गाप्रसाद खनालसँग इवी राखी मौकाको तलासमा रहेकोमा वारदातको दिन मृतक दुर्गाप्रसाद खनाल क्युपेक भन्ने संस्थाबाट घरतर्फ आउँदै गरेको देखी यी प्रतिवादीहरूले बनको रिसइवी साँध्न तत्काल निजलाई मार्ने सल्लाह गरी योजना बनाई बाटो घेरी प्रेम लेप्चा र सुवास राईले मृतकको हात र खुट्टामा समातेको र धनबहादुर सम्बाहाम्फेले अमिलो काट्न ल्याएको चक्कुले मृतकको घाँटी रेटि नजिकै रहेको बिरिङ खोलाको झोलुङ्गे पुलमा लगी पुलबाट तल खोलामा लास फालेको हुँदा सो घटनामा प्रतिवादीहरूको समान संलग्नता रहेको देखिन्छ । यसरी निजहरूको समान संलग्नतामा दुर्गाप्रसाद खनाललाई मारेको हुँदा निजहरूलाई सुरु जिल्ला अदालतले मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय गरी गरेको फैसलालाई नै सदर गरको उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिँदा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले आफूहरूले सफाई पाउँ भनी यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदनपत्र र निजका

तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वैतनिक अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

सुरु इलाम जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीहरू बगरे कान्छा भन्ने धनबहादुर सम्बाहाम्फे, च्याङ भन्ने सुवास राई र भनिज दाइ भन्ने प्रेम लेप्चालाई ज्यानसम्बन्धीको महलको १ नं. र १३(३) नं. कसुरमा सोही १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने गरी मिति २०७५।०।१२ मा भएको फैसला नै सदर गर्ने गरी उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासबाट मिति २०७६।३।२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत (उपसचिव): नवराज जोशी

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा (सुस्मिता)

इति संवत् २०७७ साल कार्तिक १६ गते रोज १ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७७-WH-०१४२, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अवधेश ठाकुरको हकमा कृष्ण मुरारी रौनियार वि. बारा जिल्ला अदालत, बारासमेत

यसमा निवेदन बेहोरा एवम् विपक्षी बारा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफसमेतबाट निवेदक अवधेश ठाकुरउपर बारा जिल्ला अदालतमा रहजनी मुद्दा चली उक्त अदालतबाट यी निवेदकलाई रहजनी चोरी मुद्दामा १२ वर्ष कैद हुने ठहरी मिति २०७३।०२।३१मा फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलाअनुसार निजलाई कैद ठेकी कानूनबमोजिम कैदीपुर्जिसमेत दिई कारागारमा कैदमा राखिएको देखियो । सुरु अदालतबाट मिति २०७३।०२।३१ मा भएको फैसला उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट केही उल्टी भई यी निवेदक मिति २०७२।११।५मा पक्राउ परी हालसम्म कैदमा रहेकोमा उक्त मुद्दामा ठेकिएको कैद ९वर्ष प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुसार निज निवेदकको कैद भुक्तान भइसकेको देखिन आयो । केही नेपाल कानूनलाई

संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२) (ग) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा “तर त्यस्तो सजाय मुलुकी अपराध संहितामा सोही कसुरमा लेखिएको सजायभन्दा बढी हुने रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुने छ।” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको।

अतः उल्लिखित विवेचित आधार, प्रमाण र कारणसमेतबाट यी निवेदकलाई साबिक मुलुकी ऐन, चोरीको महलको व्यवस्थाअनुसार ९ वर्ष कैद सजाय गरिएकोमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४२(२) बमोजिम उपदफा(१) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा चोरी गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र तिस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भई यस व्यवस्थाअनुसार निवेदकलाई अधिकतम कैदबापत ३ वर्ष र ३० हजार जरिवानाबापत दैनिक रु ३००।- का दरले १०० दिन गरी जम्मा ३ वर्ष ३ महिना १० दिन मात्र कैद सजाय हुने देखिन्छ। केही नेपाल कानूनलाई संशोधन एकीकरण समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४को दफा ३९(२) (ख)मा “कुनै कानूनान्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरका मुद्दामा सजाय दिनुपर्दा सोही कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्दछ। तर फौजदारी कसुरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुने छ” भन्ने व्यवस्था रहेबाट निवेदकले अपराध संहिताबमोजिम कम कैद सजाय हुने सुविधा प्राप्त गर्ने अवस्था विद्यमान देखियो। यी निवेदक अवधेश ठाकुर मिति २०७२।११।५ देखि हालसम्म निरन्तर कैदमा बसेको भन्ने देखिएको हुँदा निजले भोग्नुपर्ने अधिकतम कैद अवधि ३ वर्ष ३ महिना १० दिन कैद भुक्तान गरिसकेको देखियो। बारा जिल्ला अदालतको मिति २०७३।२।३१ को फैसलाबमोजिम कैदीपुर्जी दिई हाल कारागारमा कैदमा रहेका निवेदक अवधेश ठाकुरले अदालतको फैसलाबमोजिम कैदसमेत

भुक्तान गरिसकेको देखिँदा यी निवेदकलाई यद्यपि थुनामा राख्ने कार्य गैरकानूनी देखिँदा कैदमुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत: प्रकाश सुवेदी

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा

इति संवत् २०७७ साल माघ २९ गते रोज ५ शुभम्।

३

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७७-WH-०१७८, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, सुजन अधिकारी वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल शाखासमेत

निवेदक सुजन अधिकारीलाई साबिक मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १२ नं. बमोजिम मोटरसाइकल चोरी मुद्दामा पहिलो पटक १ महिना, दोस्रो पटक ३ महिना र तेस्रो पटक ६ महिना कैद गरी जम्मा १० महिना कैद र जम्मा ८,६०,९००।- जरिवाना भएको देखिन्छ। उक्त मुद्दाहरूमा ठहर भएको कैदमध्येमा सबैभन्दा अधिकतम हद कैद गरी सजाय गर्नुपर्दछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा अधिकतम हदमा कैद गरी कैद भुक्तानसमेत भएको देखिन्छ। निवेदकलाई जरिवानाबापत कैद गर्दा साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८, ४० र ५३ नं. समेतका आधारमा ४ वर्ष मात्र कैद हुने गरी कैदी पुर्जी दिई कारागार कार्यालयमा थुनामा राख्न पठाएको देखिन्छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४२(२) अनुसार साधारण चोरी मुद्दामा ३ वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा यी निवेदकलाई पनि साधारण चोरी मुद्दामा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बमोजिम ३ वर्ष सम्म कैद र तीस हजारसम्म जरिवाना हुने देखिने।

अतः उल्लिखित विवेचित आधार, प्रमाण र कारणसमेतबाट यी निवेदकलाई उल्लिखित मुद्दामा लागेको अधिकतम कैद सजायको हद ६ महिना मिति

२०७५।०३।१३ मा भुक्तान भइसकेको र जरिवानाको हकमा प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बमोजिम अधिकतम तीस हजार रुपियाँसम्म मात्र जरिवाना हुनसक्ने भएकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, २०७४ को दफा १६१ बमोजिम जरिवाना कट्टी भइसकेको देखिन आएकोले काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७४।१०।०३ को फैसलाबमोजिम मिति २०७७।०९।२० मा कैदी पुर्जी दिई हाल कारागार कार्यालय झुम्का, सुनसरीमा कैदमा रहेका निवेदक सुजन अधिकारीले अदालतको फैसलाबमोजिम कैद र जरिवानाबापतको कैदसमेत भुक्तान गरिसकेको देखिँदा यी निवेदकलाई कैदमुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ। यस अदालतको तत्कालकै संक्षिप्त आदेशानुसार निवेदकहरू थुनामुक्त भएको देखिँदा सो सम्बन्धमा केही गरिरहन नपर्ने।

इजलास अधिकृत: प्रकाश सुवेदी

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा

इति संवत् २०७७ साल माघ २९ गते रोज ५ शुभम्।

४

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७३-CR-१४४०, सरकारी छाप दस्तखत कित्ते, नेपाल सरकार वि. ताहिर मोमिनसमेत

असलम मोमिन र सोहरा खातुनले कागज, छाप एवम् सहीछापसमेत कित्ते गरी रसुल मोमिनको भोग स्वेस्ताको जग्गालाई मालपोत कार्यालय धनुषामा पास गरेको देखिएको भनी दुवैलाई मुख्य कारणीका रूपमा कित्ते कागजको ७ नं. अनुसार बिगो रु. एक लाख बराबर जरिवाना र सो कित्ते गरिएका कागजहरू सरकारी कागज पनि भएकोले ऐ. १२ नं. अनुसार थप सजायको रूपमा १ वर्ष कैद सजायसमेत हुने ठहरी फैसला भएको अवस्था छ। यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू ताहिर मोमिन, अमिरुल, भोला नदाफ, इसा मोमिन र मजिद मोमिनउपर कित्ते गरिएको ठहर भएको मुचुल्कामा

साक्षी बसेको भनेर नै अभियोगपत्र दायर भएकोमा निजहरूलाई कित्ते गरिएका कागजमा साक्षी बसेको ठहर गरी साक्षीका रूपमा मुख्य कारणीलाई ऐ. महलको ७ नं. अनुसार जरिवानाको मात्र सजाय भएकोले निज साक्षीका रूपमा रहेका प्रतिवादीहरूलाई ऐ. १४ नं. अनुसार एक सय रुपियाँ मात्र जरिवाना गर्ने गरी फैसला भएको देखिन्छ। अभियोग दाबीअनुसार अभियुक्त ठहर भइसकेपछि अभियोग माग दाबीअनुसारको नै सजाय हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। अभियोग लगाउँदा एक प्रकारको अभियोग लगाइयो र सोलाई सजायको माग दाबी लिँदा त्रुटि हुन गयो भने न्यायकर्ताले कानूनको व्यवस्था र मनसायसमेत विचार गरी कानूनअनुसारको उपयुक्त सजाय गर्न सक्ने नै हुन्छ। अभियोग दाबी अनुसारको कसुर ठहर भइसकेपछि अभियोग माग दाबीअनुसारको सजाय पनि ठहर हुनुपर्दछ भन्ने वादी नेपाल सरकारको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन। त्यसैले यी प्रतिवादीहरू ताहिर मोमिन, अमिरुल, भोला नदाफ, इसा मोमिन र मजिद मोमिनलाई जनही रु. १००/ जरिवाना हुने गरी भएको सुरु फैसलालाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई सो हदसम्म अन्यथा भन्न नसकिने।

सुरु जिल्ला अदालतबाट सफाई पाउने ठहरेका प्रतिवादीहरू हनिफ नदाफ, वसिर मोमिन, जुवेद मोमिनको हकमा सुरु फैसला सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला नमिलेकोले निजहरूलाई पनि अभियोग दाबीअनुसार सजाय हुनुपर्दछ भन्ने पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो। यसतर्फ हेर्दा अभियोग दाबीमा हनिफ नदाफ, वसिर मोमिन, जुवेद मोमिनलाई प्रतिवादी बनाएको भए पनि निजहरूले के कस्तो कसुरजन्य काम गरेका हुन् र के कति सजाय हुनुपर्ने हो भनी स्पष्ट मागदाबी लिन सकेको पाइँदैन। के कसुरमा कुन कानूनअनुसार सजाय हुनुपर्ने हो भन्ने स्पष्ट हुन नसकी केवल अभियोग पत्रको लेखमा मिलावटो रहेको

भनी नाम उल्लेख गर्दैमा कसैलाई दोषी करार गर्न सकिँदैन । हामीले अवलम्बन गरेको अभियोजनात्मक कानून प्रणालीमा अनुसन्धान तहकिकात गरी कसबाट कुन कानूनी व्यवस्थाको विपरीत कार्य भएको हो र सोमा कुन कानूनी व्यवस्थाअनुसार कति सजाय हुनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा वादी पक्षले स्पष्ट मागदाबी लिन सक्नु पर्दछ । अभियोगपत्रमा नै स्पष्ट रूपले दाबी लिन नसकेको अवस्थामा अदालत आफैँ सक्रिय भई कसैलाई दोषी करार गर्न सक्दैन । अभियोगपत्र र सङ्कलित प्रमाणहरूमा रहेको द्विविधा र शङ्काको सुविधा अभियुक्तले पाउँदछ । यसमा उल्लिखित प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूलाई अभियोगपत्रमा प्रतिवादी बनाई निजहरूको समेत मिलोमतोमा कसुरजन्य कार्य भएको भनिए पनि अरु प्रतिवादीहरूको हकमा उल्लेख गरे जसरी कुन कानूनविपरीतको कार्य निजहरूबाट भएको हो र निजहरूलाई कुन कानूनअनुसार कति सजाय हुनुपर्ने हो भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको देखिँदैन । त्यसैले निजहरूलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला मिलेको छैन भन्ने नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

तैयव मोमिनलाई १ वर्ष कैद र रु. एक लाख जरिवाना हुने गरी भएको सुरु फैसला सो हदसम्म उल्टी गरी निजलाई सफाई दिने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला नमिलेकोले पनि अभियोग दाबीअनुसार सजाय हुनुपर्दछ भन्ने पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा, यसमा यी प्रत्यर्थी/प्रतिवादी तैयव मोमिनको श्रीमती सहारा खातुनका नाममा कित्ते कागजहरू खडा गरी जग्गा राजीनामा पास गरिदिएको भन्ने देखिन्छ । श्रीमतीका नाममा कित्ते कागज खडा गरी जग्गा पास भएको देखिएको आधारमा मात्र श्रीमानको समेत संलग्नता रहेको मान्न मिल्दैन । वादी नेपाल सरकारले आफ्नो श्रीमतीका नाममा जग्गा पास गर्दा यी प्रतिवादीको कुनै भूमिका, सल्लाह, मिलेमतो थिएन भनी अनुमान गर्न नसकिने, वारदातको दिन

आफू अन्यत्र रहेको पनि निजले पुष्टि गर्न नसकेको र निजउपरसमेत किटानी निवेदन परेकोले निजलाई समेत सजाय हुनुपर्ने भनी माग दाबी लिएको देखिन्छ । अभियोजनात्मक कानून प्रणालीमा अभियुक्तउपरको अभियोग शङ्कारहित तरिकाले पुष्टि हुने प्रमाण वादीले पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । पेस गरिएका प्रमाणमा शङ्काको कुनै गुञ्जायस रहे भएमा सोको लाभ अभियुक्तले पाउँछ । केवल शङ्का र अनुमानको भरमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा कित्ते गरेको ठहरेका कागज पत्रमा यी प्रतिवादी साक्षी वा रोहबरमा बसेको देखिँदैन । निजको यस्तो संलग्नता रहेको थियो भन्ने कुरा ठोस प्रमाणहरूबाट देखाउनु पर्ने अभिभारा वादी पक्षको हुनेमा वादी पक्षले सो देखाउन नसकेको अवस्थामा जग्गा राजीनामा पास गरी लिने सोहारा खातुनको श्रीमान भएकै आधारमा यी प्रतिवादीको कित्ते कागज तयार गर्नमा मिलेमतो, सल्लाह तथा संलग्नता रहेको मान्नु न्यायोचित हुँदैन । त्यस्तै निवेदनमा किटान गरेको आधारले मात्र पनि दोषी ठहर गर्न सकिँदैन । किटानी स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुनुपर्दछ । यसैगरी कुनै व्यक्ति वारदातको दिन अन्यत्र रहेको पुष्टि हुन नसकेको भन्ने आधारले पनि कसुरमा संलग्नता रहेको भन्न सकिँदैन । वारदातको दिन अन्यत्र रहेको नहुनु र कसुरमा संलग्नता हुनु दुई फरक फरक बिषय हुन् । वारदातस्थलमा नै रही यस्तो कसुरजन्य कार्य गरेको भन्ने देखिनुपर्नेमा सो कहींकतैबाट खुल्न सकेको देखिएन । यसरी वादी नेपाल सरकार पक्षबाट यी प्रत्यर्थी तैयव मोमिनको कसुर पुष्टि हुने कुनै ठोस प्रमाण पेस हुन नसकेको अवस्थामा निजलाई सफाई दिने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

तसर्थ सुरु धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।८।२१ गतेमा प्रतिवादीमध्येका ताहिर मोमिन, अमिरुल, भोला नदाफ, इसा मोमिन र मजिद मोमिनलाई जनही रु. १००/- जरिवाना हुने,

प्रतिवादीहरू हनिफ नदाफ, वसिर मोमिन, जुनेद मोमिनले वादी दाबीबाट सफाई पाउने ठहरी भएको फैसला सो हदसम्म सदर हुने गरी र प्रतिवादी तैयव मोमिनलाई १ (एक) वर्ष कैद र रु. एक लाख जरिवाना गर्ने गरी भएको हदसम्म उल्टी गरी निज प्रतिवादी तैयव मोमिनले सफाई पाउने ठहर्‍याई भएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०७३/०२/१२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत(उपसचिव): यदुराज शर्मा

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा (सुस्मिता)

इति संवत् २०७८ असार ६ गते रोज १ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७४-CR-१५९३, विनाइजाजत बाघ चितुवा मारी छाला र हड्डी ओसार पसार गरेको, नेपाल सरकार वि. विष्णुबहादुर गुरुङसमेत ।

प्रतिवादीहरू विष्णुबहादुर गुरुङ र सर्जने साकीले बाघ र चितुवाको छाला तथा आखेटोपहार ओसार पसार गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६ (१) अनुसारको कसुर गरेको कुरामा विवाद देखिएन । त्यसैले उक्त तथ्यका सम्बन्धमा थप विवेचना गरिरहनु परेन । पुनरावेदनपत्रमा प्रतिवादी विष्णुबहादुर गुरुङ चितुवाको छालासहित पक्राउ परेकोले निज र सो कार्यमा संलग्न सर्जने साकीलाई चितुवा मारेबापत सोही ऐनको दफा २६(६) अनुसार थप सजायसमेत हुनुपर्नेमा नगरेको भन्ने नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर रहेको भए तापनि बरामद भएका छाला र हड्डीहरू बाघ र चितुवाको रहेको भन्ने उल्लेख छ । अनुसन्धानमा सङ्कलित कागजपत्रहरूबाट पनि बरामद भएको छाला र हड्डी बाघ र चितुवाको बाहेक अन्य कुन जनावरको हो भन्ने खुल्न सकेको पाइँदैन । बरामद भएको चितुवाको छालाको ओसारपसारलगायतका कार्यलाई स्पष्ट अपराधीकरण

गरी सजायको व्यवस्था ऐनको दफा २६को उपदफा (१) ले नै गरिसकेको अवस्थामा ऐ को उपदफा (६) आकर्षित हुने देखिँदैन । ऐनको संरचनाबाट ऐनको दफा २६को उपदफा (१) देखि (५) ले नसमेटेको विषयमा मात्र उपदफा (६) अनुसारको सजाय हुने स्पष्ट देखिन्छ । उपदफा (१) मा चितुवासमेतका जनावरको नाम किटान गरी उल्लेख भएको अवस्थामा सोलाई उपदफा (६) ले समेट्ने अन्य जनावरको कोटीमा राख्न सकिँदैन । त्यस्तै एउटै प्रतिवादीलाई एउटै अपराधमा दफा २६(१) अनुसारको ठुलो सजाय भइसकेपछि दफा २६(६) अनुसारको सानो सजायसमेत गर्न पनि मिल्ने देखिँदैन । यसर्थ प्रतिवादीहरूलाई उक्त ऐनको दफा २६(६) अनुसारको थप सजायसमेत हुनुपर्ने भन्ने पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । त्यसैले यी प्रतिवादीहरूको कसुरलाई ऐ. ऐनको दफा २६(१) अनुसारको कसुर मानी सोही अनुसार मात्र सजाय गरेकोलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) अनुसारको सीमाभित्र के कति सजाय गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा सो उपदफाअनुसारको अपराध गर्ने व्यक्तिलाई पचास हजार रुपियाँदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्नसक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरी सजायको तल्लो र उपल्लो हद तोकिदिएको छ । यसरी तोकेबाट विधायिकाले न्यायकर्तालाई अपराधको मात्रा र गाम्भीर्य, अपराधीको आर्थिक पारिवारिक स्थिति, अपराधको समाजमा पर्ने असर, अपराध गर्ने तौरतरिका आदिको विचार गरी न्यायिक मन प्रयोग गरी वस्तुनिष्ठ आधारमा तोकेको सीमाभित्र रही स्वविवेकाधिकार प्रयोग गर्न पाउने हुन्छ । उक्त धारा २६ (१) मा उल्लिखित जनावरहरू मार्ने र तिनको छाला तथा आखेटोपहारको ओसारपसार गर्ने कारोबार गर्ने सङ्कलन गरी राख्ने जस्ता कार्यलाईसमेत समेटेी सजायको तल्लो र

माथिल्लो हद तोकी समस्तिगत रूपमा कसुरको मात्राअनुसार सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा मिसिल संलग्न कागजबाट प्रतिवादीहरूको कार्य बाघ र चितुवाको छाला तथा आखेटोपहार ओसारपसार गरेकोसम्म देखिन आएको छ । निजहरूले सो जनावरहरू आफैँ मारेको भन्ने तथ्य शंकाहित तवरले पुष्टि हुन नसकी सुरु र पुनरावेदन तहको अदालतबाट प्रतिवादीहरूले बाघ र चितुवाको छाला र हड्डीहरू ओसारपसार गरेकोसम्म ठहर भएको अवस्था छ । यसरी कसुर ठहर गरेको नमिलेको भनी वादी नेपाल सरकारले पुनरावेदनपत्रमा स्पष्ट उल्लेख नगरी केवल सजायको मात्रा मात्र नमिलेको भनी उल्लेख गरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा उक्त जनावरहरू निजहरूले नै मारी ओसारपसार गर्न लागेको भन्ने मानी अपराधको मात्रामा बढोत्तरी गर्न सकिँदैन । निजहरूले यसपूर्व यस्तै अपराधमा सजाय पाएको अवस्था पनि देखिँदैन । त्यसैले निजहरूलाई ६(छ) वर्ष कैद गर्दा पनि ऐनको उद्देश्य पूरा हुने नै देखियो । तसर्थ सुरु अदालतले यी प्रतिवादीहरू विष्णुबहादुर गुरुङ र सर्जने साकीलाई जनही ८ (आठ) वर्ष कैद गरेकोमा उच्च अदालत दिपायलले जनही ६ (छ) वर्ष मात्र कैद सजाय गरेकोलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

शिवप्रसाद पौडेलको हकमा सफाई दिने ठहर्‍याई भएको सुरु फैसला सदर गरेको उच्च अदालत दिपायलको फैसला नमिलेकोले निजलाई अभियोग दाबीअनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २७ अनुसार सजाय हुनुपर्दछ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा, निज प्रतिवादी शिवप्रसाद पौडेल आरोपित कसुरमा इन्कार रही आफू सो समयमा भारतमा रहेको र आफ्नो घरमा प्रतिवादी विष्णुबहादुर गुरुङले बन्दुक गोली बारुद र गन्धक राखेको भनी पोल गरे तापनि परिवारलाई सोध्दा झोलासम्म राखेको रहेछ भनी बयान गरेको देखिन्छ । निजले उक्त अपराध गर्नमा

अन्य प्रतिवादीहरूलाई सहयोग पुर्‍याएको भन्ने देखिने कुनै ठोस कागज प्रमाण वादी पक्षबाट पेस हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा निज प्रतिवादी शिवप्रसाद पौडेलले अभियोग दाबीअनुसारको कसुर गरेको पुष्टि हुन नआएकोले निजलाई अभियोग दाबीबाट सफाईसमेत दिने गरी भएको उक्त फैसला मिलेको नै देखिने ।

अतः माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट प्रतिवादी विष्णुबहादुर गुरुङ र सर्जने साकीलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) अनुसार ८ (आठ) वर्ष कैद सजाय र प्रतिवादी शिवप्रसाद पौडेललाई सफाई दिने ठहर्‍याई सुरु कैलाली जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।२।१० मा भएको फैसलाले प्रतिवादी शिवप्रसाद पौडेललाई सफाई दिएको हदसम्म सदर र प्रतिवादी विष्णुबहादुर गुरुङ र सर्जने साकीलाई भएको सजायको हदसम्ममा केही उल्टी गरी निजहरूलाई सोही दफा २६(१) अनुसार ६ (छ) वर्ष मात्र कैद सजाय हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत दिपायलबाट मिति २०७४/१०/२१ मा भएको फैसला मिलेको नै देखिँदा सदर हुने ।
इजलास अधिकृत(उपसचिव): यदुराज शर्मा
कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा(सुरिम्ता)
इति संवत् २०७८ असार ६ गते रोज १ शुभम् ।

६

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७७-WH-००९२, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, **SHAFQAT ALI** समेत वि. कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलसमेत ।

निवेदकहरूलाई मुलुकी ऐन, खोटा चलनको महलसमेतबमोजिम जनही सात वर्ष छ महिना कैद र रु.१,१६,५०,८००/- जरिवाना हुने गरी अन्तिम फैसला भएको देखिन्छ । हाल मुलुकी ऐन खारेज भई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ कायम रहेको छ । सो ऐनको दफा २५७(२) मा खोटा चलनको कसुर

गर्नेलाई अधिकतम सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी खोटा चलनको कसुरमा साबिकमा कायम रहेको मुलुकी ऐनको खोटा चलन महलको ८ नं. मा भएको व्यवस्थाभन्दा सो कानूनलाई खारेज गरी सोही कसुरमा हाल कायम रहेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५७ मा साबिक भन्दा कम कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था कायम रहेको देखिँदा यी निवेदकहरूले पनि फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) बमोजिमको सुविधा पाउने नै देखिन आयो । यस स्थितिमा रिट निवेदक/प्रतिवादीहरूलाई साबिक मुलुकी ऐनको खोटा चलन महलको ८ नं. तथा सङ्गठित अपराध निवारण अध्यादेश, २०६९ को दफा १०(क) बमोजिमसमेत जम्मा ७।६।० (सात वर्ष छ महिना) कैद र जम्मा रु.१,१६,५०,८००।- (एक करोड सोह्र लाख पचास हजार आठ सय रुपियाँ) जरिवाना हुने गरी भएको फैसलाअनुसार नै कानूनबमोजिमको कैदमा रहेकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी काठमाडौँ जिल्ला अदालतसमेतको लिखित जवाफसँग सहमत हुन नसकिने ।

तसर्थ रिट निवेदकहरूलाई खोटा चलन मुद्दामा ठहर भएको कैद हाल उक्त मुलुकी ऐन, खोटा चलनको महल खारेज भई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लागु भई सोको दफा २५७ मा खोटा मुद्दा चलन गर्नेलाई अधिकतम कैद ७ वर्ष र जरिवाना रु.७०,०००।- हुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा निजहरूले केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको सुविधा र लाभ पाउने भई जरिवानाबापत कैदमा बस्नुपर्ने अवस्थासमेत नभएकोले निवेदकहरू

SHAFQAT ALI र अनवर हुसेन अन्सारी लाई मिति २०७४।२।१२ मा जारी गरेको कैदी पुर्जिसमेत कानूनबमोजिम नभएकोले निजहरूको थुना गैरकानूनी देखिँदा तुरुन्त कैद मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निज निवेदकहरूलाई खोटा चलनको मुद्दाबाट रहेको कैदबाट थुनामुक्त गरिदिनु भनी संक्षिप्त आदेश जारी भइसकेकोले थप केही गरिरहन नपर्ने ।

इजलास अधिकृत(उपसचिव): नवराज जोशी

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा

इति संवत् २०७७ साल मार्ग ९ गते रोज ३ शुभम् ।

७

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७७-WH-०११२, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, पारस भन्ने सानु कान्छो खत्री वि. काठमाडौँ जिल्ला अदालत

रिट निवेदकले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिम रु.७०,०००।- मात्र जरिवाना सुविधा पाउँ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा “कुनै कसुरका सम्बन्धमा कसुर गर्दाका बखतभन्दा सजाय निर्धारण गर्दाका बखत कानूनबमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ भने घटी सजाय हुने गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ” भन्ने र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण,समायोजन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा “कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरका मुद्दामा सजाय गर्नुपर्दा सोही कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने छ । तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुने छ” भन्ने र सोही दफाको उपदफा (२)(ग) मा “कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही कानूनबमोजिम नै कार्यान्वयन हुने छ ।

तर त्यस्तो सजाय मुलुकी अपराध संहितामा सोही कसुरमा लेखिएको सजायभन्दा बढी हुने रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा, कुनै कसुरदारले कुनै कसुरमा कसुर गर्दाको बखतमा कायम रहेको कानूनमा बढी सजाय हुने व्यवस्था रहेकोमा उक्त कसुरमा फैसला हुन बाँकी रहेको भए फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) बमोजिम साबिक कानूनमा सजायको मात्रा बढी भए पनि नयाँ कानूनबमोजिम कम सजाय गर्नुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी साबिक कानूनमा कुनै कसुरमा बढी सजाय हुने र हाल कायम रहेको कानूनमा सोही कसुरमा कम सजाय निर्धारण गरिएको भएमा त्यस्तो कसुरमा पुरानो कानूनबमोजिम सजाय पनि निर्धारण भई कसुरदारले सजाय भोगिरहेको भए पनि पछिल्लो संशोधित कानूनले दिएको सजायमा कम गरिएको सुविधा यस्ता मुद्दामा सजाय भोगिरहेका कसुरदारलाई पनि दिनु पर्ने कुरा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) मा प्रस्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यी निवेदकलाई पनि ठगी मुद्दामा साबिक मुलुकी ऐन, ठगीको महलको ४ नं. बमोजिम ६ महिना कैद र रु.१०,८०,०००/- जरिवाना भई सजाय निर्धारण भइसकेको भए पनि उल्लिखित नयाँ कानूनबमोजिम सजायमा छुट फैसला कार्यान्वयनको क्रममा पाउने नै देखिन्छ। यस अवस्थामा निवेदकलाई ठगी मुद्दामा अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाबमोजिम ६ महिना कैद र रु.१०,८०,०००/- जरिवाना भएको छ। निजलाई उक्त मुद्दामा भएको कैदमा बेरुजु रहेको कैदबापत कारागारमा कानूनबमोजिम थुनामा पठाइएको

र जरिवाना नतिरे सोबापत पनि कैद हुने गरी ठेकिएको कैदीपुर्जो कानूनसम्मत रहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ तथा सहन्यायाधिवक्ताको बहससँग सहमत हुन नसकिने।

तसर्थ रिट निवेदकलाई ठगी मुद्दामा ठहर भएको कैद हाल उक्त मुलुकी ऐन, ठगीको महल खारेज भई सोको ठाउँमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लागु भई सोको दफा २४९(३) को खण्ड (ग) बमोजिम अधिकतम कैद ७ वर्ष र जरिवाना रु.७०,०००/- हुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा रिट निवेदकले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिम दैनिक रु.३००/- का दरले बाँकी रहेको कैदबापतको रकम र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको सुविधा पाउने भई निजलाई पनि ठगीमा अधिकतम सत्तरी हजार मात्र जरिवाना हुने हुँदा सो जरिवाना र कैदबापतको रकम बुझाइपाउँ भनी निवेदकले सुरु जिल्ला अदालतमा निवेदन दिए कैदबापतको रकम र जरिवाना रु.७०,०००/- (सत्तरी हजार) असुल गरी निज निवेदक पारस भन्ने सानु कान्छो खत्रीलाई अन्य कुनै मुद्दामा थुनामा राख्न नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दाको हकमा थुनामुक्त गरिदिनु र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ अन्तर्गतको उपयुक्त आदेश गर्ने भनी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत(उपसचिव): नवराज जोशी

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा

इति संवत् २०७७ साल मार्ग ९ गते रोज ३ शुभम्।

८

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७७-WO-०३३९, उत्प्रेषण / परमादेशसमेत, डा. शर्मिला चापागाईँ वि. सङ्घीय

मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत ।

रिट निवेदक डा. लोकनाथ पौडेल विपक्षी लोकसेवा आयोग, अनामनगर, ०७६-WO-०३५६ उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७६।०९।०८ मा सेवा सञ्चालन गर्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नेपाल कृषि सेवा, लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट समूह, सहसचिव वा सोसरहको छुट भएको १ पद (आ.व. २०७८/०७७) लोकसेवा आयोगको मिति २०७६।६।२९ को विज्ञापनमा समावेश गरी विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेतको रिट जारी हुने गरी अन्तिम आदेश जारी भएको देखिन्छ । त्यसैगरी रिट निवेदक धनबहादुर वली विपक्षी लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयसमेत भएको ०७७-WO-०३९९ नं. को उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७७।१०।१३ मा सेवा सञ्चालन गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले पद रिक्त हुने पुष्ट्याइँका आधारसहित माग आकृति फाराम भरी समयमै संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रिक्त रहेका पदको पुष्ट्याइँसहित पदपूर्तिको लागि लेखी पठाएकोलाई आधार मानी नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणीमा रिक्त देखिएको सात (७) पद र रा.प.द्वितीय श्रेणीमा रिक्त देखिएको आठ (८) पदको लागि प्रतिशत निर्धारण गरी विज्ञापन प्रकाशन गरी कानूनबमोजिम निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकासको लागि प्राथमिकता दिई पदपूर्ति गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेतको रिट जारी हुने गरी अन्तिम आदेश जारी भएको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि सेवा सञ्चालन गर्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प. प्रथम (प्रा.) सहसचिव वा सो सरहको पदको लागी तीन पद रिक्त भनी पठाएकोमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २ पदको लागि लोकसेवा आयोगमा विज्ञापनको लागि पठाएको कार्य उक्त रिट

निवेदनमा यस अदालतबाट भएको आदेशसमेतको विपरीत हुने देखियो । यस अवस्थामा संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट एक पटक विज्ञापनका लागि लोक सेवा आयोगमा पत्र प्राप्त भइसकेपछि सोबमोजिम आयोगबाट त्यस पदका लागि प्रतिशत निर्धारण गरी एक पटक विज्ञापन गरिसकेपछि सोही पदमा संख्या थप गरी पुनः प्रतिशत निर्धारण गर्ने कानूनी आधारसमेत लोक सेवा आयोगलाई नभएको हुँदा लोकसेवाबाट मिति २०७७।६।२८ मा प्रकाशित विज्ञापन कानूनसम्मतको नै हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ तथा निजहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको बहससँग सहमत हुन नसकिने ।

तसर्थ माथि उल्लिखित आधार कारणसमेतबाट मिति २०७७।६।२८ मा लोक सेवा आयोगबाट नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प. प्रथम (प्रा.) सहसचिव वा सोसरहको पदको लागि बढुवाका लागि प्रकाशित सूचना नं. ५३/०७७-७८, को (क) को (आ) अन्तर्गत क्र.सं. ७ नं. को सूचना नं. ९/०७७-७८ को विज्ञापनको सूचना र सूचना नं. ५५/०७७-७८ को (क) को (आ) अन्तर्गत क्र.सं. १० नं. को विज्ञापन नं. १७९६०/०७७-७८ को विज्ञापन सूचनालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाएको माग आकृति फारामअनुसार संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प. प्रथम(प्रा.) सहसचिव वा सोसरहको छुट १ पदसमेत पदपूर्तिको माग गरी लोक सेवा आयोगमा पठाई सोअनुसार १ पद समावेश गरी जम्मा ३ पदलाई पुनः प्रतिशत निर्धारण गरी यसै आ.व. मा पुनः विज्ञापन प्रकाशन गरी पदपूर्ति गर्नु भनी विपक्षी संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र

लोकसेवा आयोगका नाउँमा परमादेश जारी हुने ।
इजलास अधिकृत (उपसचिव): जानकी रमण यादव
कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा (सुस्मिता)
इति संवत् २०७७ साल चैत्र २५ गते रोज ४ शुभम् ।
यसै लगाउका निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसैअनुसार
आदेश भएका छन्:

- ०७७-WO-०३८३, उत्प्रेषण/
परमादेशसमेत, ज्ञानबहादुर लामासमेत वि.
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
मन्त्रालयसमेत ।
- ०७७-WO-०३६७, उत्प्रेषण /
परमादेशसमेत, मनिषमान श्रेष्ठसमेत वि.
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
मन्त्रालयसमेत ।

इजलास नं. २

९

**मा.न्या.श्री मीरा खडका र मा.न्या.श्री टंकबहादुर
मोक्तान, ०७३-CI-१३८३, करार उल्लङ्घन, निलम
झा मैथिल बाहुन वि. आशा मिश्र ।**

पुनरावेदक र प्रत्यर्थी आशा मिश्रका पति
कृष्णचन्द्र मिश्रबिच मिति २०६३।२।१४ मा भएको
करारनामाको कागजका आधारमा करारको यथावत
पालना गरिपाउन उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने
पुनरावेदकको निवेदन देखिन्छ । अब उक्त करारनामा
रीतपूर्वक भए नभएको सम्बन्धमा करार ऐन, २०५६
को दफा ८८ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा, प्रचलित
कानूनले कुनै खास प्रकारको करार गर्न कुनै खास
कार्यविधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको वा कुनै सरकारी
कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको रहेछ
भन्ने त्यस्तो रीत पूरा नगरी भएको करार मान्य हुने
छैन भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । पुनरावेदक निलम
झा र प्रत्यर्थी आशा मिश्रको पति कृष्णचन्द्र मिश्रले

उल्लिखित कि. नं. ४२ को क्षेत्रफल ०-१-१ जग्गा
र कि.नं. २७ को क्षेत्रफल ०-०-५ समेत गरी जम्मा
०-१-६ धुर जग्गा खरिद बिक्री गर्ने प्रयोजनार्थ
रकमसमेत लेनदेन गरी मिति २०६३।२।१४।१
मा भएको उक्त करारनामाको कागजबमोजिम उक्त
कागजमा उल्लिखित ०-०-१०-२१/२ जग्गा यी
पुनरावेदकले भोग गर्न पाउनुपर्ने भन्ने जिकिर रहेको
देखियो । निवेदन लेखबाटै उक्त जग्गा गुठी संस्थानको
स्वामित्वमा रहेको जग्गा भन्ने देखिएको र मिसिल
संलग्न उक्त जग्गाको फिल्डबुकबाट सो पुष्टि भइरहेको
देखियो । सो फिल्डबुकअनुसार प्रत्यर्थी आशा मिश्रका
पति स्व.कृष्णचन्द्र मिश्र मोही रहेको देखिन्छ । उक्त
करारनामाको लिखत गर्ने निज कृष्णचन्द्र उक्त जग्गाको
स्वामी (हकवाला) नभई मोहीसम्म रहेभएको देखिएकाले
दाबीको जग्गा बिक्री गर्ने कुनै प्रकारको कागज गर्न
सक्ने नै नदेखिएबाट उक्त करारनामाको कागज प्रारम्भ
भई (Initially) सून्य भई अमान्य (Invalid) रहेको
देखिन्छ । त्यस्तो करारनामाको परिपालना गरिपाउन
लिएको दाबी नै कानूनसम्मत नभई दाबीबमोजिम
गराउनुपर्ने अवस्था नै विद्यमान रहेको देखिँदैन ।
साथै उल्लिखित करार ऐन, २०५६ अनुसार अचल
सम्पत्तिको सम्बन्धमा खरिद बिक्री गर्दा मुलुकी ऐन,
रजिस्ट्रेसनको महलको १ नं. बमोजिम अनिवार्य रूपमा
रजिस्ट्रेसन पारीत गराउनुपर्नेमा सो गरेको देखिँदैन ।
उक्त जग्गाको विषयमा भएको करारनामाबमोजिम
प्रत्यर्थीले भोगचलन गर्न बाधा विरोध गर्नु भन्ने
विषयमा पुनरावेदकले करारको यथावत् परिपालना
गरिपाउन मागदाबी लिई उजुरी दिएकोमा पुनरावेदक
निलम झा र प्रत्यर्थी आशा मिश्रको पति कृष्णचन्द्र
मिश्रबिच मिति २०६३।२।१४।१ मा भएको
करारनामा करार ऐन, २०५६ को दफा ८८ बमोजिम
रीतपूर्वकको करार भएको भन्ने देखिन नआएको र उक्त
करारनामाको कागज प्रारम्भमै (Initially) सून्य भई
अमान्य (Invalid) रहेको आधारमा त्यस्तो करारको

परिपालना गराउन नपर्ने भनी माथि विवेचना भइसकेको हुँदा त्यस्तो करारको यथावत् पालना गरिपाउन उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

तसर्थ, पुनरावेदक निलम झा र प्रत्यर्थी आशा मिश्रको पति कृष्णचन्द्र मिश्रबिच मिति २०६३।२।१४।१ मा भएको करार करार ऐन, २०५६ को दफा ८८ बमोजिम रीतपूर्वकको देखिन नआएकाले दाबी खारेज हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत जनकपुरको मिति २०७३।०८।१४ गतेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत : श्यामहरि अधिकारी (उपसचिव)
कम्प्युटर: हर्क माया राई

इति संवत् २०७८ साल फागुन १३ गते रोज ६ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७३-CI-१३८२, निषेधाज्ञा, अनिलकुमार झासमेत वि. आशा मिश्र भएको मुद्दामा पनि यसैअनुसार फैसला भएको छ।

१०

मा.न्या.श्री मीरा खडका र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०६८-CI-०५३९, मोही नामसारी मोही प्रमाण पुर्जा पाउँ, नन्दकिशोर राठीसमेत वि. चन्द्रबहादुर गुरुङ।

विवादित जग्गामा प्रत्यर्थी/वादी चन्द्रबहादुर गुरुङका बाबु खुसीलाल गुरुङले सर्वे नापी हुँदा निज उक्त जग्गाको मोहीको हैसियत प्राप्त गरेको भन्ने उक्त जग्गाको क्षेत्रीय किताब (फिल्डबुक) बाट जनिएको अवस्था देखिन्छ। निजले सोही जग्गाको मोहीको हैसियतले भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम सम्बन्धित गा.वि.स. बाट १ नं. मोहीको लगतसमेतमा उक्त जग्गाको जग्गाधनी यस मुद्दाका प्रत्यर्थीलाई देखाई भरेको भन्ने बेहोरा मिसिलबाट देखिन्छ। उल्लिखित तथ्य भूमि सुधार टोलिले भूमिसम्बन्धी नियमको नियम ६ बमोजिम १ नं. लगतको आधारमा प्रकाशित गरेको

अनुसूची २ बाटसमेत देखिएको छ। उक्त विवादित जग्गाको क्षेत्रीय किताब (फिल्डबुक), अनुसूची १ र २ समेतका प्रमाणबाट प्रत्यर्थी/वादी चन्द्रबहादुर गुरुङका बाबु खुसीलाल गुरुङ विवादित जग्गाको मोही रहेको भन्ने यीनै पुनरावेदकले प्रत्यर्थीका बाबुउपर दिएको २०३९, सालको दे. नं. १०२७ को जग्गा खिचोला मुद्दाको प्रतिउत्तरमा समेत उल्लेख गरेको अवस्था छ। प्रत्यर्थी चन्द्रबहादुर गुरुङ खुसीलाल गुरुङका छोरा रहेको भन्ने तथ्यमा विवाद रहेन। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) मा मोहीले कमाई आएको जग्गामा मोहीसम्बन्धी निजको हक अपुतालीसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिमको हकवालालाई प्राप्त हुने छ भन्ने उल्लेख भएबाट उक्त विवादित जग्गाको क्षेत्रीय किताब (फिल्डबुक) तथा अनुसूची १ र २ मासमेत मोही जनिएका खुसिलाल तथा निजकी श्रीमती फेकनीदेवीको मृत्युपश्चात् उक्त मोहीसम्बन्धी हक निजहरूका एक मात्र छोरा चन्द्रबहादुरले प्राप्त गर्ने नै देखिने।

यिनै पुनरावेदकले प्रत्यर्थीका बाबुउपर दिएको २०३९, सालको दे. नं. १०२७ को जग्गा खिचोला मुद्दाको प्रतिउत्तरमा सो मुद्दाको प्रतिवादी यस मुद्दाका प्रत्यर्थी/वादीका बाबुले मोहीको प्रमाणपत्र पेस गर्न नसकेको आधारमा जग्गामा खिचोला गरेको ठहर भएका कारण उक्त जग्गाको मोहियानी हक प्रत्यर्थीले पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन भनी पुनरावेदकले जिकिर लिएको देखिए तापनि विवादित जग्गामा मोहीको हैसियतले प्रत्यर्थीका बाबुको नाम लेखाइ देखाइ गरेको क्षेत्रीय किताब (फिल्डबुक) तथा १ नं. र २ नं. अनुसूचीसमेतका आधारमा निज प्रत्यर्थीका बाबु खुसीलाल गुरुङ उक्त विवादित जग्गाको मोही हुन् भन्ने कुरा स्थापित भएको सम्बन्धमा माथि विवेचना भइसकेको हुँदा निज प्रत्यर्थीका बाबुले उक्त जग्गा नजोतेका कारण निज मोही हुन सक्दैनन् भनी सुरु भूमि सुधार कार्यालय सुनसरीबाट भएको फैसलाउपर

परेको मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले वादी दाबी पुग्ने गरी यी प्रत्यर्थीका नाममा मोहियानी हक कायम गरी मोही पुर्जा दिनु भनी गरेको फैसला बदर गरिपाउँ भनी पुनरावेदकले लिएको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

तसर्थ, माथि विवेचित आधार एवम् प्रमाण कागजहरुबाट विवादित जग्गाको मोहीको हैसियत प्रस्तुत मुद्दाका प्रत्यर्थी/वादी चन्द्रबहादुर गुरुङका बाबु खुसीलाल गुरुङका नाममा रहेको भन्ने उक्त जग्गाको क्षेत्रीय किताब (फिल्डबुक) तथा १ नं. र २ नं. अनुसूचीसमेतबाट देखिएको अवस्थामा निजको नामको मोहियानी हक कानूनबमोजिमका हकवाला वादी चन्द्रबहादुर गुरुङका नाममा नामसारी गरी दिनुपर्नेमा वादी दाबी खारेज गर्ने गरेको सुरु भूमि सुधार कार्यालय, सुनसरीको मिति २०६४।६।४ को निर्णय नमिलेको हुँदा उल्टी भई पुनरावेदक वादीको दाबीअनुसार हुने ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: श्यामहरि अधिकारी (उपसचिव)

कम्प्युटर: शंकर गुरुङ्ग

इति संवत् २०७८ साल चैत १४ गते रोज २ शुभम्।

११

मा.न्या.श्री मीरा खडका र मा.न्या. डा. श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७२-CR-११२४, लागु औषध ब्राउन सुगर, नेपाल सरकार वि. विजय श्रीससमेत।

एकै वारदातमा एकै समयमा सँगसँगै लागु औषध ब्राउन सुगर खरिद गरी फर्कदा सँग साथै पक्राउ परेको र प्रतिवादी राजु भन्ने भुवन थापाले श्याम भन्ने हिराबहादुर थापाको समेत मिलेमतोमा खरिद गरी ल्याएको भनी अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा अदालतमा बयान गर्दा उल्लेख गरिरहँदा पुनरावेदन अदालतले प्रतिवादी राजु भन्ने भुवन थापालाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा (घ)(ड)(च)

को कसुर गरेकोले दफा १४(१)(छ)(१) तजबिजले कैद वर्ष ५(पाँच) र जरिवाना रु. १०,०००।- (दश हजार रुपियाँ) हुने गरी अर्का सहप्रतिवादी श्याम भन्ने हिराबहादुर थापालाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को ऐनको दफा ४ को देहाय (छ) को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १४(१)(ड) बमोजिम तजबिजले कैद वर्ष एक हुने सजाय गरेको पाइयो। दण्ड निर्धारणको सिद्धान्त (theory of parity) का आधारमा पनि समान अवस्थाका प्रतिवादीलाई समान सजाय हुनुपर्ने भन्ने मान्यता रही आएको पाइन्छ। यी प्रतिवादी श्याम भन्ने हिराबहादुरसमेत साथ रहेको अवस्थामा अर्का प्रतिवादी भुवनबाट लागु औषध बरामद भएको, भुवनले यी प्रतिवादीसमेतको लगानीमा उक्त लागुऔषध ल्याएको भनी गरेको बयान, बरामदी मुचुल्कासमेतबाट यी दुवै प्रतिवादीहरूको मिलेमतोमा लागु औषध खरिद गरी बिक्री वितरण गर्नेसमेत प्रयोजनका लागि लिई हिँडेको तथ्य पुष्टि भएको देखिएको र यी प्रतिवादीले अदालतमा गरेको बयानमा लागु औषध सेवन गर्दिन भनी उल्लेख गरेको देखिएको अवस्थामा प्रतिवादी श्याम भन्ने हिराबहादुर थापालाई सेवनकर्ताको रूपमा सजाय गर्ने गरेको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला तथा उक्त फैसलालाई सदर गर्ने गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेको देखिन नआउने।

प्रतिवादीहरू एक ठाउँबाट एकसाथ १० ग्राम ब्राउन सुगरसहित पक्राउ परेको प्रस्तुत कारोबार सामूहिक कारोबार joint enterprises देखिन आएको अवस्थामा प्रतिवादी विजय श्रीस मगरसमेतलाई सेवनमा मात्र सजाय गरेको भन्ने आधार लिएको सम्बन्धमा हेर्दा प्रतिवादी बिजय श्रीस मगरले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा अन्य प्रतिवादीसँग पूर्वचिनजान रहेको भन्ने उल्लेख गरेको पाइँदैन। प्रतिवादी बिजय श्रीस मगर अन्य प्रतिवादीहरूसँग आपसमा सल्लाह गरी लागु औषध

खरिद गरी लिई हिँडेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न कागजातबाट पुष्टि हुन आउँदैन । यसरी सामूहिक कारोबार स्थापित नभएको अवस्थामा मात्र एकै समय पक्राउसम्म परेको कारणबाट तयार भएको बरामदी मुचुल्काको आधारमा सङ्गठित अपराधमा सजाय गर्नु न्यायसङ्गत नदेखिने सङ्गठित अपराधमा सजाय गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर तथा यस अदालतबाट अनुमति प्रदान गर्दा लिएको आधारसँग सहमत हुन नसकिने ।

अतः प्रतिवादी श्याम भन्ने हिराबहादुर थापालाई लागु औषध ब्राउन सुगर सेवनतर्फ कसुरदार ठहर्‍याई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(१) बमोजिम १(एक) वर्ष सजाय गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवल मिति २०७१।१२।०९ को फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई प्रतिवादी श्याम भन्ने हिराबहादुर थापालाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (घ) (ङ)(च)(छ) को कसुरमा दफा १४(छ) (१) बमोजिम ५(पाँच) वर्ष कैद र रु.१०,०००।- (दश हजार रुपियाँ) जरिवाना हुने ।

इजलास अधिकृत: शारदा फुयाल (उपसचिव)

कम्प्युटर: समी नेपाली

इति संवत् २०७८ साल पौष ९ गते रोज ६ शुभम् ।

१२

मा.न्या.श्री मीरा खडका र मा.न्या. डा. श्री कुमार चुडाल, ०७४-CR-०३९६, कर्तव्य ज्यान, कमल भन्ने कम्पबहादुर राई वि. नेपाल सरकार ।

प्रस्तुत मुद्दामा किटानी जाहेरी, प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तिहरूले मौकामा गरेको घटना विवरण कागज तथा निजहरूले अदालतमा गरेको बकपत्र, लासजाँच प्रकृति मुचुल्का, शव परीक्षण प्रतिवेदन, स्वयम् प्रतिवादीको मौकाको तथा अदालतसमक्ष गरेको बयानसमेतबाट प्रतिवादीले मृतकको पेटमा चक्कुले प्रहार गरेको र

सोही चोटका कारण मृतकको मृत्यु भएको हो भन्ने पुष्टि भएको देखिन्छ । प्रतिवादीले मौका तथा सुरु अदालतमा बयान गर्दा मृतक श्रीमतीलाई तर्साउनका लागि तरकारी काट्ने चक्कु देखाउँदा एक पटक प्रहार हुन गएको भने तापनि लास जाँच प्रकृति मुचुल्कामा नाइटोभन्दा माथि बिचमा २ वटा टाँका लगाइएको २ इञ्च लम्बाइ भएको, तेर्सो गहिरो काटिएको जस्तो घाउ रहेको भन्ने उल्लेख गरिएको र सोही चोटका कारण मृतकको मृत्यु भएको भनी शव परीक्षण प्रतिवेदनसमेतमा उल्लेख भएको देखिन्छ । निज प्रतिवादीले चक्कु जस्तो धारिलो हतियारले मृतकको पेटमा प्रहार गर्दा निजको मृत्यु हुन गएको देखिन्छ । यसरी प्रतिवादीको कुटपिट एवम् चक्कुको प्रहारबाट मृतकको मृत्यु भएको भन्ने देखिएकोले भवितव्यमा सजाय गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरमा सहमत हुन नसकिने ।

मृतकले अन्य व्यक्तिहरूसँग हिँड्ने गरेको भनी प्रतिवादीको कथन भएको र आफूलाई शारीरिक सम्पर्क गर्न नदिएकोले प्रतिवादी र मृतकबिचको झगडा भएको भन्ने देखिन्छ । सोही क्रममा तरकारी काट्ने चक्कुले तर्साउन हान्दा मृतकको मृत्यु भएको भन्ने देखिन्छ । मृतकलाई मार्ने पूर्वयोजना प्रतिवादीको रहे भएको देखिँदैन । प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारी एवम् अदालतमा समेत कसुरमा साबित भई बयान गरेको देखिन्छ । तसर्थ प्रतिवादीलाई १० वर्ष कैद गर्दा न्यायको मक्सद पूर्ति हुने भनी व्यक्त गरिएको राय अ.बं. १८८ नं. को प्रयोगका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा भएको व्याख्यासमेतको रोहबाट अन्यथा भन्नपर्ने नदेखिने ।

अतः प्रतिवादी कमल भन्ने कम्पबहादुर राईलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को हुने भई निजलाई अ.बं. १८८ नं. बमोजिम १०(दश)

वर्ष कैदको सजाय हुन उपयुक्त हुने भन्ने सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालत रायसमेत मनासिब देखिएको भनी मिति २०७३।१।३० मा उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला सदर हुने।

इजलास अधिकृत : शारदा फुयल (उपसचिव)

कम्प्युटर: हर्क माया राई

इति संवत् २०७८ साल भदौ १५ गते रोज ३ शुभम्।

इजलास नं. ३

१३

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७७-CR-०६२७, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. भरत सिंह महारा।

प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको भन्ने कुरा शङ्कारहित विश्वासयोग्य तथ्य सङ्गत प्रमाणद्वारा पुष्टि प्रमाणित नभएको अवस्थामा केवल मौकामा भनी लेखाएको भनाइलाई आधार लिई अनुमानको भरमा प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरको कसुरदार ठहराउन मिल्ने देखिँदैन। आरोप लगाउँदैमा मात्र हुने होइन आरोपित कसुर तथ्यसङ्गत शङ्कारहित स्पष्ट प्रमाणबाट प्रमाणित भएको देखिनुपर्दछ। अन्यथा केवल भनेकै आधारमा मात्र कसैलाई जबरजस्ती करणी जस्तो अपराधमा कसुरदार ठहराउँदा फौजदारी न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुने देखिने।

तसर्थ, प्रतिवादी भरत सिंह महारालाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(१) (२) अन्तर्गत ऐ.संहिताको दफा ३४(१)(२) को कसुरमा ऐ.संहिताको २१९(३)(घ) अन्तर्गतको दफा ३४(३) बमोजिम प्रतिवादीलाई पाँच वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्नाई सुरु कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।१।२९ मा भएको फैसला उल्टी हुने गरी प्रतिवादी भरत सिंह महारालाई आरोपित कसुरबाट

सफाई दिने गरी मिति २०७७।३।१६ मा उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: रोशनकुमार झा

कम्प्युटर: चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७८ आषाढ २२ गते रोज ३ शुभम्।

१४

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७७-CR-०६४८, जबरजस्ती करणी उद्योग, नेपाल सरकार वि. जीवन भन्ने मेघराज सार्की।

जाहेरवाला तथा पीडित स्वयंले अदालतसमक्ष उपस्थित भई बकपत्र गर्दा जबरजस्ती करणीको उद्योग भएको होइन भनी मौकाको बेहोरासँग फरक हुने गरी बकपत्र गरेको, प्रतिवादीले अदालतमा इन्कारी बयान गरेको, प्रतिवादीको साक्षीहरूले निजको इन्कारी बयानलाई समर्थन हुने गरी बकपत्र गरेको, पीडितको स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदनमा There was no forceful penetration of any kind, Condition of Genital organs मा None भनी परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको प्रमाणित हुनसकेको नदेखिँदै निजउपर झुठो आरोप लगाएको देखिएकोले प्रतिवादीलाई सफाई दिने गरी उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासबाट मिति २०७७।४।२५ मा भएको फैसलालाई अन्यथा मान्न नमिल्ने।

तसर्थ, प्रतिवादी जीवन भन्ने मेघराज सार्कीलाई मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा २१९(३)(ख) तथा सोही संहिताको दफा ३४(३) बमोजिम ७ वर्ष कैद सजाय र दफा २२८ बमोजिम रु.२५,०००।- क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी सुरु ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७६।३।१२ को फैसला उल्टी गरी प्रतिवादी जीवन भन्ने मेघराज सार्कीले अभियोग मागदाबीबमोजिमको आरोपित

कसुरबाट सफाइ पाउने ठहराई उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासबाट मिति २०७७।४।२५ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।
इजलास अधिकृत: रोशनकुमार झा
कम्प्युटर: चन्दनकुमार मण्डल
इति संवत् २०७८ आषाढ २२ गते रोज ३ शुभम्।

१५

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७६-WH-०१६४, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, चुडामणी ओलीसमेत वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार।

बाजुरा जिल्ला अदालतबाट म्याद थपको अनुमति प्रदान भई अनुसन्धान गरी मुद्दा अदालतसमक्ष पेस भई आजैको पेसी चढी सुनुवाइ भइरहेको भनी सहन्यायाधिवक्ताबाट बहसको क्रममा निवेदन गरेअनुरूप कम्प्युटरबाट बाजुरा जिल्ला अदालतको दैनिक पेसी सूची हेर्दा रिट निवेदकहरूउपरको उल्लिखित मुद्दा बाजुरा जिल्ला अदालतको आजैको पेसी सूचीमा चढी सुनुवाइ भइरहेको देखिएको हुँदा उक्त सुनुवाइबाट कानूनबमोजिम प्रमाणको विवेचना गरी आदेश हुने नै देखिन्छ। निज निवेदकहरूलाई रिट निवेदनमा उल्लेख भएजस्तो निजहरूको वैयक्तिक हकअधिकार हनन् हुने गरी गैरकानूनी थुनामा राखेको भनी मान्न नमिल्ने।

तसर्थ, निवेदकहरूले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम विपक्षीहरूको काम कारबाहीबाट निजहरूको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पारेको, निजहरूको मौलिक हक हनन गरी निजहरूलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भनी मान्न सकिएन। निवेदकहरूको निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: खुमप्रसाद भण्डारी
स.क.अ.: रवि दुवाल
इति संवत् २०७६ पुस २८ गते रोज २ शुभम्।

१६

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७६-WH-०२०४, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, वीरबहादुर तिरुवाको हकमा राधाकृष्ण जोशी।

निवेदकउपर दायर भएको मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाजुराबाट मुद्दा पुर्पक्षको लागि निवेदकबाट धरौट माग गर्ने आदेश भएको, सो आदेशबमोजिमको धरौटी रकम निजले दाखिल नगरेकोले निजलाई थुनामा राखेको देखिएको, धरौटी रकम दाखिल नगरे थुनामा राख्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको देखिँदा रिट निवेदनमा उल्लेख भएजस्तो बिनाकसुर, आफन्त र परिवारका सदस्यलाई जानकारी नदिई, निवेदकको वैयक्तिक हक अधिकार हनन् हुने गरी रिट निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भनी मान्न नमिल्ने।

तसर्थ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाजुराबाट मुद्दा पुर्पक्षको लागि निवेदकसँग धरौट माग गर्ने आदेश भएको, सो आदेशबमोजिमको धरौटी रकम निजले दाखिल नगरेकोले निजलाई कानूनसम्मत रूपमा थुनामा राखेको देखिएकोले उक्त काम कारबाहीबाट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तो निजको संविधान प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित भएको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकोले उक्त थुनालाई गैरकानूनी थुना मान्न मिलेन। निवेदकको मागअनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: खुमप्रसाद भण्डारी
कम्प्युटर : चन्दनकुमार मण्डल
इति संवत् २०७६ पौष २८ गते रोज २ शुभम्।

१७

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७६-CR-०६३१, कर्तव्य ज्यान, मुन्ना भन्ने रामेश्वर विन वि. नेपाल सरकार।

प्रतिवादी रामेश्वर विनले मृतकले १० वटा

अण्डा खान खोज्दा गर्मीमा खानु हुँदैन भनी भनेको जरियाबाटै घटनाको सुरुवात भएको देखिएको, आफूलाई मृतकले खुँडाले हान्न खोजेकोले आफू भागी गई सिमलको रूखमा लुकी बसेको भनी आफू पछि घटनास्थलमा फर्की आएको कुरालाई अदालतमा बयान गर्दासमेत स्वीकार गरी बयान गरेको र सह-प्रतिवादी गंगाराम वि.क.ले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा पुनरावेदक प्रतिवादीसमेतले कुटपिट गरेको भनी बयान गरेको साथै पुनरावेदक प्रतिवादीसमेतले कुटपिट गरेको आफूले देखेको भनी किटानी जाहेरी दिई जाहेरीलाई पुष्टि हुनेगरी जाहेरवालीले अदालतमा बकपत्र गरेकोबाट प्रतिवादी मुन्ना भन्ने रामेश्वर विनसमेतले कुटपिट गरी जमिनमा धकेली पुग्न गएको चोटका कारण मृतक गोपाल वि.क. को मृत्यु भएको देखिन आबाट प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको देखिँदा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) बमोजिम जन्मकैद हुने नै देखिने।

मृतकलाई मार्नुसम्मको पूर्वसिद्धि रहे भएको नदेखिएको तथा लुकी चोरी वा पूर्वतयारीसाथ मृतक माथि जाइलागेको पनि नभई तत्काल मृतकले खुँडा उठाई जाइलाग्दा खुँडा खोसी साधारण लातमुक्का तथा ढुंगासमेतले कुटपिट गरी मृतक बेहोस भई ढलेपछि उपचारको लागि पठाएकोमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको भन्नेसमेतको अपराधको प्रकृति तथा मात्रासमेत विचार गर्दा ठहरेबमोजिम जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को हुन जाने। अतः पुनरावेदक प्रतिवादीलाई १० वर्ष मात्र सजाय हुनेगरी मिति २०७४/९/१७ मा सुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट व्यक्त भएको राय फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७६/२/२८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहनुपर्ने नदेखिने।

तसर्थ, पुनरावेदक प्रतिवादी मुन्ना भन्ने रामेश्वर विनलाई तत्कालीन मुलुकी ऐन,

ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैद हुने ठहर्‍याई अपराधको प्रकृतिसमेतबाट प्रतिवादीहरूलाई ठहरेबमोजिम जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने देखी तत्कालीन मुलुकी ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोजिम १० वर्ष कैदको सजाय हुनुपर्ने भनी मिति २०७४/९/१७ मा सुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट व्यक्त भएको राय फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७६/२/२८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: रोशनकुमार झा

कम्प्युटर: चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७८ भदौ १ गते रोज ३ शुभम्।

१८

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०६८-CI-०४८२, फैसला बदर, मोही लगत कट्टा, मञ्जु पौडेल रामस्वरूप रामसागरद्वारा स्थापित श्री धर्म संस्था।

फिराद दाबीमा जग्गाको धनी धर्म संस्था भगवान् साकेत विहारी मात्र रहेको र पुजारी त्रिभुवन दास वैष्णव सो जग्गाको स्वामित्ववाला नरहेको कुरा निर्विवादरूपले स्थापित भइरहेको हुँदा पुजारी त्रिभुवन दास वैष्णवले आफ्नो हक नै नभएको जग्गाको मोही हक पुनरावेदक प्रतिवादी मञ्जु पौडेलको नाममा गरिदिएको आधारमा मञ्जु पौडेलले मोही हक कायम गरिपाउँ भनी फिराद दायर गरेअनुरूप मोही कायम हुने ठहर गरी भएको निर्णय फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०५७।६।९ को भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय बदर नहुने गरी भएको फैसला कानूनअनुरूप मान्न नमिल्ने हुँदा सुरु भूमिसुधार कार्यालय, धनुषाले गरेको फैसला उल्टी गर्ने गरी वादी दाबीबमोजिम फैसला बदर हुने ठहर्‍याई भएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६७।१०।९ को फैसला मनासिब नै देखिन आयो।

तसर्थ, सुरु भूमिसुधार कार्यालय, धनुषाले वादी दाबीबमोजिम फैसला बदर नहुने ठहर्‍याई गरेको मिति २०६३।२।१४ को फैसला उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम फैसला बदर हुने ठहर्‍याई भएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६७।१०।९ को फैसला मनासिब नै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: नवीन कुमार यादव

कम्प्युटर: चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७७ चैत्र ८ गते रोज १ शुभम्।

यसै लगाउका निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसैअनुसार फैसला भएका छन्:

- ०६८-सी-११८३, फैसला बदर, मोही लगत कट्टा, रामहरी पौडेल वि. रामस्वरूप रामसागरद्वारा स्थापित श्री धर्म संस्था, जनकपुर।
- ०६८-सी-११८१, फैसला बदर, मोही लगत कट्टा, चन्द्रकलादेवी वि. रामस्वरूप रामसागरद्वारा स्थापित श्री धर्म संस्था, जनकपुर।
- ०६८-सी-०९१०, फैसला बदर, मोही लगत कट्टा, नेपुर देवी वि. रामस्वरूप रामसागरद्वारा स्थापित श्री धर्म संस्था, जनकपुर।
- ०६८-सी-११८२, फैसला बदर, मोही लगत कट्टा, फुलकुमारीदेवी यादवनी वि. रामस्वरूप रामसागरद्वारा स्थापित श्री धर्म संस्था, जनकपुर।
- ०६८-सी-०७९६, फैसला बदर, मोही लगत कट्टा, प्रमोदकुमार दत्त वि. रामस्वरूप रामसागरद्वारा स्थापित श्री धर्म संस्था, जनकपुर।
- ०६८-सी-०९०९, फैसला बदर, मोही लगत कट्टा, चुनियादेवी वि. रामस्वरूप रामसागरद्वारा स्थापित श्री धर्म संस्था, जनकपुर।

- ०६८-सी-११८५, फैसला बदर, मोही लगत कट्टा, गोपालकृष्ण उपाध्याय वि. रामस्वरूप रामसागरद्वारा स्थापित श्री धर्म संस्था, जनकपुर।
- ०६८-सी-११८४, फैसला बदर, मोही लगत कट्टा, काल्पीदेवी राउत वि. रामस्वरूप रामसागरद्वारा स्थापित श्री धर्म संस्था, जनकपुर।
- ०६८-सी-११८६, फैसला बदर, मोही लगत कट्टा, रामसिंह यादव वि. रामस्वरूप रामसागरद्वारा स्थापित श्री धर्म संस्था, जनकपुर।
- ०६८-सी-११८७, फैसला बदर मोही लगत कट्टा, राधाकुमारी शर्मा वि. रामस्वरूप रामसागरद्वारा स्थापित श्री धर्म संस्था, जनकपुर।
- ०६८-सी-११८८, फैसला बदर, मोही लगत कट्टा, माधोदेवी साह वि. रामस्वरूप रामसागरद्वारा स्थापित श्री धर्म संस्था, जनकपुर।
- ०६९-सी-०६६४, फैसला बदर, मोही लगत कट्टा, शिवभूषण लाल कायस्थ वि. रामस्वरूप रामसागरद्वारा स्थापित श्री धर्म संस्था, जनकपुर।

१९

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या. डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७७-सी-१४११, नकबजनी चोरी, नेपाल सरकार वि. अब्बास खान।

जाहेरवालाका घरबाट हराएका भनिएका मोबाइलहरू प्रतिवादीका सँग साथबाट बरामद हुनु, बरामद भएका मोबाइल थान ३ मेरा हुन् भनी प्रतिवादीले सनाखत कागज गर्नु, प्रतिवादीले चोरी गरेको कुरा बुझिन आएको हुँदा निजलाई कानूनबमोजिम कानूनी कारबाही गरिपाउँ भन्ने जाहेरी दरखास्त पुष्टि हुने गरी

सुरु जिल्ला अदालतमा उपस्थित भई जाहेरवालाले बकपत्र गर्नुजस्ता सिलसिलेवार तथ्य एवम् प्रमाणबाट प्रतिवादीले जाहेरी दरखास्तमा उल्लिखित थान तीन मोबाइलहरू चोरी गरी चोरीको वारदात घटे घटाएको कुरा पुष्टि हुन आएको ।

निज प्रतिवादीले घरको झ्यालबाट प्रवेश गरी नकबजनी रीतले चोरी गरेको भनी देख्ने कोही नरहेको र निज प्रतिवादीले नकबजनीको रीतले नै चोरी गरेको भनी पुष्टि गर्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण नरहेको अवस्थामा निज प्रतिवादीले जाहेरवालाको घरको माथिल्लो तलाको दक्षिणतर्फको कोठाको खुल्ला रहेको झ्यालबाट भित्र प्रवेश गरी नकबजनी रीतले चोरी गरेको भनी आधारयुक्त प्रमाणले पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । स्वतन्त्र आधारयुक्त प्रमाण, चरमदिद गवाहको अभावमा र अन्य सुनी जान्ने व्यक्ति मात्रको भनाइको आधारमा निज प्रतिवादीले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४३(२) बमोजिम नकबजनी रीतले चोरी गरेको भनी पुष्टि हुन नआउने ।

प्रस्तुत मुद्दाको वारदात हुँदाको दिनसम्म प्रतिवादीले कुनै जघन्य वा गम्भीर कसुरमा सजाय पाएको भन्ने कुरा मिसिलसंलग्न कागजातबाट पुष्टि हुन आएको देखिँदैन । निजले सजाय पाएको भनिएको नकबजनी चोरी मुद्दामा यस मुद्दाको वारदात हुँदाको मितिसम्म मुद्दा विचाराधीन रहेको देखिन्छ । वारदात मितिभन्दा अघि कुनै सजाय पाउनु र वारदात हुँदाको अवस्थामा निजउपर कुनै मुद्दा विचाराधीन रहनु फरक फरक विषय हुन् । प्रस्तुत मुद्दाको वारदात मितिमा निजउपर ०७५-८१-०५०३ नं को नकबजनी मुद्दा विचाराधीनसम्म रहेको देखिन आयो । यी प्रतिवादी अब्बास खानलाई ०७५-८१-०५०३ को नकबजनी चोरी मुद्दामा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४३(३) बमोजिम ३ वर्ष कैद र रु.३०,०००/- जरिवाना हुने ठहरी मिति २०७६/२/३० गते सुरु

जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा प्रतिवादी अब्बास खानले पहिला नै सजाय पाएको भनी व्याख्या गर्नु फौजदारी कानूनको Strict interpretation of criminal law को मान्य सिद्धान्तसमेतको प्रतिकुल हुने हुँदा सुरु जिल्ला अदालतले निज प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४४(१) बमोजिम थप सजाय गर्नु कानूनसङ्गत नदेखिने ।

प्रतिवादीले नकबजनी चोरीको रीतले चोरी गरेको पुष्टि हुँदाहुँदै र प्रतिवादीलाई प्रस्तुत मुद्दा फैसला हुनुअगावै अर्को नकबजनी चोरी मुद्दामा नकबजनी चोरीको कसुर ठहर भई सजाय भइसकेको हुँदा मुलुकी अपराध संहिता २०७४, को दफा ४४ (१) बमोजिम थप सजाय गर्नुपर्ने अवस्था रहँदा रहँदै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४२(२) बमोजिम २(दुई) वर्ष कैद र रु.२३,५००/- जरिवाना हुने ठहराई गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर एवम् उच्च अदालत विराटनगरको फैसला त्रुटिपूर्ण भई फरक पर्नसक्ने देखिने ।

अतः सुरु मोरङ जिल्ला अदालतले नकबजनी चोरीको कसुर ठहर गरी सोही कसुरमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४३ (३) बमोजिम ४(चार) वर्ष कैद र रु.३०,०००/- (तिस हजार) जरिवानासमेत हुने गरी र ऐ.ऐनको दफा ४४(१) बमोजिम प्रतिवादी अब्बास खानलाई थप १(एक) वर्ष कैद र रु.१०,०००/- (दश हजार) जरिवानासमेत हुने गरी गरेको फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादीलाई आरोपित चोरी गरेको कसुरमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४२(२) बमोजिम २(दुई) वर्ष कैद र रु.२३,५००/- (तेइस हजार पाँच सय) जरिवानासमेत हुने गरी उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७७।८।९ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा

सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: विष्णुप्रसाद खतिवडा

कम्प्युटर: चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७८ माघ २५ गते रोज ३ शुभम् ।

२०

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या. डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७८-WH-००९३, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परिवर्तित नामथर ०७८/०७९-४५(C) को हकमा नवलकिशोर साह वि. नवलकिशोर साह ।

परिवर्तित नामथर ०७८/०७९-४५(C) लाई लागेको अभियोग सम्बन्धमा मुद्दा दर्ता र अन्य कारबाही गर्दा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ र बालन्यायसम्बन्धी कानूनको कार्यविधि अवलम्बन गरिए पनि थुनछेक आदेश गर्दा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४(३) बमोजिम चाहिएको बखत उपस्थित गराउने सर्तमा निजको अभिभावक वा परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरू नभए बालबालिकाको हकहितको संरक्षक गर्ने संस्था वा व्यक्तिको जिम्मा लगाउनुपर्नेमा सो गरेको नदेखिँदा बागलुङ जिल्ला अदालतको मिति २०७८।६।१९ को थुनछेक आदेश मिलेको नदेखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब परिवर्तित नाम ०७८/०७९-४५(C) लाई ०७८-C१-००२३ को नकबजनी चोरी मुद्दामा र सो मुद्दाबाट छुटी जाने भएमा ०७८-C१-००२४ को नकबजनी चोरी मुद्दामा बालसुधार गृहमा राख्ने गरी बागलुङ जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर भएकोले अब उक्त दुवै मुद्दामा निज परिवर्तित ०७८/०७९-४५(C) लाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४(३) बमोजिम निजले बयानमा उल्लेख गरेको निजको अभिभावक हजुरबुवा वा हजुरआमा वा परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरू नभए बालबालिकाको हकहितको संरक्षण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको जिम्मा

लगाउनेसम्बन्धी आवश्यक कारबाही गरी पुनः आदेश गर्नु भनी प्रत्यर्थी बागलुङ जिल्ला अदालतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत(उप-सचिव): राजकुमार आचार्य
कम्प्युटर: चन्दनकुमार मण्डल
इति संवत् २०७८ मंसिर २९ गते रोज ३ शुभम् ।

२१

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या. डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७५-CR-२२२९, जबरजस्ती करणी, कपिलदेव भन्ने कपलदेव साह वि. नेपाल सरकार ।

पीडितउपर आफूले जबरजस्ती करणी गरेको भनी आरोपित कसुरमा साबित भई प्रतिवादीले मौकामा गरेको बयान, मिसिल संलग्न किटानी जाहेरी दरखास्त, पीडितको मौकाको कागज, घटना विवरण कागज, वस्तुस्थिति मुचुल्का, पीडित र प्रतिवादीको मौकाको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, अभियुक्तलाई वारदातस्थान रहेकै गाउँटोलबाट वारदातकै दिन मौकैमा पक्राउ गरी दाखिला गरेको भन्ने प्रहरी कर्मचारीको प्रतिवेदन, पीडित, जाहेरवाली, वस्तुस्थिति मुचुल्का तथा घटना विवरण कागजका व्यक्तिहरूले अदालतमा गरिदिएको बकपत्रसमेतका मिसिल संलग्न कागजप्रमाणबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादी कपिलदेव भन्ने कपलदेव साहले वर्ष ७ की नाबालिग पीडित सङ्केत नाम ३२ चन्द्रनिगाहपुर (म) लाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १ नं. विपरीत ३(१) नं. र सोही महलको ९(क) नं. बमोजिम जबरजस्ती करणी गरेको मिसिल प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादीले गरेको अपराधको प्रकृति, कसुरको मात्रासमेतलाई विचार गरी उक्त महलको ३(१) नं. बमोजिम १२(बाह्र) वर्ष कैद र सोही महलको ९(क) नं. बमोजिम थप १(एक) वर्ष कैदसमेत गरी जम्मा १३(तेह्र) वर्ष कैद सजाय गरी ऐज १०(ग) नं. बमोजिम पीडितको पीडा र प्रतिवादीको आर्थिक

अवस्थालाई समेत विचार गरी रु.१,००,०००।- (एक लाख) क्षतिपूर्ति प्रतिवादीबाट पीडितलाई दिलाई भराइदिने ठहर गरेको सुरु रौतहट जिल्ला अदालतको मिति २०७५।०२।२१ को फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको मिति २०७५।१।२७ को फैसला मनासिब देखिएकोले सदर हुने।

इजलास अधिकृत: ऋतबहादुर पुलामी मगर

कम्प्युटर: रवि दुवाल

इति संवत् २०७७ असार १६ गते रोज ३ शुभम्।

२२

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या. डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७४-CR-१११५, हुण्डीसम्बन्धी विदेशी विनियम, नेपाल सरकार वि. शालीग्राम डुम्रे।

प्रतिवादी शालीग्राम डुम्रेले IME समेतबाट विभिन्न व्यक्तिहरूलाई भुक्तानी गरेको जम्मा रकम रु.२१,९४,३५०।- (अक्षरूपी एक्काइस लाख चौरानब्बे हजार तीन सय पचास) बराबरको विदेशी विनियमको गैरकानूनी कारोबार गरेको देखिएकोमा सो बराबरको बिगोरु.२१,९४,३५०।- (अक्षरूपी एक्काइस लाख चौरानब्बे हजार तीन सय पचास) जरिवाना गर्नुपर्नेमा प्रतिवादीबाट बरामद रु.१६,००,०००।- (सोह लाख) जफत गरी सो बराबर रु.१६,००,०००।- (अक्षरूपी सोह लाख) जरिवाना गर्ने ठहर्‍याएको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।१०।०४ को फैसला सो हदसम्म नमिलेको भनी केही उल्टी गरी प्रतिवादीले विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको कारोबारमा भुक्तानी गरेको बैंक भौचरबाट देखिएको रकमसम्म विदेशी विनियमको परिवर्त्य रकम गैरकानूनी कारोबार गरेको देखिँदा सो बैंक भौचरबाट कारोबार भएको देखिएको रु.२१,९४,३५०।- (अक्षरूपी एक्काइस लाख चौरानब्बे हजार तीन सय पचास रुपियाँ) सम्म विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १७(१) बमोजिम प्रतिवादी शालीग्राम डुम्रेलाई

जरिवाना हुने ठहर गरी प्रतिवादीबाट बरामद रकम रु. सोह लाख अन्य व्यक्तिसँग कारोबार गरेको भन्ने नदेखिँदा बरामद रु.१६,००,०००।- (सोह लाख) जफत नहुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७३।०४।११ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत(उपसचिव): विकास बस्नेत

कम्प्युटर: चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७७ जेष्ठ १८ गते रोज ०१ शुभम्।

इजलास नं.४

२३

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७३-CR-०१७१, किर्ते जालसाज, रामनारायण देव वि. श्यामनारायण यादवसमेत।

प्रस्तुत मुद्दाका पुनरावेदक रामनारायण देवले ऋण लिँदा आफैँले कपाली तमसुकमा उल्लेख गरेको वतन नै लेखाई लेनदेन मुद्दाको फिराद पत्र दायर भएको र फिरादपत्रमा उल्लिखित वतनमा नै प्रतिवादीका नाउँमा म्याद जारी भएको र म्यादमा उल्लिखित वतनमा अदालतका तामेलदारले अ.व.११० नं. बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी गराई लेनदेन मुद्दाको म्याद तामेल भएको देखिन्छ। म्यादमा उल्लिखित वतनमा नै म्याद तामेल गर्ने कर्तव्य तामेलदार कर्मचारीको हुन्छ। प्रतिवादीको स्थायी वतन म्यादमा उल्लिखित वतन हो होइन भनी यकिन गर्ने काम तामेलदार कर्मचारीको व्यावसायिक कार्यभित्र पर्नेसमेत नदेखिने।

मिति २०६६।१०।१ मा तामेल भएको म्यादका सम्बन्धमा कानूनले तोकेको म्यादभित्र कहींकतै उजुर बाजुर नगरी बस्ने र कपाली तमसुकको आधारमा मुद्दा परी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भई लेनदेन मुद्दाको फैसलापश्चात् बिगोमा कारबाही भई डाँक

लिलामसमेतको काराबाही भई डाँक सकार गरेको व्यक्तिले अन्य व्यक्तिलाई जग्गा बिक्री गरिसकेपछि मात्र नक्कल लिई थाहा पाएको भनी प्रस्तुत कित्ते जालसाजी मुद्दाको फिरादपत्र मिति २०६९।५।१४ मा दायर भएको हुन आएको देखिँदा कित्ते जालसाजीमा प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादी रामनारायण देवको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

अतः वादी दाबी पुन नसक्ने ठहरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०७२।१।१८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- दिपक पोखरेल

कम्प्युटर: देबिमाया खतिवडा(देबिना)

इति संवत् २०७७ साल चैत्र १ गते रोज १ शुभम् ।

२४

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७२-सी-१०५७, नापी नक्सा बदर, बनवारीलाल अग्रवाल वि. बासुराम चौधरीसमेत ।

वादीको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गामा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट विपक्षी बासुराम चौधरीका नाममा कि.नं. ५२ समेतका जग्गा दर्ता गरी पुर्जा वितरण गरेको भन्ने देखिए पनि वादीको दर्ता कायम रहेका जग्गा निजले कानूनबमोजिम आफ्नो हक हस्तान्तरण गरेको भन्ने देखिन आएको छैन । राज्यद्वारा गठित आयोगबाट व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको जग्गा निजको मन्जुरी वा अनुमतिविना अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई हक सर्नेगरी हस्तान्तरण गर्दा व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुग्ने कुरा विचारणीय भई जग्गाधनीको सम्पत्ति (जग्गा) अधिग्रहण भएमा कानूनबमोजिम निजले मुआब्जा रकम नपाउने भन्ने नहुने ।

आफ्नो दर्ता भोगमा रहेको सम्पत्ति उपभोग गर्नलाई कानूनले बन्देज लगाएको पाइँदैन । प्रतिवादी

बासुराम चौधरीले सो विवादित जग्गामा घर बनाई बसेको भन्ने कुरा वादीको फिराद दाबी र नक्सा मुचुल्कासमेतबाट देखिएको र प्रतिवादीहरू २०५२ सालदेखि नै निरन्तर रूपमा सोही स्थानमा घर बनाइ बसेको भन्ने कुरा नक्सा मुचुल्कासमेतबाट देखिइ सोको प्रमाणका रूपमा प्रतिवादीहरूले घरको कर तिरेको रसिदसमेत पेस गरी २०५२ सालदेखि विवादित जग्गामा प्रतिवादीहरूको निरन्तर भोग रहेको भन्ने देखिएको अवस्थासमेत विद्यमान देखिने ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट विवादित न. नं. १ को जग्गाको सम्बन्धमा वादीको ठहर गरेतर्फ प्रतिवादीले पुनरावेदन नगरी चित्त बुझाई बसेको देखिएको र विवादित जग्गा धेरै वर्षअगाडिदेखि प्रतिवादीले भोग गरी हालसम्म पनि प्रतिवादीको भोगमा रहेको देखिनुका साथै प्रतिवादीले विवादित जग्गामा घर बनाई स्थानीय निकायमा घर कर तिरिरहेको मिसिल संलग्न घर करको रसिदको प्रतिलिपिबाट देखि रहेको अवस्था भई सो घर करको रसिद सम्बन्धमा वादीले विवाद उठाई अन्यथा प्रमाणित गराउन सकेकोसमेत नदेखिएको स्थिति र अवस्था हुँदा हालसम्म पनि विवादित जग्गामा प्रतिवादीको भोग रहेको अवस्था विद्यमान रहेकोले विवादको कि. नं. ५२ मा बनेको घर र घरले चर्चेको जग्गा र बलेन्डीसम्मको जग्गामा प्रतिवादीको भोगाधिकारसम्म कायम रहने भएको हुँदा विवादित घरहरू यथास्थितिमा राखी पाताल नभएसम्म निरन्तर प्रतिवादीले भोगसम्म गर्न पाउने नै देखिने ।

अतः प्रतिवादी बासुराम चौधरीको नाममा रहेको कैलाली जिल्ला गेटा गा.वि.स. वडा नं. ३ घ कि. नं. ५२ को जग्गामध्ये १०१५ वर्ग मिटर जग्गासम्म मात्र वादी बनवारीलाल अग्रवालको दाबी कायम हुने ठहर्‍याई सुरु कैलाली जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदरै गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, दिपायलबाट मिति २०६९।०८।१० मा भएको फैसला

मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: भेषराज भट्टराई

कम्प्युटर: देबिमाया खतिवडा(देबिना)

इति संवत् २०७८ साल मंसिर २१ गते रोज ३ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७२-CI-१०५८, घर भत्काई, खिचोला मेटाई चलन चलाइपाउँ, बनबारीलाल अग्रवाल वि. रामजी चौधरीसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैअनुसार फैसला भएको छ ।

२५

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७६-WO-०८००, उत्प्रेषण परमादेशसमेत, शिवजी दास वि. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ४ (१) मा सरकारी सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय किताबखानामा रहेको विवरणलाई आधार मानिने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले निवेदकको पद सच्याउन पत्र लेखेको हुँदा राष्ट्रिय किताबखानामा समेत निजको पद सि.अ.हे.व. अधिकृत छैटौँ नै रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकले समायोजन हुनको लागि भरेको फाराममा समेत सि.अ.हे.व.अधिकृत छैटौँ तह भन्ने उल्लेख भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ हेर्दा नेपाल स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कतिपय कर्मचारीहरूको पद र तहको सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएबमोजिम राष्ट्रिय किताबखानामा भएको विवरणअनुसार समायोजनपत्र सच्याउनेतर्फ काराबाही भइरहेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदकको मागबमोजिमको पद र तह होइन भनी मन्त्रालयले जिकिर लिएकोसमेत नदेखेको अवस्थामा निवेदकको साबिक पद सि.अ.हे.व. अधिकृत छैटौँ तहको हो भन्ने कुरा पुष्टि भएको देखियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या

मन्त्रालयको मिति २०७६।०५।१३ को समायोजन पत्रमा तह अ.हे.व. पदनाम सिनियर अ.हे.व. उल्लेख भएको देखिँदा निवेदकलाई साबिकको पदबाट समायोजन हुन पर्ने संविधान र कानूनले प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा साबिकको पद भन्दा तल्लो पदनामबाट समायोजन गरेको कार्य कानून विपरीतसमेत रहेको देखिँदा उक्त समायोजन मिलेको नदेखिने ।

तसर्थ, निवेदकलाई सि.अ.हे.व. पदबाट समायोजन गर्नुपर्नेमा अ.हे.व. पदबाट समायोजन गर्ने गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७५।१२।१४ को समायोजन निर्णय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७६।०५।१३ को निर्णय र पत्रसमेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । निवेदकलाई समायोजन गरिएको अ.हे.व. पदको सट्टा सि.अ.हे.व.अधिकृत छैटौँ पदनामबाट समायोजन हुने गरी समायोजन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: सीताराम खड्का

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७८ साल पौष २८ गते रोज ४ शुभम् ।

२६

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७७-WO-०२२७, उत्प्रेषणसमेत, रामप्रमोद महतो वि. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत ।

निवेदकहरूले समायोजन विवरण फाराम भर्दा प्रदेश नं. २ अन्तर्गतका कार्यालय रोजेको देखिन्छ । सो कर्मचारी समायोजन गर्ने आधार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ ले गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ८ (२) मा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा कार्यरत पदको जेष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको जेष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश

वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना, उमेरको जेष्ठताका आधारमा समायोजन गर्नुपर्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । समायोजन गरिँदा पद, स्वीकृत दरबन्दी, सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस आदि हेरी दरबन्दीअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा समायोजन गर्दा कर्मचारीले रोजेको कार्यालयमा प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने नै हो । तर उपलब्ध पद संख्या, दरबन्दी र प्रदेश, स्थानीय निकायको सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीलाई पनि सरकारले समायोजन गर्दा विचार गरिनुपर्ने हुन्छ । निवेदकहरूले आफूले माग गरेको ठाउँमा आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीलाई समायोजन गरेको भन्ने उल्लेख गरेको भए तापनि निवेदकभन्दा कनिष्ठ भएको भन्ने कुराको कुनै आधार कारण निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिँदैन । निवेदकभन्दा जेष्ठता भएका कर्मचारीहरूलाई पनि विभिन्न प्रदेशहरूमा समायोजन गरिएको भन्ने समायोजनको निर्णयको उतारबाट देखिन आएको छ । प्रदेश नं. २ मा निवेदकहरूको समायोजन हुने चाहना भए पनि सम्बन्धित स्वास्थ्य मन्त्रालयकै सिफारिस तथा दरबन्दीअनुसार समायोजन गरिनुपर्ने स्थिति रहेको भनी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट देखिन आउने ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७५।१२।१४ को समायोजन गर्ने निर्णयअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट रामदयाल मण्डलको हकमा मिति २०७६।०४।२३ गते र निवेदक रामप्रमोद महतोको हकमा मिति २०७६।०५।१३ गते समायोजन पत्रहरू पठाएको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन मिति २०७७।०६।१९ मा दर्ता हुन आएको देखिन्छ । समायोजन कार्यान्वयन भएको १ वर्षपछि प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुन आएको देखिन्छ । समायोजन

भएको थाहा पाएको लामो समयसम्म उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी बसेको देखियो । यसरी ढिलो गरी निवेदन लिएर आउनुको कुनै तथ्ययुक्त कारणसमेत निवेदकहरूले उल्लेख गर्न सकेको नदेखिने ।

अतः रिट निवेदकहरूको मागबमोजिम उत्प्रेषणसमेतको आदेश जारी गर्न परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृतः सीताराम खड्का

कम्प्युटरः देबिमाया खतिवडा (देबिना)

इति संवत् २०७८ साल पौष २८ गते रोज ४ शुभम् ।

२७

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७२-CI-१५५५, घर भत्काई खिचोला मेटाई चलन चलाई पाऊँ, रघुविर भन्ने रविन्द्र रोका सार्की वि. नन्दकला सार्की ।

सुरु जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।०३।०९ मा भई आएको नक्सा मुचुल्का हेर्दा, न. नं. २ कि. नं. २०८७ को जग्गा क्षेत्रफल ०-०५-०-१.२४ जग्गा बाँझो रहेको र कसैको भोगमा नरहेको, न. नं. ३ कि. नं. २०८७ को जग्गा प्रतिवादीको भोगमा रहेको, न. नं. ४ प्रतिवादीको भोगमा रहेको पक्की घर, न. नं. ५ प्रतिवादीको भोगमा रहेको कच्ची भान्साघर न. नं. ६ मा एफ.एम.को टावर, न. नं. ७ प्रतिवादीको पक्की शौचालय रहेको सो नं. नं. ४,५,६,७ कि. नं. २०८७ को जग्गामा रहेको भन्ने देखिन्छ । यसैगरी न. नं. ८,९ र १० को कि. नं. २०८७ को जग्गामध्ये न. नं. ८ मा भएको घरको आधा संरचना, न. नं. ९ र १० खाली जग्गा रहेको र उक्त न. नं. का घर जग्गा तेजबहादुर भण्डारीको भोगमा रहेको भन्ने देखिन्छ । सोतर्फ वादीले फिरादमा दाबी लिएको देखिन आएको छैन । वादीले अंशबापतमा प्राप्त गरेको जग्गा वादीको भोगमा नरही प्रतिवादीले पक्की संरचना, कच्ची घर, टावर र शौचालय निर्माण गरेको भन्ने नक्सा मुचुल्काबाट देखिन्छ । २०७० सालमा अंश

मुद्दाबाट फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा प्राप्त गरेको जग्गा जसमा सुरु अंश मुद्दाको तायदाती पेस हुँदा र कार्यान्वयनमा समेत घर भएको भन्ने देखिन आएको छैन। अंश मुद्दामा प्रतिवादीसमेत रहेका प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीले निजको अंश भागको जग्गामा घर निर्माण गरी सो अंशबापतको जग्गा उपभोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको मिसिल संलग्न नक्सा मुचुल्काबाट देखिन्छ। अंश मुद्दाबाट साबिक कि. नं. ३९५ किताकाट भई हाल कायम भएको कि. नं. २०८७ को जग्गामा साबिक देखि नै घर निर्माण भई आफ्नो एफ.एम. १०४.८ मेगाहर्जको रेडियो सञ्चालन गर्न घर भाडामा दिएको भनी लिएको जिकिरतर्फ हेर्दा, जहिलेसुकै तयार पार्न सकिने घरायसी करारको सम्झौताबाट घरको अवस्थिति अंश मुद्दा पर्नुभन्दा पहिला नै थियो भनी अनुमान गर्न नमिल्ने हुँदा उक्त जिकिर विश्वसनीय देखिन आएन। अतः सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको नक्सा मुचुल्काको न. नं. ४, ५, ६ र ७ मा रहेका घर संरचना हटाई खिचोला मेटाई वादीले सो जग्गा चलन चलाइपाउनेसमेत ठहर्‍याई भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको फैसला अन्यथा देखिन नआउने।

तसर्थ, सुरु डडेल्धुरा जिल्ला अदालतबाट फिराद दाबी खारेज गर्ने गरी भएको मिति २०७९।३।१८ को फैसला उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम विवादित कि. नं. २०८७ न. नं. ४, ५, ६, ७ मा भएको घर र संरचनासमेत भत्काई चलनसमेत चलाइपाउने ठहर्‍याई भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको मिति २०७२।५।६ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत: भेषराज भट्टराई
कम्प्युटर: देबिमाया खतिवडा (देबिना)
इति संवत् २०७८ साल मंसिर १९ गते रोज १ शुभम्।

२८

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०६९-WO-०८१७, उत्प्रेषण परमादेश, ताराचन्द्रप्रसाद यादव वि. देवी चौधरीसमेत
निवेदक कम्पनीले स्पष्टीकरण माग गरेको पत्र प्रत्यर्थी सुनैनादेवी चौधरीलाई रीतपूर्वक नबुझाएकोले प्रत्यर्थीले श्रम कार्यालयबाट मिति २०६८।१०।११ मा नक्कल लिई जानकारी पाई मिति २०६८।१०।१५ मा स्पष्टीकरण जवाफ दर्ता गरेको देखिन्छ। प्रत्यर्थीको स्पष्टीकरण जवाफ दर्ता हुनु अगावै निवेदक कम्पनीले निजलाई कुनै सफाइको मौका प्रदान नगरी मिति २०६८।१०।६ मा नै सेवाबाट हटाएको निर्णय जानकारी गराएको देखिन्छ। यसरी निवेदक कम्पनीले प्रत्यर्थीलाई रीतपूर्वक म्याद नबुझाई निजको स्पष्टीकरण जवाफ दर्ता हुनुअगावै सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तानुरूप सुनुवाइको मौका प्रदान भएको नदेखिने।

प्रत्यर्थीलाई निवेदक कम्पनीले सेवाबाट हटाउने गरी निर्णय गर्दा, मिति २०६८।१०।०३ मा निवेदक कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री श्रवणकुमार रूंगटाको अध्यक्षतामा प्रत्यर्थी सुनैनादेवी चौधरीलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको देखिन्छ। प्रत्यर्थीलाई स्पष्टीकरण भन्ने प्रशासकीय अधिकृत ताराचन्द्र यादवबाट माग भएको देखिन्छ। जुन पदाधिकारीलाई सेवाबाट हटाउने, सजाय दिने अख्तियार प्रदान गरिएको हुन्छ सोही अख्तियारवालाले नै सो सम्बन्धमा काराबाही (स्पष्टीकरण) प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेवाबाट बर्खास्त गर्ने सजायको काराबाही प्रारम्भ गर्ने स्पष्टीकरण लिने जस्ता कार्य अख्तियारवालाले नगरी अन्य पदाधिकारीबाट भएमा अन्यौलता उत्पन्न हुन्छ। सामान्यतया नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार प्राप्त पदाधिकारीबाट नै नोकरीबाट बर्खास्त गर्नुपूर्व अवलम्बन गर्नुपर्ने कारबाही गर्नुपर्ने र प्राकृतिक न्यायानुसार पर्याप्त सुनुवाइको

मौका प्रदान गरिनुपर्ने हुने ।

अतः माथि उल्लिखित आधार, कारण तथा न्यायिक सिद्धान्तसमेतबाट प्रत्यर्थी सुनैनादेवी चौधरीलाई रिट निवेदक युनिक फर्मास्युटिकल्स प्रा. लि.मा पुनर्बहाली गर्ने गरी श्रम अदालत, काठमाडौँबाट मिति २०६९।०६।२६ मा भएको फैसला कानूनसम्मत नै देखिएकोले निवेदन मागबमोजिम सो फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : मनिता गुरुङ्ग

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७७ साल पौष १५ गते रोज ४ शुभम् ।

२९

मा. न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा. न्या. डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७६-CR-१७२४, अदालतको अवहेलना, हरिप्रसाद श्रेष्ठ वि. प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानसमेत

पुनरावेदकले विपक्षी बनाएका सबै निकाय र पदाधिकारीले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध सिर्जना गर्ने मनसाय नरहेको र निवेदकको निवेदन दाबीबमोजिम क्षतिपूर्ति मुआब्जा दिन तत्पर रहेको भनी लिखित जवाफ पेस गरेको पाइन्छ । यसका साथै निवेदक स्वयंले आफ्नो निवेदन दाबीमा पनि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको फैसला पश्चात् क्षतिपूर्तिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिति २०७३।०१।१५ मा निवेदन दिएको र सो मा तोक आदेशसहित तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा पत्राचार भएको भन्ने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । निवेदनमा उल्लेख भएअनुरूप के, कस्तो अवस्थामा अदालतको अवहेलना गरेको देखिन्छ भन्नेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(२) मा उच्च अदालतले आफ्नो र मातहतका जिल्ला अदालतका न्यायिक निकायले न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश

वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गर्नु र आदेश फैसलाको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई निषेध गरिएको पाइन्छ । तर प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षीहरूले अदालतको आदेश फैसला अवज्ञा तथा बाधा गर्ने मनसाय नरहेको र फैसला कार्यान्वयन गर्न तत्पर रहेको निवेदक नै सम्पर्कमा नआएको भनी लिखित जवाफसमेत पेस गर्नुका साथै निवेदकलाई आदेशानुसार क्षतिपूर्ति मुआब्जा प्रदान गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया कारबाहीको चरणमा रहेको पनि देखिने ।

निवेदकले मुआब्जा पाउँ भनी दिएको निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सल्यानले सम्बन्धित जि.वि.स. मा कार्यार्थ पठाइसकेको भन्ने देखिन्छ । साथै जि.वि.स. मा निवेदक सम्पर्क गर्न नै नआएका र सम्पर्क गर्न आएमा मुआब्जातर्फ विचार हुने र अदालतको आदेशको पालना गर्न तत्पर रहेको भनी लिखित जवाफ दिएको देखिँदा प्रत्यर्थीहरूले अदालतको अवहेलना गर्ने मनसाय लिएको भन्ने पुष्टि भएन । निवेदकको दाबीअनुसार दाबी नपुग्ने ठहराएको उच्च अदालत, सुर्खेतबाट मिति २०७६।०६।२९ मा भएको फैसलालाई अन्यथा गर्नुपर्ने अवस्था देखिन नआएकोले सो फैसला सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- इन्द्रबहादुर कठायत

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७८ साल मंसिर २९ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास नं.५

३०

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७४-WO-०७०८, उत्प्रेषण / परमादेशसमेत, राधा देवकोटा वि. काठमाडौँ जिल्ला

अदालतसमेत

रिट निवेदिका राधा देवकोटाको वतन काठमाडौं जिल्ला, बुढानिलकण्ठ न.पा. वडा नं. १४ भन्ने उल्लेख गरी निजउपर चेक अनादर मुद्दा चलेको, सोही वतन खुलाई म्याद जारी भएको र बेपत्ते तामेल गराइएको देखियो । तर निवेदिकाको वतन उपर्युक्तअनुसारको वडा नं. १४ हो भन्ने कुरा मिसिल संलग्न कुनै पनि कागजबाट खुल्न आएको पाइएन । निवेदिकाको वतन काठमाडौं जिल्ला, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, वडा नं. ९ न्यु कोलोनी हो भन्ने देखिन्छ । प्रत्यर्थीले हुँदै नभएको वतन देखाई निवेदिका विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ०७२-PC-३४५८ को चेक अनादर मुद्दा दायर गरेको र सोही वतन खुलाई अदालतबाट म्याद जारी गरी बेपत्ते तामेल भएको देखियो । तसर्थ, निवेदिकाको नाउँमा कानूनबमोजिम म्याद जारी भएको, रीतपूर्वक तामेल भएको र निजले चेक अनादर मुद्दामा कानूनबमोजिम सुनुवाइको अवसर प्राप्त गरेको भनी सम्झन मिलेन । निवेदिकाउपर चलेको चेक अनादर मुद्दामा कानूनबमोजिम उचित तवरबाट सुनुवाइको मौका दिएको देखिएन । बेरितसँग तामेल भएको म्यादका आधारमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकुल फैसला हुन पुगेको हुँदा यसलाई कानूनतः त्रुटिपूर्ण नै मान्नुपर्ने ।

०७२-PC-३४५८ को चेक अनादर मुद्दामा निवेदिकाको वतन गलत तवरबाट खुलाइएको, सोही गलत वतनमा म्याद जारी गरी बेपत्ते तामेल गरिएको, परिणामतः निवेदिकाले मुद्दा परेको कुराको जानकारी पाउन नसकी प्रतिवाद गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुनपरेको देखियो । यसरी त्रुटिपूर्ण रूपमा जारी गरिएको म्यादलाई मान्यता प्रदान गरेर भएको फैसला कानून प्रतिकुल, त्रुटिपूर्ण देखिएकाले निवेदिकाको नाममा जारी गरिएको विवादित समाह्वान (म्याद), सोको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३/१०/२४ मा भएको फैसला तथा

सोबमोजिम भए गरिएका बिगो भरिभराउसम्बन्धी काम कारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ । अब उल्लिखित चेक अनादर मुद्दामा निवेदिका राधा देवकोटाले आज यो आदेश जारी भएका मितिले प्रतिउत्तर दिने कानूनका म्यादभित्र प्रतिउत्तरपत्र पेस गरेमा सो प्रतिउत्तरपत्र लिई, मुद्दामा जे जो प्रमाण बुझ्नुपर्छ बुझी, कानूनबमोजिम पुनः फैसला गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृतः प्रदीपकुमार उपाध्याय

कम्प्युटरः मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७८ साल पौष २५ गते रोज १ शुभम् ।

३१

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या. श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७७-WO-०९४३, उत्प्रेषणसमेत, कर्णबहादुर थापासमेत वि. त्रिभुवन विश्वविद्यालय, उपकुलपतिको कार्यालयसमेत ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून सङ्कायतर्फ प्राध्यापक पदको कुल दरबन्दी संख्या १७ रहेको र सो पद संख्या कुनै बेहोराले घटाइएको नदेखिएको हुँदा १७ पद संख्या (दरबन्दी) कायम रहेको देखिन आयो । प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा हेर्दा प्राध्यापक पद पूर्तिको लागि रिक्त सबै पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको देखिन आएन । कानून सङ्कायतर्फको प्राध्यापक पद रिक्त संख्या २ रहेको भनी मिति २०७७/११/९ मा विज्ञापन नं. ६/०७७/०७८ प्रकाशित गरिएको पाइयो । यसरी रिक्त रहेको सबै पदपूर्तिका लागि विज्ञापन सूचना प्रकाशित नगरी रिक्त पद नै नदेखाई केवल २ पद रिक्त रहेको भनी प्रकाशित गरिएको विज्ञापनलगायतका काम कारबाहीबाट निवेदकहरूको वृत्ति-विकासमा प्रत्यक्षतः नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरूको सो कार्यबाट निवेदकहरूको वैध अपेक्षा (legitimate expectation) मा समेत अनुचित असर पर्ने अवस्था रहन्छ । यसका अतिरिक्त कानून विषयमा अध्ययन

गर्ने विद्यार्थीहरूको पठन-पाठनमासमेत यसबाट अनुचित असर पर्ने अवस्था देखिन्छ । पहिलेभन्दा विद्यार्थी सङ्ख्यामा उल्लेख्य मात्रामा बढेत्तरी भएको र कानून सङ्कायमा विभिन्न विषयमा विद्यावारिधि तहसम्मको अध्ययन अध्यापन हुने गरेको सन्दर्भमा कायम रहेको प्राध्यापक पद सङ्ख्यालाई सङ्कुचित नगरी आवश्यकताको आधारमा बढेत्तरी गर्दै लैजानु वाञ्छनीय हुन्छ । तर प्रत्यर्थीहरूको काम काराबाही उल्लिखित वाञ्छित कुरातर्फ परिलक्षित भएको देखिन आएन । निवेदकहरू कम्तीमा बिस वर्षदेखि बत्तिस वर्षसम्म कानून सङ्कायतर्फ प्राध्यापन कार्यमा संलग्न रही आएको अवस्था देखिँदा सह-प्राध्यापक पदका निवेदकहरूले कानूनको दायरामा रही प्राध्यापक पदमा बढुवाको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक देखिन्छ । यसरी बढुवा/पदोन्ती हुने कुरालाई कुनै निकाय वा पदाधिकारीको इच्छाधीन विषय ठानिनु हुँदैन । बढुवा दिनु वा नदिनु कसैको तजबिजी अधिकारको विषय पनि होइन । यसलाई कानूनप्रदत्त वैधानिक हकको रूपमा लिइनुपर्दछ । उल्लिखित कुराहरूका दृष्टिले समेत प्रत्यर्थीहरूको काम काराबाही त्रुटिपूर्ण देखिन आउने ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून सङ्कायान्तर्गत प्राध्यापक पद संख्या १७ कायम रहेको देखिन आएको छ । तसर्थ कानूनबमोजिम दरबन्दी पुनरावलोकन भई अन्यथा दरबन्दी निर्धारण नभएसम्म सोही १७ पदलाई कायम रहेको अर्थात् स्वीकृत दरबन्दी मान्नुपर्ने हुन्छ । सो १७ पदमध्ये रिक्त रहेका पदहरू पूर्तिका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १४(ज), त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ४ तथा शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विनियम, २०७५ को विनियम ३ बमोजिम पदपूर्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा केवल २ पदपूर्ति गर्ने गरी भएको मिति २०७७/११/९ को त्रिभुवन

विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयको सूचना (विज्ञापन) को क्रम संख्या ६ मा उल्लेख भएको विज्ञापन नं. ६/०७७/०७८ को कानून विषयको दरबन्दी संख्या २ भनिएको हदसम्मको विज्ञापन र सोबमोजिम भए गरिएको काम काराबाहीसमेत त्रुटिपूर्ण देखिएकाले सो २ पदको विज्ञापनको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ । अब उल्लिखित प्राध्यापक पदको कुल १७ वटा दरबन्दीमध्ये हाल रिक्त रहेका सबै पदहरू पूर्ति गर्ने गरी विज्ञापन (सूचना) प्रकाशित गर्ने गराउनेलगायतका पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य कानूनबमोजिम अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ।

प्रस्तुत विवादमा सुनुवाइको क्रममा पेस हुन आएका कागजात तथा जिकिरहरूबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कानून सङ्काय, नेपाल ल क्याम्पसमा रहने विभिन्न तहका प्राध्यापकहरूको दरबन्दी कुनै निश्चित मापदण्डका आधारमा निर्धारण गरिएको छ भन्ने देखिन आएन । समग्रमा हेर्दा त्रि.वि.वि. कानून सङ्कायको प्राध्यापक दरबन्दी हचुवा तवरबाट व्यवस्थापन हुँदै आएको देखियो । यस प्रकारको कार्यशैलीबाट शैक्षिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्न जानु स्वभाविक देखिन्छ । कानून सङ्कायलगायतका प्राज्ञिक संस्थाहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालन सुशासनको मान्यतामा आधारित रहेर सुव्यवस्थित रूपमा निश्चित मापदण्डका आधारमा सञ्चालन गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । तसर्थ, अब निश्चित र तार्किक मापदण्डका आधारमा विद्यार्थी संख्या, व्यवस्थापन क्षमता, अध्ययन अध्यापन गराइने शैक्षिक विषय तथा शैक्षिक तहहरूलगायतका समग्र पक्षलाई दृष्टिगत गरी १(एक) वर्षभित्र हाल कायम रहेको दरबन्दीमा पुनरावलोकन गरी नयाँ (परिमार्जित) दरबन्दी कायम गर्नु, गराउनु र यसरी कायम गरिएको दरबन्दीअनुसारको पदमा कानूनबमोजिम मनासिब समयभित्र पदपूर्ति कार्य सम्पन्न गर्ने गर्नु, गराउनु भनी

प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: डल्लुराम चौधरी, उषा गिरी

कम्प्युटर: विजय खड्का

इति संवत् २०७८ साल असोज १२ गते रोज ३ शुभम् ।

३२

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७४-CR-०३७०, वैदेशिक रोजगार कसुर, भीमबहादुर खड्का वि. नेपाल सरकार ।

प्रतिवादी भीमबहादुर खड्काउपर वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ प्रतिकूल कार्य गरेको भनी किटानी जाहेरी परेको, प्रतिवादीले जाहेरवालाबाट रु.बिस लाख बुझी गरिदिएको मिति २०६८/१२/२२ को लिखत प्रमाणमा पेस हुन आएको, किटानी जाहेरी परेको र जाहेरवालाले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणसमक्ष किटानी बकपत्रसमेत गरेको देखिँदा निजले आरोपित कसुर गरेको कुरा प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखियो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० सपठित दफा ४३ बमोजिम इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने देखिँदैन । उल्लिखित प्रावधानको प्रतिकूल कार्य गरेमा उक्त ऐनको दफा ४३ बमोजिम सजाय हुने ।

प्रतिवादी भीमबहादुर खड्कालाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोजिमको कसुरमा २ (दुई) वर्ष कैद र रु. १,५०,०००/- (एक लाख पचास हजार) जरिवाना भई निज प्रतिवादीबाट जाहेरवालालाई हर्जानासहितको कुल बिगो रकम रु. ३०,००, ०००/- (तिस लाख) भराइदिने ठहर गरेको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०७०/१२/१८ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्ने ।

इजलास अधिकृत: उषा गिरी

कम्प्युटर: विजय खड्का

इति संवत् २०७८ साल असोज १४ गते रोज ४ शुभम् ।

■ यसै लगाउको ०७७-WH-०४१०, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, श्याम भन्ने भिमबहादुर खड्का वि. ललितपुर जिल्ला अदालतसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैअनुसार आदेश भएको छ ।

३३

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७३-CI-०५९७, जग्गा दर्ता नामसारी हक कायम, चिरीमै महर्जन वि. सिलाल ज्यापु ।

दर्ता हुन छुट भएका जग्गाको हक कायमसम्बन्धी विवाद रहेको पुनरावेदक वादी हेरादेवी बज्राचार्यसमेत र प्रत्यर्थी प्रतिवादी पूर्णलाल महर्जनसमेत भएको निर्णय दर्ता बदर हक कायम मुद्दामा साबिकको नापीमा दर्ता बाँकी रहन गएका जग्गाको हक स्वामित्व निरूपण गर्दा सो नापीमा खडा भएका फिल्डबुकमा लेखिएका बेहोराहरु महत्त्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने देखिन आउँछ । फिल्डबुकमा लेखिने बेहोरा सो जग्गाको स्वामित्वको सम्बन्धमा कालान्तरसम्म विवादको यकिन गर्ने प्रमाण मानिन्छ । त्यसैले फिल्डबुकलाई सो जग्गाको स्वामित्व निर्धारण गर्ने प्रमाणको रूपमा लिनु नै स्पष्ट हुने भनी यस अदालतबाट व्याख्या भएको सन्दर्भमा हेर्दा यस मुद्दाका वादी सिलालको दाबी मनासिब देखिन आउने ।

विवादित जग्गा साबिकमा पुनरावेदक प्रतिवादी चिरिमै महर्जनका दाजु मानबहादुर ज्यापुको नाममा लगत रहेको भन्ने तथ्य लिखत प्रमाणबाट समर्थित हुन आएको देखिँदैन । कि. नं. ४ को विवादित जग्गा पिता मानबहादुरका नाममा लगत रहेको जग्गा हो भनी वादी सिलाल ज्यापुले मानबहादुर ज्यापुका नामको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्रमाणको रूपमा पेस गरेको देखिन्छ । सो पुर्जामा खोकना वार्ड नं. ४ ज कि. नं. १५ र ऐ. कि. नं. ४ को विवादित जग्गा एउटै पुर्जामा रहेको देखिन्छ । सो पुर्जामा रहेका

जग्गाहरूमध्ये कि. नं. १५ को जग्गा मानबहादुर ज्यापुको नामबाट वादी सिलाल ज्यापुले आफ्नो नाममा नामसारी गरी लिएको भन्ने प्रमाणबाट विवादित जग्गाको लगतमा जग्गाधनी जनिएका मानबहादुर ज्यापु प्रत्यर्थी वादी सिलाल ज्यापुका बाबु हुन भन्ने नै देखिन आउँदछ । उल्लिखित जग्गामा आफ्नो हक पुग्ने प्रमाण पुनरावेदक/प्रतिवादी चिरीमै महर्जनको तर्फबाट पेस हुन आएको नदेखिएकाले सो जग्गामा वादीको हक कायम हुने ठहर गरेको सुरु अदालत र पुनरावेदन अदालतको फैसलासमेत मनासिब नै देखिन आउने ।

ललितपुर जिल्ला, खोकना गा.वि.स. वडा नं. ४(ज) कि. नं. ४ क्षेत्रफल १-०-२-० को विवादित जग्गामा वादी सिलाल ज्यापुको हक कायम हुने ठहर्‍याएको सुरु ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६९/३/११ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: मुकुन्द निरौला

कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७८ साल असोज ५ गते रोज ३ शुभम् । यसै प्रकृतिका निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसैअनुसार फैसला भएका छन्:

- ०७३-CR-०४१३, जालसाजी, चिरिमै महर्जनसमेत वि. सिलाल ज्यापुसमेत ।
- ०७३-CI-०५९६, हक कायम, चिरिमै महर्जनसमेत वि. सिलाल ज्यापु ।

३४

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CR-१३८८, ०७७-RC-००८४, कर्तव्य ज्यान, जबरजस्ती करणी उद्योग, नेपाल सरकार वि. भीमबहादुर रानाभाट, नेपाल सरकार वि. भीमबहादुर रानाभाट ।

भीमबहादुर रानाभाटलाई जबरजस्ती करणीको उद्योगतर्फ समेत सजाय हुनुपर्छ भन्ने वादी

नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरका सन्दर्भमा हेर्दा निज प्रतिवादीले मौकामा बयान गर्दा रक्सीको नसामा रहेको अवस्थामा महिलालाई देखेपछि करणी गर्न मन लागेकोले झ्याप्प समात्न खोज्दा निजले इन्कार गरी हारगुहार गरेको, निज महिलालाई समाती घिसाउँ लागी ढिस्कोबाट धकेली दिएको भनी उल्लेख गरेकोसम्म देखिन्छ । निजको उल्लिखित कथनलाई नै हु-बहु सत्य साँचो बेहोरा मानेर हेर्दा पनि यसलाई जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको वारदात भनी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । मादक पदार्थ सेवन गरेको कुनै पुरुषले कुनै महिलाको पाखुरामा समातेको सम्मको घटना वारदातलाई स्वयम्मा जबरजस्ती करणी उद्योगको वारदात भनी ठहर गर्नु तर्कपूर्ण देखिँदैन । सो घटनाका अन्य सन्दर्भहरूसमेत विचारणीय बन्न आउँदछन् । प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा करणीको आशयले पत्रेको भन्ने कुरा अन्य कुनै पनि तथ्य वा प्रमाणबाट समर्थित हुन आएको देखिँदैन । अदालतसमक्ष बयान गर्दा ज्यान मारेको कुरामा साबित हुने निज प्रतिवादीले जबरजस्ती करणीको उद्योगतर्फको कसुर गरेको होइन भनी इन्कार रहनुपर्ने अन्यथा कारण पनि देखिँदैन । अदालतसमक्ष बयान गर्दा मृतक महिलालाई समातेको भए पनि करणी गर्ने उद्देश्य नभई रक्सीको नसामा समातेको भनी प्रतिवादीले बयान गरेको देखिन्छ । अन्य कुनै प्रमाणबाट उक्त अभियोगदाबी समर्थित हुन आएको पाइएन । तसर्थ, निज प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुरतर्फको अभियोगदाबी पुग्न नसक्ने भनी भएको फैसला मनासिब नै देखिने ।

प्रतिवादी भीमबहादुर रानाभाटलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने तथा जबरजस्ती करणी उद्योगतर्फ अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने भनी सुरु तनहुँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४/०९/२४ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर गरेको उच्च अदालत

पोखराको मिति २०७५/०५/१३ को फैसला मनासिब देखिएकाले सदर हुने ठहर्छ । सुरु जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालत पोखराबाट भएको फैसलामा प्रतिवादी भीमबहादुर रानाभाटको सर्वश्वसमेत गर्ने ठहर भएकोमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२) (ख) मा कुनै कसुरको सजाय साबिक ऐनमा मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएकोभन्दा बढी रहेछ भने संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ समेतमा ज्यान मार्ने कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिको सर्वश्व गर्ने व्यवस्था रहेको नदेखिएको हुँदा परिवर्तित कानूनी प्रावधानका सन्दर्भमा अब निज भिमबहादुर रानाभाटको सर्वश्व गरिरहन परेन । निजलाई जन्मकैदको सजाय मात्र हुने ।

इजलास अधिकृत: माधवप्रसाद लोहनी

कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७८ साल मंसिर २८ गते रोज ३ शुभम् ।

३५

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या. डा. श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७२-CR-२१६७, ०७३-CR-०३१९, लागु औषध ब्राउन सुगर (हेरोइन), नेपाल सरकार वि. आरती खड्कासमेत, हेमन्त भारती वि. नेपाल सरकार ।

प्रतिवादी तेजबहादुर खड्काले सञ्चालन गरी बसेको आरती दिदी रेष्टुरेण्टको माथिल्लो तल्लाको उत्तरतर्फको कोठामा बसिरहेका प्रतिवादीहरू तेजबहादुर खड्का, हेमन्त भारती र खगेन्द्र भारतीलाई चेकजाँच गर्दा प्रतिवादी हेमन्त भारतीको साथबाट १ पुरिया ४६० मिलिग्राम, तेजबहादुर खड्काको रेष्टुरेण्टभित्र भाँडा राख्ने खोपामा भएको गिलासमुनी छोपेर राखेको ४ पुरिया (जम्मा तौल २ ग्राम ८२० मिलिग्राम) आरती खड्काको साथबाट तिन पुरिया (२ ग्राम ३७० मिलिग्राम) लागु औषध खैरो हिरोइन

बरामद भएको कुरामा विवाद देखिँदैन । यसमा प्रतिवादी तेजबहादुर खड्काले मौकामा गरेको तथा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयानमा प्रतिवादी हेमन्त भारतीलाई १ पुरिया बेचेपछि १ डोज सेवन गरी सोबाट दुई पुरिया बनाई पछि सेवन गर्न भनी आफैँले राखेको भनी बयान गरेको पाइन्छ । त्यस्तै अर्का प्रतिवादी आरती खड्काले होटलबाट बरामद भएको लागु औषध ब्राउन सुगर श्रीमान् तेजबहादुर खड्काले सेवन गर्न ल्याएको हुनुपर्दछ, कहाँबाट ल्याए थाहा छैन, मैले लगाएको कपडामा कुनै खल्ती नभएको कारण १ पुरिया पर्समा राखेकोले उक्त पदार्थ लागु औषध हो भन्ने कुरा थाहा थिएन, प्रहरी आउँदा उक्त लागु औषध मैले देखाइ लागु औषध ब्राउन सुगर हो भन्ने थाहा पाएकी हुँ भनी अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गरेको देखियो । त्यसैगरी प्रतिवादी हेमन्त भारतीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयानमा मैले लागु औषध ब्राउन सुगर सेवन गर्ने भएको हुँदा मलाई सेवन गर्न मन लागी प्रतिवादी तेजबहादुर खड्काको होटलमा गएको थिएँ, मैले १ ग्राम खरिद गरी निजले १/२ डोज सेवन गरौँ भनी भनेको हुँदा सेवन गरेको थिएँ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रतिवादी खगेन्द्रले केही समयअघि मात्र लागु औषध सेवन गर्दथे, बिक्री वितरण गर्दिन भनी अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गरेको देखिन्छ भने विशेष सुराकीको आधारमा रेष्टुरेण्टको खानतलासी गर्दा प्रतिवादीहरू तेजबहादुर खड्का, हेमन्त भारती र खगेन्द्र भारतीले लागु औषध सेवन गरी नसामा रहेको देखी निजहरूको शरीर खानतलासी गर्दा हेमन्त भारतीको साथबाट रेष्टुरेण्टको भाँडाकुँडा राख्ने खोपा र प्रतिवादी आरती खड्काको पर्सबाट लागु औषध बरामद भएको भन्ने प्रहरीको प्रतिवेदन रहेको देखियो । साथै प्रतिवादी हेमन्त भारतीको साथबाट ४६० मिलिग्राम लागु औषध बरामद भएको र निजले अधिकार प्राप्त अधिकारी र अदालतसमक्ष बयान गर्दा आफू सेवनकर्ता भएको स्वीकार गरी बयान गरेको

पाइयो । प्रतिवादीहरू खगेन्द्रदेव भारती र आरती खड्काले आरोपित कसुरमा इन्कार रही अदालतसमक्ष बयान गरेको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष सेवनकर्ताको कसुरमा साबित भई बयान गरेको र खानतलासी गर्दा नसामा रहेको अवस्थामा भन्ने प्रहरी प्रतिवेदन र रेष्टुरेन्टबाट पक्राउ परेको देखिँदा निजहरूसमेत सेवनकर्ताहरू हुन् भन्ने देखिन आउँछ । तसर्थ प्रतिवादीहरूलाई लागु औषध सेवनकर्ता ठहर गरी सोहीबमोजिम सजाय हुने गरी भएको फैसला मनासिब नै देखिने ।

यसैगरी प्रतिवादीहरूलाई लागु औषध खरिद बिक्री, ओसारपसारतर्फको अभियोगमा दाबी ठहर हुनुपर्दछ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर रहेकोतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी खगेन्द्रदेव भारतीबाट लागु औषध बरामद भएको र डोज खाएर बसेको अवस्थामा देखिएको र प्रतिवादी हेमन्त भारतीबाट ४६० मिलिग्राम लागु औषध बरामद भएको हुँदा सोही मात्रा न्यून रहेको पाइन्छ । यसरी यी प्रतिवादीहरू रेष्टुरेन्टमा लागु औषध सेवन गरी बसेको अवस्थामा पक्राउ परेको र लागु औषध बिक्री गर्दा रेष्टुरेन्ट सञ्चालक प्रतिवादी तेज बहादुर खड्कालाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय भइरहेको अवस्थामा यी सेवनकर्ता प्रतिवादीहरूले समेत खरिद बिक्री सजायको कसुर ठहर गर्न न्यायोचित हुँदैन । अभियोजन पक्षले खरिद बिक्री तथा सञ्चयको कसुर प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । केवल न्यून मात्रामा प्रतिवादीबाट लागु औषध बरामद भएको भन्ने आधारमा नै सो गरी अभियोगपत्र मागदाबीअनुसार खरिद बिक्री सञ्चयको कसुरमा ठहर गर्नु मनासिब नहुने ।

यसैगरी अभियोग दाबीबाट सफाई पाउनुपर्छ भन्ने हेमन्त भारतीको पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा निज प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारी र अदालतसमक्षको बयानमा सेवनको कसुरमा स्वीकार गरेको र निजबाट ४६० मिलिग्राम लागु औषधसमेत

बरामद भएको देखिँदा निजले सफाई पाउनु पर्छ भन्ने निजको पुनरावेदन जिकिर स्वीकारयोग्य देखिन नआउने ।

प्रतिवादी तेजबहादुर खड्काले अभियोगदाबीबमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजलाई सेवन गरेको भनी सजाय गरेको हदसम्म सुरु सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७१।६।२७ को फैसला पुनरावेदन अदालत सुर्खेतले केही उल्टी गरी निजलाई बरामदी परिमाणबमोजिम कायम भएको कसुरको प्रकृतिको आधारमा अभियोग मागदाबीबमोजिमको लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(१) बमोजिम ५ वर्ष कैद र रु. ५,०००/- जरिवाना हुने ठहर्छ । अन्य प्रतिवादीहरूउपर सुरु सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।६।२७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको मिति २०७२।१२।२८ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरूलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकारको र सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादी हेमन्त भारतीको पुनरावेदन जिकिर पुन नसक्ने ।

इजलास अधिकृत: ओजा लामिछाने

कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल वैशाख ६ गते रोज ३ शुभम् ।

३६

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या. डा. श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७५-CR-१५२८, ०७६-RC-०००२, कर्तव्य ज्यान, गोपाल राजवंशी वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. प्रमेश राजवंशी ।

घटनास्थलको प्रकृति हेर्दा कर्कलोको पातमा, अन्य झारपातमा रगत लागेको, रगतका धब्बाहरू रहेको, घटनास्थलबाट ७७"लम्बाइ भएको माछा मार्ने बाँसको भाला, मृतकलाई बाँध्न प्रयोग गरेको ६'७"लम्बाइ रहेको डोरी, जुटको बोरा, प्लाष्टिकको जर्किनसमेत

फेला पारेको देखिएको छ । उक्त जर्किन आफ्नो घरबाट प्रमेश राजवंशीले लिई गएको भनी निजको श्रीमती विनादेवीले सनाखत गरिदिएको, बाँसको भाला आफ्नो घरबाट विनोद राजवंशीले लगेको भनी निजको श्रीमती सुनिताले र जुटको बोरा, डोरी आफ्नो घरको हो भनी प्रतिवादी गोपाल राजवंशीको श्रीमती लिलादेवीले सनाखत कागज गरिदिएको अवस्था रहेको छ । विनयकुमार लिम्बूको लासको अवस्था हेर्दा जुटको बोराले टाउको तिरबाट छोपेको र उक्त बोरा सिलाएको, घाँटीमा डोरीले कसेको, माछा मार्ने बाँसको भालामा डोरीले बाँधी सडकमा लडाएको, मृतकको घुँडामा डोरीले कसेको, लासको घाँटीमा ५ लम्बाई १” गहिरो चोट रहेको, बाँया कानको भागमा ४” काटिएको चोट रहेको, माछा मार्ने भाला प्रहार भएको, टाउकाको पछाडी चोट रहेकोसमेतको अवस्था लास प्रकृति मुचुल्काबाट देखिन आएको छ । उल्लिखित घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, लास प्रकृति मुचुल्का, घटनास्थलबाट फेला परेका वस्तुहरू र ती वस्तुहरू प्रतिवादीहरूको घरबाट लगेको भन्ने सनाखत कागजसमेतका आधारमा प्रतिवादी प्रमेश राजवंशीले भनेजस्तो अवस्था परी आफूलाई जोगाउने, आत्मरक्षाको लागि विनयकुमार लिम्बूको ज्यान गएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । निज प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा विनयकुमार लिम्बूसँग रहेको चुप्पी खोसाखोस भएको, आफूलाई पनि हातमा चोट लागेको, सोही चुप्पी खोसी प्रहार गर्दा मृत्यु भएको भनी बताएकोमा प्रस्तुत पुनरावेदनपत्रमा मृतकले खुकुरी प्रहार गर्न लाग्दा खोसी आफूले प्रहार गरेको भन्ने बेहोरा रहेको देखिँदा निज प्रतिवादीको भनाइ विरोधाभाषपूर्ण रहेकोसमेत देखिन्छ । साथै वारदातमा प्रतिवादी प्रमेश राजवंशी मात्रको उपस्थिति नरही अर्का प्रतिवादी गोपाल राजवंशीसमेतको उपस्थिति रहेको देखिन आएको छ । गोपाल राजवंशीले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानबाट देखिएको प्रतिवादी प्रमेश राजवंशीको भूमिका,

संलग्नता, वारदातको पृष्ठभूमि, वारदातको प्रकृति तथा लासको व्यवस्थापन गर्न लागेको अवस्थासमेतको समग्रताबाट हेर्दा विनयकुमार लिम्बूको मृत्यु प्रतिवादी प्रमेश राजवंशीसमेतको मनसायपूर्ण कर्तव्यबाट भएको देखिन आएको अवस्थामा निज प्रमेश राजवंशीलाई तत्कालीन अवस्थामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय ठहर गरेको उच्च अदालत विराटनगरको मिति २०७४/१२/२७ को फैसला कानूनबमोजिम मिलेकै देखिँदा साधक सदर हुने ।

पुनरावेदक गोपाल राजवंशीले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानबाट निजसमेतको कर्तव्यबाट विनयकुमार लिम्बूको मृत्यु भएको देखिएको छ । लास फाल्न जाने क्रममा मणिकुमार लिम्बूले देखेको, गोपाल राजवंशी भाग्दै गर्दा चिनेको, भनी बोलाउँदा पनि भागी गएको भनी मणिकुमार लिम्बूले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको कागजलाई समर्थन गर्दै अदालतमा बकपत्रसमेत गरेको देखिन्छ । मौकामा कागज गर्ने बलराम उप्रेती, धुपसीलाल ताजपुरियाले समेत प्रतिवादी गोपाल राजवंशीसमेतको संलग्नतामा प्रस्तुत वारदात भएको भनी किटान गरी मौकाको कागजमा तथा अदालतको बकपत्रमा लेखाइदिएको देखिन्छ । मणिकुमार लिम्बूको भनाइ प्रत्यक्ष प्रमाणकै रूपमा रहेको देखियो भने लास प्रकृति मुचुल्का, Autopsy report र बुझिएका अन्य मानिसहरूको भनाइबाट निजले प्रहरीसमक्ष गरेको बयान बेहोरा समर्थित भएको देखियो । निजले कुटपिट गरी प्रहरीले बयान गराएको भनी जिकिर लिएको भए पनि २०७०/७/५ मा कोशी अञ्चल अस्पतालबाट परीक्षण हुँदा कुनै प्रकारको कुटपिटको चिह्न देखिएको छैन । गोपाल राजवंशीले आफ्नो पुनरावेदनपत्रमा प्रतिवादी प्रमेश राजवंशीले अदालतमा गरेको बयानलाई आधार मानी प्रस्तुत जिकिर गरेको देखियो । यी प्रतिवादी गोपाल राजवंशीसमेत विनयकुमार लिम्बूको मृत्यु भएको घटनामा संलग्न नरहेको भनी प्रतिवादी प्रमेश

राजवंशीले अदालतमा बयान गरेको भए पनि उक्त बयान मिसिल संलग्न मौकामा कागज गर्ने मानिसहरूको भनाइ तथा अन्य दशीजन्य प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको छैन । विनयकुमार लिम्बूको हत्या गरेको अभियोगबाट यी प्रतिवादीलाई जोगाउने उद्देश्यले वास्तविक तथ्यभन्दा बाहिर गई करिब १ वर्षपछि अदालत उपस्थिति भई गरेको बयानलाई सर्वोत्तम प्रमाण (Best Evidence) मानी यसकै आधारमा गोपाल राजवंशीलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । यस अवस्थामा यी पुनरावेदक गोपाल राजवंशीसमेतको कर्तव्यबाट विनयकुमार लिम्बूको मृत्यु भएको प्रस्ट रूपमा देखिन आएको र सो प्रमाणलाई प्रतिवादीले विश्वसनीय र वस्तुनिष्ठ तरिकाले अन्यथा प्रमाणित गराउन सकेको नदेखिँदा अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादी गोपाल राजवंशीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

पुनरावेदक गोपाल राजवंशीलाई जन्म कैद र प्रतिवादी प्रमेश राजवंशीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहरी मोरङ जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७३/३/२७ गतेको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत विराटनगरको मिति २०७४/१२/२७ को फैसला तत्कालीन अवस्थामा बहाल रहेको कानूनबमोजिम मिलेकै देखिँदा सदर हुने र प्रतिवादी प्रमेश राजवंशीको हकमा साधकसमेत सदर हुने ठहर्छ । अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भनी प्रतिवादी गोपाल राजवंशीले लिएको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

प्रतिवादी प्रमेश राजवंशीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर गरेको सम्बन्धमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा सर्वस्व गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको र ऐ. ऐनको दफा १७७(२) मा ज्यान मार्ने कसुर गर्ने गराउनेलाई जन्मकैदको मात्र सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेकोले ऐ. ऐनको दफा १७७(२) बमोजिम निज प्रतिवादी प्रमेश राजवंशीको सर्वस्व

गरिरहन नपर्ने ।

इजलास अधिकृत: शैलेन्द्र खड्का

कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७८ साल चैत्र २८ गते रोज २ शुभम् ।

३७

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या. डा. श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७५-CR-११८०, ०७५-CR-१३४५, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. मन्दिरा श्रेष्ठ, मन्दिरा श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार ।

प्रतिवादी मन्दिरा श्रेष्ठले मौकामा आफूले जाहेरवाला नारायण अधिकारीको दिदी मनिता अधिकारीबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि भनी कुनै रकम नलिएको र घरायसी कामको लागि मात्र रकम लिएकोमा प्रतिवादीहरूले २०७२।७।२० मा जबरजस्ती वैदेशिक रोजगारको कागज गराएका हुन् भनी बयान गरेको देखिन्छ । निजले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा बयान गर्दासमेत आफूले जाहेरवालाहरू दुवै जनासँग जनही सात लाखका दरले जम्मा चौध लाख सापटी लिएको कुरामा साबित रहेको देखिए तापनि उक्त वैदेशिक रोजगारको कागज भने जबरजस्ती गराएका हुन् भनी बयान गरेको पाइन्छ । यद्यपि प्रतिवादी मन्दिरा श्रेष्ठले जाहेरवालाहरूलाई गरिदिएको २०७२।७।२० को लिखत बेहोरा हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा नर्वे पठाइदिने भनी रकम लिएको हो भन्ने उल्लेख भएको र सो कुराको पुष्ट्याई जाहेरवालाहरूले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा गरेको बकपत्रबाट देखिन आउँछ । लिखतमा उल्लिखित साक्षी मनिता अधिकारीको मौकाको कागजबाट समेत प्रतिवादीउपरको अभियोग पुष्टि भएको हुँदा प्रतिवादीउपरको किटानी जाहेरी, २०७२।७।२० को लिखत, लिखत साक्षीले मौकामा लिखत बेहोरा पुष्टि हुने गरी गरिदिएको कागज, जाहेरवालाहरूले न्यायाधिकरणमा जाहेरी बेहोराको समर्थन हुने गरी गरेको बकपत्रसमेतका कागज प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी

मन्दिरा श्रेष्ठले अभियोगदाबीबमोजिम कसुर गरेको पुष्टि हुन आउने।

पुनरावेदक नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरमा अभियोगदाबीबमोजिम बिगो कायम नभएको र हवाईजहाज तथा होटलको खर्च नभएको भन्नेतर्फ विचार गर्दा वादी पक्षले हवाईजहाज, टिकट तथा होटल खर्च वेहोरेको भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने प्रमाणको रूपमा हवाईजहाज टिकट, बोर्डिङ्ग पास तथा होटलको बिल पेस हुन नसकेको हुँदा हचुवाभरमा उल्लिखित खर्च भराउन न्यायसङ्गत देखिन आएन। बिगोको हकमा जाहेरवालाहरूले प्रतिवादीबाट फिर्ता पाएको भनी उल्लेख गरेको रकम कट्टा गरी बाँकी बिगो कायम गरेको देखिँदा दाबीबमोजिमको बिगो रकम भराइपाउँ भन्ने पुनरावेदक नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर स्वीकारयोग्य देखिन आउँदैन। जाहेरवालाहरूलाई विदेशसम्म नपुर्‍याएको भन्ने प्रतिवादी मन्दिरा श्रेष्ठको पुनरावेदन जिकिर रहेकोमा यी प्रतिवादीले जाहेरवालाहरूलाई युरोप पठाउने भनी भारत हुँदै रसिया पुर्‍याई अलपत्र पारी छाडेको भन्ने रहेको, जाहेरवालाहरूलाई पेस गरेको राहदानीको प्रतिलिपिहरूमा लागेको भिषा Arrival and Departure छापहरूबाट जाहेरवालाहरू नेपालबाहिर पुगिसकेको भन्ने देखिएको अवस्थामा यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १० र दफा ४३ को कसुरमा ऐ. को दफा ४३ बमोजिम सजाय गर्ने गरेको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको फैसलालाई अन्यथा मान्न मिलेन पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर स्वीकारयोग्य देखिन नआउने।

तसर्थ प्रतिवादी मन्दिरा श्रेष्ठले अभियोगदाबीबमोजिम वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र दफा ४३ विपरीतको कसुर गरेको देखिँदा निजलाई ऐ. ऐनको दफा ४३ बमोजिम ३ (तीन) वर्ष कैद र रु.३,००,०००/- (तीन लाख) रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्छ। बिगोको हकमा जाहेरवालाहरूमध्ये मंगललाल

श्रेष्ठले दाबीको रकममध्ये रु.१५,०००/- र नारायण अधिकारीले रु.९२,०००/- फिर्ता पाइसकेको छु भनी बकपत्र गरेको देखिँदा दाबीको रकम जनही सात लाख रूपियाँमा उक्त रकमहरू कटाई बाँकी बिगो र सोको ५०% हर्जानासमेत जाहेरवालाहरूले प्रतिवादीबाट भरिपाउने ठहर्छ भनी मिति २०७५/०९/०४ मा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी मन्दिरा श्रेष्ठको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत: ओजा लामिछाने

कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल वैशाख ६ गते रोज ३ शुभम्।

३८

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या. डा. श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७६-RB-०३९६, बैंकिङ कसुर, नेपाल सरकार वि. गोमा अधिकारी।

अनुसन्धानकोक्रममायीप्रतिवादीलाईखोज्न के कस्तो प्रयास गरिएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न कागजातबाट खुल्न आएको देखिँदैन। प्रतिवादीले आफू विरुद्ध उजुरी परेको भन्ने कुराको जानकारी तत्काल नपाएको र निजका विरुद्ध अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता हुनुभन्दा पहिले नै जाहेरवालीलाई चेकमा उल्लिखित रकम भुक्तानी गरिसकेको देखिन्छ। प्रतिवादी र जाहेरवाली दुवै पक्षको मन्जुरीमा चेक तयार भएको तर लिखत पारित भएको लगत्तै बैंकमा रकम जम्मा गर्न कठिनाई उत्पन्न भएको कारणले बैंकबाट चेक फिर्ता हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्ने बेहोरा प्रतिवादीले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेको देखिँदा यस्तो अवस्थामा यी प्रतिवादीले जाहेरवालीलाई धोखा दिने गलत मनसायका साथ आफ्नो खातामा रकम जम्मा नगरेको भन्न मिल्ने देखिन नआउने।

प्रतिवादीले अभियोगपत्र दायर हुनुभन्दा अगावै मिति २०७६/०९/०९ मा नै जाहेरवालीलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम रु.२९,५०,०००/-

बुझाइसकेको भनी बयान गरेको र जाहेरवालीले समेत उक्त कुरालाई समर्थन गर्दै “उक्त रु.२९,५०,०००/- मैले प्रतिवादीबाट पाइसकेको छु” भनी अदालतमा आई बकपत्र गरिदिएबाट प्रतिवादीले जाहेरवालीलाई चेक बराबरको रकम भुक्तानी गरिसकेको कुरामा समेत विवाद देखिँदैन। मिति २०७६/०१/१६ मा अभियोगपत्र दायर हुनुभन्दा अगावै मिति २०७६/०१/०९ मा जाहेरवालीलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम प्रतिवादीले बुझाइसकेको अवस्थामा अभियोग दाबीअनुरूपको कसुर कायम गरी प्रतिवादीलाई सजाय गर्न न्यायोचित नदेखिने।

रकम चुक्ता भएकोले बैंकलाई हानि नोक्सानी भएको नदेखिँदा अभियोग दाबी नपुग्ने र जाहेरवालाले बिगो प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा बिगोबमोजिम जरिवाना हुने अवस्था नरहने भनी यस अदालतबाट यस्तै प्रकृतिको मुद्दाहरूमा फैसला भएको देखिएबाट प्रस्तुत मुद्दामा बैंकिङ कसुर स्थापित हुनका लागि सोबमोजिम कार्य भएको भन्ने कुरा वादी पक्षले वस्तुनिष्ठ तवरबाट प्रमाणित गर्न नसकेको र अभियोगपत्र दायर हुनु भन्दा अगावै जाहेरवालीलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम बुझाइसकेको देखिँदा अभियोग दाबी अनुरूपको कसुर कायम गरी प्रतिवादीलाई सजाय हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेको भनी मान्नुपर्ने देखिन आउने।

तसर्थ, अभियोगपत्र अदालतमा दायर हुनु भन्दा अगाडि नै चेकमा उल्लेख भए बराबरको रकम प्रतिवादी गोमा अधिकारीले जाहेरवाली ताराकुमारी मगरनीलाई बुझाएको देखिएको हुँदा प्रतिवादी गोमा अधिकारीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७६/०५/१८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत: माधवप्रसाद लोहनी

कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७८ साल माघ २३ गते रोज १ शुभम्।

इजलास नं.६

३९

मा.न्या. डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या. श्री सुष्मालता माथेमा, ०७४-WO-०६३६, परमादेशसमेत, सावित्री भन्ने मोहनकुमारी बस्नेतसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत।

निवेदकहरूको हक भोगमा रहेको निजी गुठी जग्गा निवेदकहरूलाई पुस्तौं पुस्तादेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको भन्ने मिसिल संलग्न रहेको शेषपछिको बकसपत्र र साबिकको सम्बन्धित फैसलाबाट देखिँदा सो जग्गा एवम् सो जग्गामा रहेको घर टहराले विशेष महत्त्व ग्रहण गर्ने देखिन्छ। उक्त जग्गा २०६८ सालमा सडकमा परेदेखि आजका मितिसम्म यी निवेदकहरूमध्येको भरतबहादुर बस्नेत न्यायको खोजीमा अनवरतरूपमा लागि रहेको कुरा आजै निर्णय भएको ०६८-CI-१५०५ को मुद्दाबाट देखिन्छ भने अन्य निवेदकहरूले पनि सोही घर जग्गाको विषय लिई प्रस्तुत निवेदन गरेको देखिन्छ। यसरी विपक्षीहरूले जिकिर लिएबमोजिम निवेदकहरू चुप लागी लामो समय पश्चात् विलम्ब गरी अन्तिममा क्षतिपूर्तिको निम्ति यस अदालतको शरणमा आएको भन्ने देखिँदैन। विलम्बको सिद्धान्त त्यस्तो व्यक्ति वा मुद्दामा आकर्षित हुन्छ जो व्यक्ति न्यायको खोजीमा नलागी निष्क्रिय बनी निदाइ बस्छ। तर यहाँ निवेदकहरू २०६८ सालदेखि न्यायको खोजीमा रही न्यायको याचना गरिरहेको देखिन्छ। यसरी रिटको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी अदालतको ढोका घच्घच्याउन आउने नागरिकलाई सम्पत्ति सडकमा परेकोले सडक बनेको भन्ने कारण देखाइ क्षतिपूर्ति नपाउने भन्दा अन्याय हुन जान्छ। यसरी नागरिकको सम्पत्तिमाथि हुने स्वेच्छाचारी अतिक्रमणबाट संरक्षण गर्नका निम्ति सरकार संवेदनशील हुन जरूरी हुने।

तसर्थ, निवेदकहरूको निर्विवाद स्वामित्वमा रहेको निजी गुठी जग्गा सडक

विस्तारको क्रममा अधिग्रहणमा परेको भन्ने देखिँदा प्रचलित कानूनबमोजिम उचित क्षतिपूर्ति पाउने नै देखियो। जग्गा सडकमा परिसकेको कुरामा विवाद नहुँदा अब यथार्थरूपले वास्तविकतालाई बुझी न्यायोचित रूपबाट सबै कुरा हेरी सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर उचित क्षतिपूर्ति (मुआब्जा) निर्धारण गरी निवेदकहरूलाई घर जग्गाको यथोचित क्षतिपूर्ति (मुआब्जा) प्रदान गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत: विनिता भारती

कम्प्युटर: पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७८ साल वैशाख १२ गते रोज १ शुभम्।

४०

मा.न्या. डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७२-WO-००३९, उत्प्रेषण/परमादेश, सन्दीप खड्का वि. ज्योति विकास बैंक लि. केन्द्रीय कार्यालयसमेत।

निवेदकलाई कारबाही गर्दा विनियमावलीको प्रावधानबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको थियो वा थिएन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदक स्वयंमूले आफूलाई विपक्षी बैंकले सजायको समेत प्रस्ताव गरी निलम्बन र स्पष्टीकरण एकैसाथ सोधेको र आफूलाई त्यसको जानकारीसमेत गराएको भनी निवेदन बेहोरामा स्वीकार गरेको देखिँदा त्यसतर्फ विचार गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन। जहाँसम्म तीन महिनाभन्दा बढी निलम्बन अवधि थप गर्दा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको पूर्वस्वीकृति नलिएको भन्ने जिकिर छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा यी निवेदकले पेस गरेको पहिलो लिखित स्पष्टीकरणसम्बन्धमा थप बुझनुपर्ने भएकोले मिति २०७१।१२।५ मा विनियम ९४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको पूर्वस्वीकृति लिई मिति २०७१।१२।०६ देखि लागु हुने गरी थप एक महिनाको लागि निलम्बन अवधि थप गरेको भनी विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिन्छ। त्यसैगरी pick and choose

को आधारमा बदनियतपूर्वक कारबाही गरेको भन्ने जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा हरेक कर्मचारीको पदीय हैसियत, जिम्मेवारी र भूमिका नै फरक फरक हुने र निजहरूबाट हुने कार्यमा पनि सोही अनुरूप फरक दायित्व हुने हुँदा एउटा अमुक कर्मचारीलाई कारबाही नगरेकै आधारमा आफूलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने जिकिर मनासिब नदेखिने।

तसर्थ, निवेदक सन्दीप खड्काले गरेको कार्यबाट बैंकको शाख गिराउने काम भएको भन्ने आधारमा ज्योति विकास बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६९ को विनियम ८६(१) (ग) बमोजिम सेवाबाट हटाएको देखिएको र यसरी सेवाबाट हटाउँदा ऐ. विनियमावलीले निर्धारण गरेको आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गरी आधार र कारणसमेत खुलाई निर्णय गरेको देखिँदा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मिति २०७२/१/६ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको सञ्चालक समितिको मिति २०७२/३/३ को निर्णयलाई गैरकानूनी वा त्रुटिपूर्ण भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: कर्णबहादुर राई

कम्प्युटर: पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७७ साल माघ १५ गते रोज ५ शुभम्।

यसै प्रकृतिका निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसैअनुसार फैसला भएका छन्:

- ०७२-WO-००७८, उत्प्रेषण/परमादेश, दिवाकर खड्का वि. ज्योति विकास बैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयसमेत।
- ०७२-WO-००४०, उत्प्रेषण / परमादेश, निरोज तुलाधर वि. ज्योति विकास बैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयसमेत।

४१

मा.न्या. डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७२-WO-००६८, उत्प्रेषण/परमादेश, रमेशबहादुर सिंह वि. ज्योति विकास बैंक

लि. केन्द्रीय कार्यालयसमेत ।

निवेदकले एकातर्फ विनियमावलीबमोजिम आचरण र अनुशासनको उल्लङ्घन गरेको देखिँदैन भने अर्कोतर्फ विनियम ८६(१) को तह तहैबमोजिमको सजायको कार्यविधि पूरा नगरी एकैपटक निलम्बन गरी स्पष्टीकरण सोधेको र सो स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै विनियम ८६(१) (ग) बमोजिम सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको देखिँदा सो निर्णयलाई न्यायसम्मत र कानूनसम्मत भएको भनी मान्न सकिने । तसर्थ, यी निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको ज्योति विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मिति २०७२।१।१० को निर्णय र सो निर्णयलाई नै सदर गर्ने गरी भएको ज्योति विकास बैंकको सञ्चालक समितिको मिति २०७२।३।१४ को निर्णय कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको ।

यसैसाथ संलग्न निज विरुद्ध चलेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा निजले आरोपित कसुरबाट सफाई पाएको अवस्था एवम् ज्योति विकास बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थासमेतको आधार र कारणहरूबाट निजलाई सेवाबाट हटाउने भनी गरिएको २०७२।१।१० र विपक्षी बैंक सञ्चालक समितिको मिति २०७२।०३।१४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर भएकोले निज निवेदक रमेशबहादुर सिंहलाई सेवाबाट हटाउँदाका बखत निज कार्यरत रहेको पदमा पूर्ववत् रूपमा बहाल गर्नु, गराउनु र कानूनबमोजिमको सबै सुविधा दिनु, दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: कर्णबहादुर राई

कम्प्युटर: पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७७ साल माघ १५ गते रोज ५ शुभम् ।
यसै प्रकृतिका निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसैअनुसार फैसला भएका छन्:

- ०७२-WO-००६६, उत्प्रेषण/परमादेश,

शुक्र थुलुङ वि. ज्योति विकास बैंक लि.
केन्द्रीय कार्यालयसमेत ।

- ०७२-WO-००७२, उत्प्रेषण/परमादेश,
वासुदेव सापकोटा वि. ज्योति विकास बैंक
लि.
- ०७२-WO-००९९, उत्प्रेषण/परमादेश,
अम्बिका थापा वि. ज्योति विकास बैंक लि.
केन्द्रीय कार्यालयसमेत ।

४२

मा.न्या. डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई, मा.न्या.

डा. श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७४-WO-०९९१,
उत्प्रेषण/परमादेशसमेत, लिलानाथ आचार्यसमेत वि.
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत ।

हेल्थ असिस्टेन्टभन्दा तहगत संरचनामा सि.अ.हे.व. अधिकृत तह-६ को तह/श्रेणी अगाडि देखिन्छ । यसरी तल्लो तह/श्रेणीको हेल्थ असिस्टेन्टलाई स्वास्थ्य चौकीको प्रमुख बनाउने र माथिल्लो तहलाई सहायक बनाउने कार्यले निवेदकहरूको कार्य गर्ने जोश जागरमा असर पर्ने सक्ने भएकोले निवेदकहरूलाई काम गर्न हतोत्साहित नहुने तवरबाट आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन आउँछ । यस्तो निर्णयबाट कर्मचारीमा वितृष्णा बढ्न जाने तथा कामप्रति लगाव हुन नसक्ने हुँदा कार्यसम्पादनमा असर पर्न गई समग्र सङ्गठनमा नै असर पर्नेसक्ने देखिन्छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१।९।२४ को स्वास्थ्य चौकीको प्रस्तावित सङ्गठन संरचनामा खडा गर्ने निर्णय स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ७ अन्तर्गतको अनुसूची-३ को व्यवस्थासँग मेल खान आएको देखिँदैन । उक्त मिति २०७१।९।२४ को नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा आएको ७ वर्ष भएकोले अहिले उक्त निर्णय बदर गर्दा तत्कालै जनशक्तिको व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुने भएकोले बदर गर्नु व्यावहारिक रूपमा समेत उपयुक्त देखिन नआउने ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति

२०७९।९।२४ को स्वास्थ्य चौकीको प्रस्तावित सङ्गठन संरचना खडा गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आएको करिब ७ वर्ष भइसकेको कारणले गर्दा हाल आएर उक्त निर्णय बदर गर्दा तत्कालै जनशक्तिको व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भएकोले बदर गरिरहन परेन । उक्त निर्णय स्वास्थ्य सेवा नियमावलीको नियम ७ अन्तर्गतको अनुसूची ३ को व्यवस्थासँग मिल्ने नदेखिँदा संविधान र कानूनको व्यवस्थाबमोजिम पुनरावलोकन गरी यी रिट निवेदकहरूको योग्यता तथा क्षमतालाई दृष्टिगत गरी उचित व्यवस्थापन गर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: शारदादेवी पौडेल

कम्प्युटर: विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७८ साल पौष २९ गते रोज ४ शुभम् ।

४३

मा.न्या. डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.

डा. श्री कुमार चुडाल, ०७९-WO-००७२, उत्प्रेषणसमेत, आई.डि.एस. सोलार प्रा.लि., कमलादी वि. अर्थ मन्त्रालयसमेत ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।६।३ को निर्णय हेर्दा आर्थिक ऐन, २०६८ को दफा १८ बमोजिम उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सिफारिसमा Solar LED (Light Emitting Diode) बत्ति (DC) मा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छुट दिने उल्लेख भएको पाइन्छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तुत निर्णय सौर्य उर्जा उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न लक्षित भएको देखिन्छ । आर्थिक विधेयक, २०६८ को मूल्य अभिवृद्धि कर समूह ११ को दफा १० मा वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सिफारिसमा बायो ग्याँस, सौर्य शक्ति र वायु शक्तिबाट उर्जा उत्पादन गर्ने संयन्त्र तथा उपकरणहरू र टयुबलर ब्याट्री भन्ने देखिएको स्थितिमा विद्युतीय उर्जा वा शक्तिको उल्लेखन भएको देखिँदैन । अतः Solar LED (DC) बत्ती सुविधाको रूपमा आयात गरेको अवस्थामा मात्र

उक्त भन्सार एवम् मूल्य अभिवृद्धि करको सुविधा पाउने देखिन आउँछ । निवेदकले आयात गरेका वस्तुहरूको भौतिक परीक्षण भएको देखिन्छ । सो भौतिक परीक्षण सम्बन्धमा निवेदकको विमति देखिँदैन । उक्त पैठारी भएका वस्तुहरूको भौतिक परीक्षण हेर्दा निवेदकले विद्युतीय तथा सौर्य दुवै शक्तिहरूबाट चल्ने FM रेडियो तथा घडीसमेत भएको लाल्टिन पैठारी भएको देखिन्छ । यसरी निवेदकले पैठारी गरेको FM रेडियो तथा घडीसमेत भएको लाल्टिन सौर्य (DC) शक्तिबाट मात्र नभई विद्युतीय शक्ति (AC) बाटसमेत चल्ने अवस्थाको देखिन्छ । नेपाल सरकारले सुविधा दिई प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन दिन खोजेको सौर्य शक्तिलाई मात्र देखिन्छ । तर निवेदकले पैठारी गरेको वस्तु विद्युतीय शक्ति प्रयोगको रूपमा देखिन आउँछ र निवेदकले आयात गरेका FM रेडियो एवम् घडी सौर्य (DC) शक्तिबाट मात्र सञ्चालित छन र विद्युतीय (AC) शक्तिबाट सञ्चालित भएका होइनन् भन्ने मापन गर्ने प्रस्ट अवस्थासमेत केही देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा निवेदकले पैठारी गरेका वस्तुहरूको भौतिक परीक्षणसमेतबाट विद्युतीय (AC) समेतबाट सञ्चालन हुन सक्ने भएको र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६९।६।३ मा भएको निर्णय एवम् आर्थिक ऐन, २०६८ को दफा १८ मा नै परिकल्पना गरेको सौर्य (DC) शक्तिभन्दा भिन्न बनौट र प्रकृतिका वस्तु भएकाले निवेदकको निवेदन जिकिर स्थापित हुने अवस्थाको देखिन आएन । यस्तो स्थितिमा निवेदकले पैठारी गरेको सामानमा आर्थिक ऐन, २०६८ को अनुसूची १ को ९४.०५.४००० बमोजिम भन्सार दरबन्दी लाग्ने देखिन आएकोले विपक्षी भन्सार कार्यालयले सोही दरबन्दीबमोजिम भन्सार महसुल मूल्य अभिवृद्धि कर लिएकोलाई कानून विपरीत भन्न मिल्ने नदेखिने ।

अतः निवेदक कम्पनीले, तिर्न बुझाउनपर्ने भन्सार तथा महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नै दाखिला हुन आएको देखिएको हुनाले निवेदकको दाबी स्थापित हुने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । प्रस्तुत

रिट खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: शारदादेवी पौडेल

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७८ साल पौष २० रोज ३ शुभम् ।

इजलास नं.८

४४

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७७-RC-०००६, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. हसबुन खातुन ।

घाँटीको भाग पूरै हल्लिने अवस्थामा रहेको, शरीरको बायाँतर्फको ढाड र पेटको बिच भागमा अगेनाको कालो जस्तो देखिने पदार्थ लागेको भन्नेसमेत बेहोराको लास जाँच मुचुल्का तथा शव परीक्षण प्रतिवेदनमा मृत्युको कारण Asphyxia अर्थात् शरीरमा अक्सिजनबाट बञ्चित हुँदा उत्पन्न हुने मृत्युको एक अवस्था उल्लेख भएको र बुझिएका मानिसको कागज एवम् प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानलाई समेत विचार गर्दा रेहाल अन्सारीको मृत्यु कर्तव्यबाट भएको देखिन्छ । यद्यपि प्रतिवादी हसबुन खातुनले अदालतसमक्ष बयान गर्दा रेहाल अन्सारीलाई आफूले नमारेको र निज मृतक रेहाल अन्सारी दौडने क्रममा निज ढलानमा लडी मृत्यु भएपश्चात् खाना पकाउने ठाउँमा लगी डरले लुकाइदिएको भनी लेखाएको पाइन्छ । लडेको भए मृतकको शरीरको बाह्य भागमा वा टाउकोसमेतमा त्यस्तै प्रकारको घाउखत चोटपटकको प्रकृति देखिनुपर्नेमा लास प्रकृति मुचुल्का तथा शव परीक्षण प्रतिवेदनमा त्यस्तो उल्लेख भएको पाइँदैन । रेहाल अन्सारी ढलानमा आफैँ लडी स्वाभाविक मृत्यु भएको भए रेहाल अन्सारीको लास प्रतिवादीले लुकाउनुपर्नेसम्मको अवस्था नै हुँदैन थियो । प्रतिवादी हसबुन खातुनले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष जाहेरवालीले आफूलाई गालीगलौज गरी बेइज्जत गरेको कारणबाट ज्यादै रिस

उठिरहेको थियो । जाहेरवालीको रिसले गर्दा निजको छोरा रेहालको हत्या गरी बदला लिने मनसायले निजलाई उठाई मेरो पिढीको चुलाछेउमा लगी घाँटी तथा चिउँडोमा दुवै हातले अँट्याई कर्तव्य गरी मारेको र बेलुका करिब १८:०० बजेको समयमा आमा घर आएपछि आमालाई सबै कुरा सुनाएकोमा कसैले थाहा नपाउने गरी मृतक बच्चाको लास फ्याँकिदिनुपर्छ भनी आमाको सल्लाहबमोजिम रुबैदा खातुनको आँगनमा पुग्ने गरी फ्याँकी दिएको भनी कसुरमा साबित भई बयान गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीले रेहाल अन्सारीको घाँटी तथा चिउँडोमा दुवै हातले अँट्याई मारेको भन्ने तथ्य शव परीक्षण प्रतिवेदनमा Death due to asphyxia भनी उल्लेख भएको बेहोरासँग मेल खाएको देखियो । मृतकको लास प्रतिवादीले बयान गरी भनेको स्थानमै फेला परेको पाइन्छ । साथै जाहेरवालीसँग झगडा गरेको र सोही झगडाबाट आफूमाथि बेइज्जती भएको कारण रिस उठी बदला लिने भावनाबाट अभिप्रेरित भई मनसायपूर्वक प्रतिवादीले जाहेरवालीको छोराको घाँटी थिची कर्तव्य गरी मारेको कुरा घटनास्थल अवस्था, लास प्रकृति मुचुल्का, शव परीक्षण प्रतिवेदन र रातको २०:०० बजेसम्म लास लुकाएको तथा लास प्रतिवादीको आमाको सल्लाहबमोजिम रुवेदा खातुनको आँगनमा फ्याँकेको मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन आयो । तसर्थ प्रतिवादी हसबुन खातुनको कर्तव्यबाट नै बालक रेहाल अन्सारीको मृत्यु भएको प्रमाणित भएकाले निज प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम कसुरदार ठहर्‍याएको सुरु बारा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत जनकपुर, वीरगन्ज इजलासबाट मिति २०७६।०५।०३ मा भएको फैसला न्यायोचित नै देखिने ।

अब प्रतिवादी हसबुन खातुनलाई सुरु बारा जिल्ला अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने गरी फैसला भएको र ठहर भएको सर्वस्व हटाई जन्मकैद सजायको दुई तिहाई १३ वर्ष ४ महिना मात्र कैद सजाय

कायम हुने गरी उच्च अदालत जनकपुर, वीरगन्ज इजलासबाट ठहर भएको सजाय मिलेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, जिल्ला बारा साबिक गा.वि.स. बिसुनपुर वडा नं. ८ हालको सिम्रौनगढ नगरपालिका वडा नं. ३ बस्ने सिराजुल अन्सारी तथा मोरीयम खातुनको छोरी हसबुन खातुनको विद्यालयको रेकर्डअनुसार जन्म मिति २०५७।३।१६ गते जन्म भई वारदात हुँदाको मिति २०७४।५।११ सम्ममा १७ वर्ष १ महिना २५ दिनको भएको भनी श्री नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय बिसुनपुर-९ बाराको पत्रबाट देखिन्छ। केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ (संशोधन सहित)को दफा ३९(२) मा कसुर हुँदाको अवस्थामा प्रतिवादी १६ वर्षभन्दा माथि र अठार वर्षभन्दा मुनिको भए फैसला गर्दा संहिताको व्यवस्थाबमोजिम हुने भन्ने र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४५(४) मा १६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा माथि र १८ वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले कुनै कसुर गरेमा निजलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार रहेको पाइन्छ। वारदात हुँदा प्रतिवादी हसबुन खातुन १७ वर्षको बालिका देखिन आएको सन्दर्भमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(४) मा उल्लेखित प्रावधानबमोजिम प्रतिवादीलाई ठहर भएको जन्मकैदको दुई तिहाइ सजाय गर्नुपर्ने देखियो। तसर्थ तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐनको दण्ड सजायको ६ नं. को व्यवस्थाले जन्मकैद भनेको २० वर्ष कैद कायम गरेको र २० वर्षको कैद सजाय हुने ठहर भएकोमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(४) बमोजिम निज प्रतिवादी हसबुन खातुनलाई उक्त २० वर्ष कैदको दुई तिहाइ अर्थात् १३ वर्ष ४ महिना कैदको सजाय हुने गरी उच्च अदालत जनकपुर, वीरगन्ज इजलासबाट भएको ठहरलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने।

अतः प्रतिवादी हसबुन खातुनलाई सुरू

बारा जिल्ला अदालतबाट मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने गरी फैसला भएकोमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) बमोजिम सर्वस्वको सजाय हटाई जन्मकैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा उल्लिखित संहिताको दफा ४५(४) बमोजिम प्रतिवादी हसबुन खातुनलाई १३ वर्ष ४ महिना कैदको सजाय कायम हुने गरी उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी वीरगन्ज इजलासबाट मिति २०७६।०५।०३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा साधक सदर हुने।

इजलास अधिकृत: मिलनचन्द्र महत

कम्प्युटर: मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०७७ साल कार्तिक २६ गते रोज ४ शुभम्।

४५

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७७-RC-००१२, हाडनातामा जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नामथर ०७५/७६-४५(B)।

प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुर गरेको होइन भनी इन्कार गरी बयान गरेको देखिए पनि सो इन्कारी बयानलाई अन्यथा हो भनी वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सकेको पाइँदैन। प्रमाण ऐन, २०३१ को २७ (१) मा “प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम सजायमा कमी वा छुट हुने वा सजायबाट रिहाई पाउने कुनै कुराको जिकिर प्रतिवादीले लिएमा सो कुराको प्रमाण पुर्‍याउने भार निजको हुने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्थासमेत भएको पाइन्छ। यस्तो स्थितिमा प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको साबिती बयान, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनलगायत मौकामा सङ्कलित प्रमाण कागज र घटना विवरणका मानिस एवम् पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकको अदालतको बकपत्रसमेतलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको होइन भनी अदालतमा बयान गरेको भए पनि आरोपित कसुर

मैले नै गरेको हुँ भनी अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष कसुर स्वीकार गरी घटनाको सिलसिलेवार बयान गरेको देखिन्छ । पीडितको योनिद्वाराभिन्न बाह्य वस्तु छिरेको वा छिराएको र वीर्य स्खलन भएको प्रमाण नभेटिए पनि पीडितको योनिको बाहिरी भागमा रातो डाम रहेको, योनिद्वारा सुन्निएको भन्ने पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएको छ । वारदातका दिन बाबा र म मात्र घरमा थियौं, बाबाले आफ्नो सु गर्ने मेरो सु गर्नेमा जोडाउनु भएको हो भनी अदालत र अनुसन्धानमा एकै बेहोराको भनाइ लेखाइदिएको देखिन्छ । यसप्रकार प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष आरोपित कसुरमा साबित भई गरेको बयान, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, जाहेरवालाको बकपत्र, पीडितको बकपत्र, घटना विवरण कागज गर्ने रेखा सुनारलगायतका मानिसहरूको बकपत्र, पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सक डा. शिव भण्डारीसमेतको अदालतको बकपत्रसमेतका कागज प्रमाणहरूबाट पुष्टि भइरहेको अवस्था हुँदा प्रतिवादीले अदालतमा आरोपित कसुर गरेको होइन भनी इन्कारी बयान गर्दैमा निजले आरोपित कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएन । तसर्थ माथि विवेचित तथ्य प्रमाणहरूको विश्लेषण र मूल्याङ्कनबाट हेर्दा यी प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको भन्ने पुष्टि हुन आउने ।

अतः प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(३)(क) को कसुरमा सोही संहिताको दफा २१९(३)(क) बमोजिम १६ वर्ष कैद हुने र प्रतिवादीले आफैँले जन्म दिएको नाबालिका छोरीलाई करणी गरेको हुँदा निज प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२०(२) को कसुरमा सोही संहिताको दफा २२०(२)(क) बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने गरी सुरु बागलुङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।१०।१६ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासको मिति २०७६।०५।३१ को फैसला मिलेकै

देखिँदा साधक सदर हुने ।

इजलास अधिकृतद्वयः मानबहादुर बिष्ट/गगनदेव महतो
कम्प्युटरः मन्जिता ढुंगाना
इति संवत् २०७७ साल कार्तिक २८ गते रोज ६ शुभम् ।

४६

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या. श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७७-WH-००७३, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, भिमप्रसाद सापकोटाको हकमा गोपालप्रसाद शर्मा वि. उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलाससमेत ।

निवेदक मिति २०७७।०५।३१ मा पक्राउ परेपश्चात् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिम रकम तिरी कैदमा नबस्नुपर्ने गरी सुविधा पाउन निवेदन परेकोमा निवेदकलाई कैदबापतको रकम बुझाई कैदमा बस्न नपर्ने सुविधा नमिल्ने गरी एक पटक ठहर निर्णय भई बोलिसकेको विषयमा पुनः उक्त सुविधा प्रदान गर्ने गरी आदेश गर्न कानूनले नमिल्ने भएकाले निवेदन मागबमोजिम सुविधा प्रदान गर्न मिलेन भनी अन्तिम भई बसेको फैसलासमेतलाई उद्धृत गर्दै बागलुङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।६।४ मा आदेश भएको पाइन्छ । निवेदकले गरेको कसुरको गाम्भीर्यलाई फैसला हुँदाकै अवस्था चित्रण गरी मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ११क नं. बमोजिमको सुविधा दिन इन्कार गरिएको देखिन्छ । सोही सन्दर्भमा बागलुङ जिल्ला अदालतबाट अन्तिम भई बसेको पूर्ववर्ती फैसलाअनुरूप निवेदकको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को सुविधा प्रदान नगर्ने गरी भएको उल्लिखित मिति २०७७।६।४ गतेको आदेशमा कानूनको त्रुटि नदेखिने ।

एक सक्षम (Competent) अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन नभई सून्य अवस्थामा रहन सक्ने । सो फैसला कार्यान्वयन हुनुको विकल्प रहन्न । एक पटक सुविधा प्रदान गर्न इन्कार गरी अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको विषयलाई उपेक्षा गर्दै

पुनः सुविधाको विषय उठान गरी पटक पटक एकै विषयलाई अदालतमा प्रवेश गराउनु र अदालतबाट आफ्नो हकमा पुनः फरक निर्णय होस् भन्ने अपेक्षा राख्नु न्याय र कानूनको मान्य सिद्धान्तको मर्मअनुकूल मान्न सकिन्न। एक पटक निर्णय भई अन्तिम भएको विषयको कार्यान्वयनले नै न्याय प्राप्तमा सुनिश्चितता प्रदान गर्ने र अन्तिमताको सिद्धान्तको पालना हुनेमा समेत विवाद छैन। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ ले एक वर्षसम्म कैद लागेको व्यक्तिको हकमा रकम बुझी कैदमा नबस्नुपर्ने गरी सुविधा दिन सक्ने प्रावधान समेटेको छ तर निवेदकको हकमा रकम बुझी कैदमा बस्न नपर्ने गरी फैसलाबाट नै सुविधा प्रदान गर्न इन्कार गरिसकेको अवस्था रहेकोले निवेदक भीमप्रसाद सापकोटाको हकमा सो फैसला कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नदेखिने।

कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा गरी तह तह हुँदै इन्साफभई अन्तिम भएको फैसलाबमोजिम निवेदकलाई कैदी पुर्जी दिई कैदमा राख्न पठाइएको कार्यलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन। निवेदकले फैसलाअनुसार कैदी पुर्जी दिई कैदमा राख्न कारागार चलान गरिएको कार्यलाई कानून विपरीतको भन्न सकेको पाइँदैन। निवेदकले निवेदनमा COVID-१९ ले सिर्जना गरेको विषम परिस्थिति र निवेदकको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावको कारण बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने लगायतका जे जस्ता मागदाबी लिए पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटबाट थुना वा कैदको वैधता परीक्षण गर्नेसम्म हो। यो बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको सिद्धान्त र स्थापित मान्यता पनि हो। निवेदकले विपक्षीहरूको कार्य कानून विपरीतको रहेको एवम् निवेदकलाई गैरकानूनी कैदमा राखिएको भनी निवेदनमा औल्याउन वा स्थापित गर्नसकेको नदेखिएबाट निवेदन मागबमोजिम उल्लिखित सिद्धान्त र मान्यता विपरीत मातहत अदालतको फैसला निष्प्रभावी पार्ने र अधिकार क्षेत्रमा सङ्कुचन आउने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश

जारी हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिने।

अतः माथि विवेचना गरिएको आधार, कारण र सिद्धान्तसमेतका आधारमा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृतः किरणकुमार सिंह र मिलनचन्द्र महत

कम्प्युटरः सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०७७ साल असोज २१ गते रोज ४ शुभम्।

४७

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७५-CR-१०९६, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार वि. जोगमेहर लामासमेत।

प्रतिवादीले सुरु अदालतमा बयान गर्दा, आफूले बिक्री नगरेको, आफ्नो कोठामा पीडितहरू नराखेको, कुवेत पठाउन पनि नखोजेको र चौतारा A को बाबुसँग झगडा भएको रिसले नाम राखेको होला भन्नेसमेतको बेहोरा उल्लेख गरी कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ। उक्त इन्कारी बयानलाई निजको साक्षी सुवेदार लामाले सुरु अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दा जोगमेहर लामाले चौतारा A लाई बिक्री गरेको होइन, जाहेरवालीसँग प्रतिवादी जोगवीरको झगडा परी रिसझवीका कारण त्यस्तो उजुरी गरेको हो भनी लेखाएको बेहोराबाट समर्थित भएको देखिन्छ। घटना विवरण कागज गर्ने डेमलामा स्याङबोले जोगविरले हामीलाई काठमाडौं ल्याएको होइन, ललाइ फकाइ विदेश पठाएको होइन भनी अदालतमा उपस्थित भई बकपत्रसमेत गरिदिएको देखिन्छ। त्यसैगरी, जाहेरवाली परिवर्तित नाम रानी स्याङबोले सुरु अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दा निजको छोरीलाई जोगमेहरले काठमाडौं लगेकोबारे थाहा नभएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ। तसर्थ, प्रतिवादी जोगमेहर लामा चौतारा A लाई मानव

बेचबिखन गर्ने उद्देश्यले कुवेत लैजाने कार्यमा संलग्न रहेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातहरूसमेतबाट शङ्कारहित तवरले पुष्टि हुन आएको नदेखिँदा यी प्रतिवादी जोगमेहर लामालाई अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने गरी भएको सुरु अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसला प्रतिवादी जोगमेहर लामाको हकमा मिलेकै देखिएको।

निरु दोङ्गको घटना विवरण कागजसमेतबाट निज चौतारा A धेरै पैसा कमाउने उद्देश्यले रोजगारका लागि कुवेत जानमा डेमाछिरिङ्ग लामाले सहयोगसम्म गरे तापनि मानव बेचबिखन वा ओसारपसार गर्ने आपराधिक मनसाय राखी उक्त कार्य गरेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट शङ्कारहित तवरले पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन। अर्कोतर्फ, उक्त कार्य निजको आमा जाहेरवाली परिवर्तित नाम रानी स्याङबोको सहमतिमा नै भएको भन्ने कुरा निजले चौतारा A को नागरिकता सनाखत गरिदिएको तथा विदेशमा भएकी छोरीसँग एकपटक टेलिफोन सम्पर्क भएको र छोरीले प्रतिवादीमार्फत पैसा पठाइदिएको, छोरीले पठाएको पैसा निकाल्न आफैँ काठमाडौँ गएको भन्नेसमेत बेहोरा जाहेरवालाले सुरु अदालतको बकपत्रमा उल्लेख गरिदिएबाट यी प्रतिवादीले जाहेरवालीको छोरी चौतारा A लाई ललाइ फकाइ विदेश पठाई बेचेको भन्ने जाहेरी बेहोरा खण्डित भएको देखियो। यसैगरी, चौतारा A ले जाहेरवाली परिवर्तित नाम रानी स्याङबोको नाममा कुवेतबाट Western Union मार्फत रु. २०,०००/- पठाएकोमा स्वयम् जाहेरवालीले दाजुभाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्था जोरपाटीबाट उक्त रकम भुक्तानी लिएको भन्ने मिसिल संलग्न मिति २०६७।०२।३१ को रकम बुझेको भरपाईबाट देखिन्छ। तसर्थ, प्रतिवादी डेमाछिरिङ्ग लामाले चौतारा A लाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी ललाई फकाई बेचबिखन गर्ने प्रयोजनार्थ विदेश पठाएको भन्ने पुष्टि गर्ने विश्वसनीय तथा वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा मानव बेचबिखन जस्तो गम्भीर फौजदारी कसुरमा अनुमान र शङ्काको आधारमा

केवल हालसम्म कुनै सम्पर्कमा नआएको भनी जाहेरी दिएकै भरमा यी प्रतिवादी डेमाछिरिङ्ग लामालाई दोषी ठहर गर्नु न्यायपूर्ण नदेखिने।

यसर्थ, चौतारा A जाहेरवाली निजको आमा परिवर्तित नाम रानी स्याङबोको सहमतिमा पैसा कमाउने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगारको लागि कुवेत गएको, निजसँग गइसकेको केही दिनमा टेलिफोन सम्पर्क भएको, कुवेतबाट पैसासमेत पठाई काठमाडौँ गई उक्त पैसा बुझेको भनी यी जाहेरवालीले अदालतमा बकपत्र गरिदिएकोसमेतबाट यी प्रतिवादीहरूउपरको अभियोग शङ्कारहित तवरले पुष्टि हुने बस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा यी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेतको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

अतः प्रतिवादी जोगमेहर भन्ने जोगविर लामालाई अभियोग मागदाबीबाट सफाई दिने गरी सुरु सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरेको र अर्का प्रतिवादी च्युर्कन भन्ने डेमाछिरिङ्ग लामालाई अभियोग दाबीबमोजिम कैद वर्ष १० र रु. ५०,०००/- जरिवाना तथा पीडितलाई रु. ५०,०००/- क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी भएको सुरु सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी सफाई पाउने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।३।२५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा उक्त फैसला सदर हुने।

इजलास अधिकृत: नरेन्द्रबहादुर बुढा

कम्प्युटर: सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०७७ साल जेठ २० गते रोज ३ शुभम्।

४८

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७२-CR-१५७८, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. सुवास भरसमेत।

पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन प्रमाणको रूपमा विश्वसनीय भई ग्रहणयोग्य देखिएकोले

उक्त प्रतिवेदनभन्दा फरक अवस्थाको निजको बकपत्र मिसिल संलग्न पीडितको शरीरमा घाउचोट नदेखेको भन्ने जाहेरवालाको बकपत्र, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, पीडित र प्रतिवादीहरूको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, प्रतिवादीको मौका तथा अदालतको बयान, वस्तुस्थिति मुचुल्का, प्रतिवादीका साक्षीले अदालतमा गरेको बकपत्रसमेतका मिसिल संलग्न तथ्यहरूबाट शङ्काकारहित तवरले पुष्टि हुन सकेको देखिन नआउने।

जबरजस्ती करणी महिलाको अस्मिता तथा सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने किसिमको अपराध हो। यस्तो कसुरमा पीडितबाहेक अन्य प्रत्यक्षदर्शी वा चशमदिद गवाह हुन सक्ने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ, त्यसैले जबरजस्ती करणी कसुरमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दा पीडितको बकपत्रलाई प्रमाणको पहिलो र प्रमुख कडी मान्नुपर्छ। तर जाहेरी दरखास्त र पीडितको भनाइलाई पीडितको शारीरिक स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन तथा मिसिल संलग्न अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रकृतिको अपराधमा न्यायको रोहमा विचार गर्दा न्याय मर्न जाने सम्भावनालाई समेत मध्यनजर गरी अत्यन्त विवेकशील भई प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। जाहेरी दरखास्त, पीडितको मौकाको कागज र पीडितको बकपत्रको तथ्य अन्य प्रमाणहरूसँग विरोधाभासपूर्ण अवस्था देखिएमा शङ्काकारहित ढंगबाट न्याय निरूपण गर्न विवेक पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ। तसर्थ पीडितको बकपत्रलाई शङ्काकारहित रूपमा शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण, घटना प्रकृति मुचुल्कालगायतका स्वतन्त्र प्रमाण कसुर पुष्टि हुन नसकेको देखिँदा पीडितको जाहेरी दरखास्त, मौकाको कागज र बकपत्रलाई मात्र एकतर्फी यान्त्रिक तवरले प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी प्रतिवादीलाई सजाय गर्नु न्यायसङ्गत नहुने।

यसरी प्रतिवादीहरूउपरको अभियोगदाबी बस्तुनिष्ठ र ठोस प्रमाण (material evidence) बाट समर्थित नभएकोले शङ्काको सुविधा प्रतिवादीहरूले पाउने नै हुँदा निज प्रतिवादीहरू सुवास भर, अंगद

भर, भोला भन्ने राकेश लोध र नन्दे भन्ने रामचन्द्र मल्लाहलाई रूपन्देही जिल्ला अदालतले मिति २०७१।३।२५ मा अभियोग दाबीबाट सफाई दिएको फैसलालाई सदर ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७२।२।२९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: मेघनाथ चापागाँई (उप सचिव) / रक्षाराम चमार (शा.अ.)

कम्प्युटर: मंजिता ढुंगाना

इति संवत् २०७६ साल मंसिर १३ गते रोज ६ शुभम्।

४९

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या. डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७४-CI-०३४२, जग्गा खिचोला चलन, मन्टु भन्ने कपुरचन राय यादव वि. नेपाल सरकार।

विवादित न. नं. ६ अन्तर्गत रहेको कि. नं. ५९९ को जग्गा न. नं. २ अन्तर्गत रहेको कि. नं. ४९४को जग्गाभन्दा बाहिर रहेको देखिन्छ। वादीको जग्गाको दर्ता स्वेस्तामा कि.नं. ५९९ को जग्गाको क्षेत्रफल ०-०-९ उल्लेख भएकोमा नक्सा मुचुल्काको न. नं. ७ मा उक्त कि. नं. ५९९ अन्तर्गत ०-०-५-११ क्षेत्रफल जनिएको र न. नं. ६ मा सोही कि. नं. ५९९ अन्तर्गत ०-०-१-३ ¾ क्षेत्रफल उल्लेख भएको पाइन्छ, जुन दर्ता स्वेस्तामा उल्लेख भएको भन्दा धेरै कम देखिएको छ। त्यसैगरी प्रतिवादीको कि. नं. ४९४ को जग्गाको दर्ता स्वेस्तामा क्षेत्रफल ०-७-५ देखिएकोमा नक्सा मुचुल्काको न. नं. २ र ६ मा सो कि. नं. ४९४ अन्तर्गत क्षेत्रफल ०-८-१२-५ ¾ रहेको देखिँदा स्वेस्ताको भन्दा बढी क्षेत्रफल स्थलगत रूपमा रहेको देखिएको छ। विवादित न. नं. ६ मा कि. नं. ५९९ अन्तर्गत जग्गाको क्षेत्रफल ०-०-३-० देखिन्छ। यसप्रकार वादीको स्वेस्ताबमोजिम स्थलगत रूपमा जग्गा कम रहेको तर प्रतिवादीको जग्गा भने स्वेस्ताभन्दा बढी रहेको देखिँदा न. नं. ६ को जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरेको पाइएकोले पुनरावेदक/

प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर तथा यस अदालतबाट मिति २०७४।७।२२ मा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गर्ने गरि भएको आदेशसँग सहमत हुन नसकिने।

तसर्थ, विवादित जग्गाहरूका भएको नक्सा मुचुल्का, सर्वेको नक्सा जग्गाको अवस्थित तथा क्षेत्रफलसमेतको विश्लेषणबाट प्रतिवादीले वादीको न. नं. ६ मा उल्लिखित जग्गा खिचोला गरेको ठहर गरी सुरुबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६९।३।१८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: नवराज कार्की

इति संवत् २०७६ साल पौष १७ गते रोज ५ शुभम्।

इजलास नं. ९

५०

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७५-CR-१०६४,०२०३, ०५६१, जबरजस्ती करणी, कर्तव्य ज्यान, पूर्णबहादुर ठाडा मगर वि. नेपाल सरकार, यामबहादुर रास्कोटी मगर वि. नेपाल सरकार, खड्कबहादुर गाहा मगर वि. नेपाल सरकार।

प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव रहेको खण्डमा अदालतले परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि पनि जबरजस्ती करणी जस्तो कसुरमा पीडितको शरीर नै घटनाको प्रत्यक्ष प्रमाण हुन्छ। पीडित नाबालिका ६४ छिन्चु (च) को शव परीक्षण प्रतिवेदनमा मृतकको कन्याजाली च्यातिएको छ, मृतकको योनि बाहिर बायाँ साँप्राको माथिल्लो भागमा सेतो रंगको पदार्थ टाँसिएको, जबरजस्ती करणीका लक्षणहरू उल्लेख भएका छन्। उक्त शव परीक्षण प्रतिवेदनलाई समर्थन गर्दै चिकित्सक डा. होमबहादुर गुरुङले मृतक ६४ छिन्चु (च) को शरीरमा जबरजस्ती करणी गरी मारेका चिह्नहरू देखिएका थिए, जस्तै योनिद्वार खुलेको, कन्याजाली च्यातिएको, सङ्घर्षका चिह्नहरू,

मृतकको दाहिने साँप्रामा वीर्य जस्तो देखिने पदार्थ रहेको, दाहिने कञ्चटको भाग दबिएको र टुक्राटुक्रा भई फुटेको, टाउकोको हड्डी र बाहिरी छाला खोली हेर्दा जमेको रगत, गिदी छियाछिया भएको, बायाँ गाला, बायाँ आँखा वरिपरि र बायाँ कञ्चटमा नीलडामहरू थिए, यी कुरालाई हेर्दा मृतकलाई सामूहिक रूपमा करणी भएको हुनसक्छ भनी सुरु अदालतमा बकपत्र गरेको पाइन्छ। यी प्रतिवादीहरूले मौकामा गरेको साबिती बयानलाई पीडितको लास जाँच प्रतिवेदनका साथै मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिहरूको बकपत्रले समर्थन गरिरहेको अवस्था छ। प्रतिवादीहरूले उक्त मौकाको बयानलाई अन्यथा भनी पुष्टि गर्न सकेको अवस्था छैन। मिसिल संलग्न सी.डी.मा पनि प्रतिवादीहरूले कुनै डर, त्रासबिना स्व-इच्छाले नै बयान दिएको देखिन्छ। वारदातपश्चात् प्रतिवादीहरू गाउँको बाटो नभई जङ्गलको बाटोबाट हतारहतार हिँडेको भनी मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिहरूले गरेको बकपत्रबाट पनि प्रतिवादीहरूको उक्त वारदातमा संलग्नता थियो भन्ने प्रस्ट रूपमा देखिएको हुँदा केवल प्रतिवादीहरूको वीर्य नभेटेको भन्ने जिकिर कसुरबाट सफाई पाउने आधार बन्न नसक्ने।

पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको मौकाको बयान मिसिल संलग्न घटनास्थल मुचुल्का, लास प्रकृति मुचुल्का, शव परीक्षण मुचुल्का, शव परीक्षण गर्ने चिकित्सकको अदालतसमक्ष भएको बकपत्रसमेतका प्रत्यक्ष प्रमाणहरूबाट समर्थित भइरहेको स्थितिमा निजहरूको अदालतको इन्कारी बयानका आधारमा निजहरूले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउन सक्ने अवस्था नभएकाले प्रतिवादीहरू पूर्णबहादुर ठाडा मगर, खड्कबहादुर गाहा मगर र यमबहादुर रास्कोटी मगर तीनै जना भई मृतक नाबालिका ६४ छिन्चु (च) लाई पालैपालो जबरजस्ती करणी गरी अपराध छिपाउने उद्देश्यले ढुङ्गाले हानी विभत्स हत्या गरेकोसमेत निर्विवाद रूपमा स्थापित भएको हुँदा अभियोग दाबीबमोजिम यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई कसुर

गरेको ठहर्‍याई दाबीअनुसार सजाय हुने ठहर्‍याएको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सो फैसला उल्टी गरी अभियोग दाबीबाट सफाई पाउनुपर्ने भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

तसर्थ, पुनरावेदक प्रतिवादीहरू पूर्णबहादुर ठाडा मगर, खड्कबहादुर गाहा मगर र यामबहादुर रास्कोटी मगरलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(१) नं. बमोजिम जनही १० वर्ष कैद र सोही महलको ३(क) नं. बमोजिम थप ५ वर्ष कैद हुने तथा सोही महलको १० नं. बमोजिम जाहेरवालाले प्रतिवादीहरूबाट जनही रु.५०,०००/- क्षतिपूर्ति पाउने ठहर्‍याई ज्यान मारेतर्फ तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम निजहरूलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहर्‍याएको सुरु सुर्खेत जिल्ला अदालतको मिति २०७३।३।२७ को फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७५।२।१९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्‍छ। केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(क) मा कुनै कसुरको सजाय साबिक ऐनमा मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएकोभन्दा बढी रहेछ भने संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ (२) मा ज्यान मार्ने कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई जन्मकैदको सजाय मात्र हुने भनी कानूनी व्यवस्था रहेभएको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा ज्यान मार्नेतर्फ पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैद नहुने भई निजहरूलाई जन्मकैदको मात्र सजाय हुने।

इजलास अधिकृत : मतिना शाक्य

कम्प्युटर: चन्द्रा तिमल्सेना

इति संवत् २०७९ साल वैशाख ११ गते रोज १ शुभम्।

५१

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७५-CR-२१८३, २६३१, ०७६-CR-०५३७, अपहरणसमेत, भोजबहादुर थापा वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. गुरु भन्ने कानु पहरी, हरिबहादुर पुन वि. नेपाल सरकार।

पुनरावेदक प्रतिवादी हरिबहादुर पुनले अदालतमा बयान गर्दा जाहेरवालालाई १८ दिनसम्म शरीर बन्धक बनाई राखेको होइन भनी कसुरमा इन्कार रहे तापनि अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्षको बयानमा “परिवर्तित नाम सि.आई.बी १२९ र १३० लाई २ दिनसम्म आफ्नै घरमा राखी तत्पश्चात् नागार्जुनस्थित मेरो ससुराली घरमा लगी राखी पूजा सुरु गरेको हो। मसमेत भई जाहेरवालाहरूलाई १८ दिनसम्म ससुराली घरमा बन्धक बनाई राखेकोमा पूजा सकिने लाग्दा बोका काटी भोज भतेर गरी रमाइलो गरिरहेका बखत जाहेरवालाहरू भागी गएका हुन्। उक्त वारदात मसमेतको योजनामा जाहेरवालालाई अपहरण गरी ल्याई ससुराली घरको कोठामा राखी बन्धक बनाई पूजा गरेको हो भनी कसुरमा स्वीकार गरेको र प्रमुख योजनाकार आफू, ओमकार शाह, कानु पहरी र भोजबहादुर थापा हौं” भनी सह-प्रतिवादीहरूसमेतलाई पोल गरी बयान गरेको पाइन्छ। यी प्रतिवादीको पनि संलग्नता रहेको भनी जाहेरी दरखास्तमा किटानी रहेको र उक्त किटानी बेहोरालाई नै समर्थन गरी जाहेरवालाहरूले बकपत्रसमेत गरेको भन्ने देखिन्छ। पीडितहरूलाई अपहरण गरी बन्धक बनाई राखिएको घर यी प्रतिवादीका ससुरा धनबहादुर पुनको घर भएको र उक्त घरमा पूजाको प्रसाद खान यी प्रतिवादीले नै बोलाएको भन्ने अन्य प्रतिवादीहरू भीमबहादुर भुजेल र केशव भन्ने यमबहादुर रोकाको अदालतसमक्ष गरेको बयानको स.ज. ७ मा उल्लेख भएको देखिन्छ। साथै धनबहादुर पुनको घरमा प्रतिवादीहरूले पीडितहरूलाई बन्धक बनाई राखेको भन्ने ठाउँबाट काठको बिँड भएको चौरीको पुच्छर, मानिसको टाउको जस्तो

देखिने खप्पर, विभिन्न साइजका हड्डी, जरायोको सिङलगायतका चिजवस्तुहरू बरामद गरिएको भनी खानतलासी बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख भएकोसमेत देखिँदा प्रतिवादी हरिबहादुर पुनको वारदातमा संलग्नता रहेको प्रस्ट देखिने।

अब प्रतिवादीहरू यमबहादुर रोका, सि.वि. भन्ने छत्रबहादुर राई, उत्तम भन्ने उदिमबहादुर पुन र भिमबहादुर भुजेललाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्छ भन्ने वादी नेपाल सरकारको जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा, यी प्रतिवादीहरूले बयान गर्दा कसुरमा इन्कार रही अन्तिम दिनमा निजहरू पूजाको प्रसाद खान मात्र गएको भन्ने मिसिलबाट देखिन्छ। जाहेरवालाहरू परिवर्तित नाम सि.आई.वी. १२९ र सि.आई.वी. १३० ले निजहरूलाई किटानसाथ पोल गरी बकपत्र गर्न सकेको पाइँदैन। जाहेरवालाहरूको बकपत्रमा अन्यलाई चिन्दिनँ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ। यसरी प्रतिवादीहरूउपरको अभियोग दाबी शङ्काहित तवरले प्रमाणित नभएको अवस्थामा निजहरूलाई कसुरबाट सफाई दिने गरी भएको उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिने।

त्यस्तै प्रतिवादी कानु पहरीलाई प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा १३(५) बमोजिमसमेत सजाय हुनुपर्ने भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन सम्बन्धमा हेर्दा, उक्त ऐनको दफा १३ मा प्राचीन स्मारक र पुरातात्विक वस्तु वा क्युरियोको सारफेर, खरिदविक्री, निकासी वा सङ्ग्रहमा प्रतिबन्धसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था रहेको छ। मिसिल संलग्न मिति २०७२।६।२७ को पत्रसाथ प्राप्त परिक्षण प्रतिवेदनबाट बरामद भइ आएका ढलोटको कालिका मूर्तिसमेतका ११ किसिमका वस्तुहरू नेपाल सरकारको पुरातत्व विभागबाट जाँच हुँदा एक सय वर्ष ननाघेको र पुरातात्विक महत्त्वको नरहेको भनी उल्लेख भएको देखिँदा निज प्रतिवादी कानु पहरीलाई प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनबमोजिम

कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने हदसम्म वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने नदेखिने।

जाहेरवालाहरूमध्ये सि.आई.वी. १२९ महिला भएको कारण महिला विरुद्ध कसुर गरेकोमा मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ९ नं. बमोजिम २ वर्ष थप सजाय हुनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१४ मा अपहरण वा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुरमा थप सजाय हुने कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत महिलाविरुद्ध गरेको कसुरमा थप सजाय हुने व्यवस्था गरिएको पाइँदैन। केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) मा कुनै साबिक ऐनमा मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएकोभन्दा बढी सजायको व्यवस्था रहेछ भने संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिताको अपहरण वा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुरको कानूनी व्यवस्थामा महिला विरुद्ध भएको कसुरमा थप सजाय हुने व्यवस्था नगरिएको हुँदा वादी नेपाल सरकारको उपर्युक्त हदसम्मको जिकिर पुग्ने नदेखिने।

अतः प्रतिवादी यमबहादुर रोका, छत्रबहादुर रोका, उत्तम भन्ने उदिमबहादुर पुन र भिमबहादुर भुजेललाई आरोपित कसुरबाट सफाई दिने र प्रतिवादीहरूमध्ये भोजबहादुर थापा, हरिबहादुर पुन र गुरु भन्ने कानु पहरीलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक ऐनको १, २ नं. को कसुरमा ऐ. ऐनको ३ नं. बमोजिम ४(चार) वर्ष कैद र ऐ. ऐनको ७ नं. अनुसार थप २ वर्ष गरी जनही ६ वर्ष कैद र प्रतिवादीहरूबाट पीडितलाई जनही २० हजार क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।०१।१८ मा भएको फैसला सदर गर्ने ठहर्‍याएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७५।२।२२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको

र नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।
इजलास अधिकृत: मतिना शाक्य
कम्प्युटर: चन्द्रा तिमल्सेना
इति संवत् २०७८ साल फाल्गुन ३० गते रोज २ शुभम् ।

५२

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७७-WH-०३१७, बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत, कुलप्रसाद पौडेल वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल शाखासमेत ।

निवेदकसमेत भएको पहिलो बैंक ठगी (स. फौ. नं. १५/६४) मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिमको भुक्तान गर्नुपर्ने कैद सजायमा थुनामा रहेकै अवस्थामा दोस्रो (०६४ स.फौ. नं. ३६१/१०६०) मुद्दामा एक वर्ष कैद र रु.२०,००,०००/- (बिस लाख रुपियाँ) जरिवाना भएकोले सो हदसमेतको कैद हद कायम गरिपाउँ भनी कारागार कार्यालयमार्फत च. नं. २३९ मिति २०७३।०६।३० को पत्रसहितको निवेदन मिति २०७३।०८।०५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको देखिन्छ । काठमाण्डौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।१।०६ मा संशोधित कैदी पुर्जीको आदेश हुँदा जरिवानाको हकमा मात्र रु.२०,००,०००/- (बिस लाख रुपियाँ) बाट घटाई रु.१,००,०००/- (एक लाख रुपियाँ) जरिवाना कायम गरी कैद हदको सम्बन्धमा केही नबोलेको देखिन्छ । यसरी पहिलो मुद्दामा कायम कैदबापत ५ (पाँच) वर्ष र जरिवानाबापत ४ (चार) वर्ष कैद गरी नौ वर्ष कैद सजाय मिति २०७७।०७।१७ मा भुक्तान गरेपछि मिति २०७७।०७।१८ को कैदी पुर्जीले थप कैद ठेक्ने कार्य तत्कालीन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको १०,३८,३९,४१ नं. तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ ले तोकेभन्दा बढी देखिएकोले सो कैद ठेकिएको कानूनसम्मत देखिएन । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १० नं. ले कैद सजायको हकमा तुलो सजायको व्यवस्था गरे तापनि जरिवानाको सजायको हकमा सबै ऐनको खत खापी सजाय गर्नुपर्ने

व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने दण्ड सजायको ३८ नं. ले जरिवाना नतिरेबापत कैद ठेक्नुपर्दा चार वर्षभन्दा बढी अवधि ठेक्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अवस्थामा निवेदकलाई अदालतको फैसलाअनुसार लागेको कैद हद ५ वर्ष तथा सबै जरिवाना खापेर जरिवानाबापतको हुनसक्ने सजायको हद चार वर्ष गरी जम्मा कैद वर्ष ९ भुक्तान गर्नुपर्ने देखिएको र निवेदकले हालसम्म सो कैद वर्ष ९ भुक्तान गरिसकेको देखिँदा निजलाई ठेकिएको कैदीपुर्जीलाई कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने ।

अतः माथि निवेदकले भुक्तान गर्नुपर्ने कैद वर्ष ९ निज थुनामा परेको मिति २०६८।०७।१६ देखि हालसम्म असुल भइसकेकोले निजलाई कैदमा राख्नु सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ अनुसार गैरकानूनी देखिँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: हिरा डंगोल

कम्प्युटर: सरस्वती दाहाल

इति संवत् २०७८ जेष्ठ २७ गते रोज ५ शुभम् ।

५३

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७८-WH-००९१, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, तोयानाथ अधिकारी वि. निलकण्ठ श्रेष्ठसमेत ।

नाबालक कुशल अधिकारीको बाबु र आमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएको र निजको हेरचाह गर्ने आफ्नो आर्थिक स्थिति राम्रो नभएकोले निजलाई छोरा बनाई पाल्नका लागि आठ वर्षपहिले निलकण्ठ श्रेष्ठ र सानुमाया श्रेष्ठलाई आफूले जिम्मा लगाएको र निजहरूले नाबालकको उचित हेरचाह, लालन-पालन गरिरहेका भनी नाबालककी आमातर्फकी हजुरआमा इन्दिरा नेपालले लिखित जवाफ फिराएको देखिन्छ । नाबालक कुशलकी हजुरआमाले निजको पालन पोषण गर्न गाह्रो भएकोले निजको शिक्षा दीक्षा र लालन पालनसमेत गर्नका लागि भनी हामीलाई जिम्मा दिएको र हामीले पनि आफ्नो छोरासरह निजको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा हकहितलाई प्राथमिकतामा राखी

पालन पोषण, शिक्षा-दीक्षा गर्दै आएका छौं भनी विपक्षी निलकण्ठ श्रेष्ठ र सानुमाया श्रेष्ठले लिखित जवाफ पेस गरेको देखिन्छ । नाबालक कुशल श्रेष्ठ भन्ने कुशल अधिकारीले समेत विपक्षी निलकण्ठ श्रेष्ठ र सानुमाया श्रेष्ठले आफूलाई छोरा बनाई उचित हेरचाह र शिक्षा दीक्षा गर्दै आएको भनी इजलासबाट सोधनी हुँदा यस इजलाससमक्ष व्यक्त गरेको पाइन्छ । नाबालक कुशल अधिकारीलाई निजको मावली हजुरआमाले विपक्षी निलकण्ठ श्रेष्ठलाई हेरचाह र पढाइ लेखाइसमेत गराउन भनी आठ वर्ष पहिल्यै निजको जिम्मा लगाई पठाएको र निजले पनि हालसम्म तदनुरूप नै नाबालकलाई हित चिताई पालनपोषण गराई, हुर्काई पढाएको देखिएको र निजको उक्त कार्यलाई गैरकानूनी कब्जा भनी मान्न मिल्ने नदेखिँदा नाबालकलाई गैरकानूनी कब्जाबाट छुटाइपाउँ भन्ने हदसम्म निवेदन दाबी पुग्न नसक्ने ।

निवेदन दाबीबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी नभएतापनि नाबालकका हजुरबुबा निवेदक तोयानाथ अधिकारीले निवेदकलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्न पाउनुपर्ने निवेदन दाबी लिएको, विपक्षी निलकण्ठ श्रेष्ठ र सानुमाया श्रेष्ठले कुशललाई आफ्नो छोरा बनाई पालन पोषण गरेकाले आफैँसँग राख्न चाहेको तर नाबालक कुशल अधिकारीले इजलाससमक्ष आफू हजुरबुबाको साथमा बस्न चाहेको भनी इच्छा व्यक्त गरेको पाइन्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७(१) मा “प्रत्येक बालबालकालाई आफ्नो बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकबाट उचित हेरचाह, संरक्षण, पालनपोषण र माया प्राप्त गर्ने अधिकार हुने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा १३६ मा संरक्षकत्व प्रदान गर्न पाउने व्यक्तिको प्राथमिकताक्रम तोकिएको र सोही दफा १३६ को उपदफा (१) को (ख) मा ‘बाबु वा आमा’ र (च) मा ‘बाजे वा बजे’ उल्लेख भएको देखिन्छ । हाल निज नाबालकको बाबु र आमा दुवै विदेशमा रहेको र निजहरूबाट संरक्षकत्व प्रदान हुन

नसक्ने हुँदा त्यसपछिको क्रममा पर्ने नजिकको नातेदार निवेदक तोयानाथ अधिकारी रहेको पाइने ।

निवेदक तोयानाथ अधिकारी नाबालक कुशल अधिकारीका हजुरबुबा नाताका व्यक्ति भएको तथ्यमा विवाद नभएको र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा १३६ तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ बमोजिम यी नाबालकलाई संरक्षकत्व प्राप्त गर्ने पहिलो हक यी निवेदकमा नै रहे भएको देखिएको र यी नाबालकले समेत इजलाससमक्ष निवेदक हजुरबुबासँगै बस्ने इच्छा व्यक्त गरेकाले नाबालकको चाहना बमोजिमसमेत निजलाई निवेदक हजुरबुबा तोयानाथ अधिकारीको जिम्मा लगाइदिनु भनी यो आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: विकाशकुमार रजक
इति संवत् २०७८ साल पुस २ गते रोज ६ शुभम् ।

इजलास नं. १०

५४

मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी. र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७७-WO-००३६, उत्प्रेषण / परमादेश, निलगिरी खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लि. वि. उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय सिंहदरबार ।

निवेदकले अनुमतिपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसारको समयावधिभित्रै कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको कुनै आधार कारणबाट उक्त अनुमतिपत्र बदर भएको पनि पाइँदैन । यस अदालतको रि.नं. ०७४-WO-०६६१ र ०७४-WO-०६७८ मा मिति २०७५/१२/२७ भएको फैसलाको कारण निवेदक निलगिरी खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लि.ले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र गुमाएको अवस्था देखिन्छ । निवेदकसँग धरौटी लिई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कार्य सून्यतामा गई अनुमतिपत्र नै बदर भइसकेको अवस्थामा विपक्षीहरूले दोहोरो फाइदा लिन मिल्ने देखिँदैन । यसरी नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उर्जा,

जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयको सचिवस्तरबाट विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि दाखिला भएको धरौटी रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा विद्युत् ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा कुनै व्यवस्था नरहेको भनी मिति २०७६/१०/२३ को निर्णय र अनुमतिपत्र जारीपश्चात् जम्मा भएको राजश्व फिर्ता गर्न नसकिने भनी विद्युत् विकास विभागले मिति २०७७/०३/०९ मा गरेको निर्णय कानून, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र न्यायको दृष्टिमा सान्दर्भिक देखिन नआउने।

तसर्थ, नेपाल सरकार, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि दाखिला भएको धरौटी रकम फिर्ता गर्नेसम्बन्धमा विद्युत् ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा कुनै व्यवस्था नरहेको भनी मिति २०७६/१०/२३ मा गरेको निर्णय तथा यस अदालतको मिति २०७५/१२/२७ को फैसलासमेतका आधारमा आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारीपश्चात् जम्मा भएको राजश्व फिर्ता गर्न नसकिने भनी मिति २०७७/०३/०९ को विद्युत् विकास विभागको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा विद्युत् विकास विभागबाट निवेदकलाई मिति २०७७/०३/११ मा जारी भएको च.नं. १३७८ को पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ। विपक्षीहरूबाट रिट निवेदक निलगिरी खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लि.लाई समयमै फिर्ता दिनुपर्ने रकम रु. २,००,००,०००/- (दुई करोड) नदिएको हुँदा सो रकम र फिर्ता गरेको दिनसम्मको हुने सोको ब्याज र क्षतिपूर्तिसमेत निवेदकले विपक्षीहरूबाट फिर्ता दिलाई भराइपाउने गरी रिट जारी हुने।

इजलास अधिकृत: अनु याकामी

कम्प्युटर: अमिररत्न महर्जन

इति संवत् २०७७ साल फागुन १८ गते रोज ३ मा शुभम्।

५५

मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी. र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७६-CR-१२०८, वैदेशिक रोजगार कसुर,

नेपाल सरकार वि. पूर्णबहादुर सोनी मगर।

जाहेरी दरखास्तमा दुवै जना प्रतिवादीहरूले जाहेरवालबाट रकम लिई ठगी गरेको, दुवै जनाले जाहेरवालालाई वैदेशिक रोजगारको लागि लिविया पठाइदिन्छु भनी रकम लिई वैदेशिक रोजगारको कागज गरेको र प्रतिवादीहरू दुवैजना अनुसन्धानको क्रमदेखि नै फरार रही आएको देखिए तापनि सो जाहेरी बेहोरा तथा लिखत कागजको बेहोरालाई जाहेरवाला स्वयंले डम्बरबहादुर गुरुङलाई नै रकम दिएको र अर्का प्रतिवादीलाई चिन्दिनै भनी आफ्नो जाहेरी बेहोरालाई खण्डन हुने गरी न्यायाधिकरणमा बकपत्र गरेको पाइन्छ। जाहेरी बेहोरामा नाम उल्लेख गरेको तथा लिखत कागजमा खडा भएको भन्ने आधारमा मात्र यी प्रतिवादीले वैदेशिक रोजगारको लागि लिविया पठाइदिन्छु भनी ठगी गरेको भन्ने विश्वासिलो आधार हुन सक्ने देखिँदैन।

जाहेरी तथा अभियोगपत्र आफैँमा फौजदारी कसुर प्रमाणित गर्ने अकाट्य प्रमाण हुन सक्दैनन्। वारदातसँग प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित व्यक्ति एवम् पीडित स्वयंमूले कसुरदारलाई नै उन्मुक्ति दिने गरी न्यायाधिकरणमा आफ्नो कथनले जाहेरीलाई नै खण्डित गरिदिएको र अन्य स्वतन्त्र एवम् वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूले वारदात र सोमा कसुरदारको संलग्नतालाई पुष्टि नगरेको अवस्थामा अदालतले पनि शङ्का र अनुमानको आधारमा कसैलाई पनि सजाय गर्नु न्याय र फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ। फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीउपरको अभियोग शङ्कारहित तवरबाट पुष्टि हुनुपर्दछ र प्रमाणको भार वादी पक्षमाथि रहन्छ भन्ने प्रमाण कानून र फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त रहिआएको छ। यी प्रतिवादीउपरको आरोपित कसुर पुष्टि हुने तथ्ययुक्त, विश्वासयोग्य सबुद प्रमाण अभियोजन पक्षले पेस गर्न नसकेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला सो हदसम्म बदर गरी सुरु अभियोग माग दाबीबमोजिम नै

यी प्रतिवादी पूर्णबहादुर सोनी मगरलाई सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन र बहस जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

तसर्थ, प्रतिवादीमध्येका डम्बरबहादुर गुरुङलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ विपरीतको कसुर अपराधमा सोही ऐनको दफा ४३ बमोजिम १ वर्ष ६ महिना कैद र रु. १,५०,०००/- (एक लाख पचास हजार) जरिवाना गरी अभियोग माग दाबीअनुसारको जाहेरवालाको विगो र सोको पचास प्रतिशतले हुने हर्जाना रकम निज प्रतिवादी डम्बरबहादुर गुरुङबाट जाहेरवालाले भराइपाउने ठहर गरी अर्का प्रतिवादी पूर्णबहादुर सोनी मगरले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ विपरीतको कसुर अपराध गरेको पुष्टि हुन आएको नदेखिँदा यी प्रतिवादी पूर्णबहादुर सोनी मगरलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने ठहर्‍याई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौँबाट मिति २०७६।३।२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत (उप सचिव): माधब भण्डारी

कम्प्युटर: अमिररत्न महर्जन

इति संवत् २०७८ साल असार १७ गते रोज ५ शुभम् ।

५६

मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी. र मा.न्या.श्री डा. मनोजकुमार शर्मा, ०७१-सी-१२८०, अंश दपोट, आसमाया मादी देवान वि. दुर्गा मादी देवानसमेत ।

धनकुटा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।२।२० मा तामेली म्याद बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग दाबी पुग्न नसक्ने भनी भएको आदेश पुनरावेदन अदालत धनकुटाबाट मिति २०६८।३।१६ मा बदर भएको र उक्त आदेशलाई चुनौती दिई प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूले यस अदालतमा दायर गरेको ०६८-WO-०५४५ को उत्प्रेषणको रिटमा रिट खारेज

हुने ठहरी मिति २०६९।६।२१ मा फैसला / आदेश भएको देखिन्छ । उक्त फैसलासमेतबाट सुरेन्द्र राई (आशमायाको पहिलो लोग्नेतर्फको छोरा) ले बुझेको उक्त तामेली म्याद बेरितको रहेको भन्ने देखिन आयो । वादी आशमायाले मिति २०६७।९।२९ मा पुनरावेदन अदालत धनकुटामा दर्ता गरेको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनपत्रलाई उक्त तामेली म्यादको आधारमा कानूनको म्यादभित्र नपरेको भनी मान्न नसकिने ।

पुनरावेदन अदालत धनकुटाको मिति २०६८।३।१६ को आदेशसमेतबाट विवादित तामेली म्यादको कानूनी अस्तित्व समाप्त भई यी पुनरावेदक/वादीको पुनरावेदन दर्ताले कानूनी मान्यता प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा अंशजस्तो जन्मका आधारमा प्राप्त हुने नैसर्गिक हकको विषय अन्तर्निहित रहेको यी पुनरावेदक वादीको उक्त पुनरावेदन पत्रलाई कानूनको म्यादभित्रको नभएको मान्न तर्कसङ्गत हुने देखिएन । तसर्थ यी पुनरावेदक एवम् प्रत्यर्थीहरूबिच नातामा विवाद नदेखिएको र विवादित तामेली म्यादलाई मिति २०६८।३।१६ को आदेशबाट बदर भएको अवस्थामा पुनरावेदन अदालत धनकुटाले आफूले गरेको पूर्वआदेशलाई अनदेखा गरी मिति २०७०/२/२० मा यी पुनरावेदक/वादीको पुनरावेदनपत्र खारेज गर्ने गरी भएको फैसला कानूनसम्मत नदेखिकोले बदर गरिदिएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा जे जो बुझनुपर्ने प्रमाण बुझी पुनरावेदक/वादीले पुनरावेदनपत्रमा उठाएका तथ्यगत र कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण गरी फैसला गर्नु भनी प्रस्तुत मुद्दा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत धनकुटा हाल उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासमा फिर्ता पठाइदिने ।

इजलास अधिकृत: मनोज बराल

कम्प्युटर: अमिररत्न महर्जन

इति संवत् २०७७ साल फागुन २३ गते रोज १ शुभम् ।